



المبادئ والسوابق القضائية المحلية والدولية في مجال حقوق المؤلف

٢٠١٩م



الملحق (١)

نماذج من القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق
المؤلف



جدول السوابق القضائية المحلية

القضية	المخالفة	المواد المستند اليها	الحكم
١	حيازة مواد منسوخة/استخدام برمجيات منسوخة / إقرار	١٠-٦/٢١	غرامة مصادرة اتلاف
٢	الاعتداء على شعار حملة	٢/٨	رد الدعوى لعدم اثبات التعدي
٣	تحميل أجهزة الحاسب ببرامج منسوخة/ عدم العذر بجهل النظام/ إقرار/ رفض التعويض لجهالته	١٠-٦/٢١	غرامة صرف النظر عن التعويض للجهالة
٤	شروط قبول الدعوى/ اشتغال عنوان للمدعى عليه غير صحيح/ ترك الدعوى		صرف النظر عن الدعوى لعدم استجابة المدعي
٥	نشر صورة ابن قاصر في كتاب مدرسي دون إذن وليه	١١-١/٢١ ١/١٧	غرامة حذف الصور
٦	اعتداء القناة المدعى عليها على قصيدة	١١-٢-١/٢١	غرامة حذف القصيدة تعويض
٧	حيازة كتب منسوخة	١٠-٦/٢١	غرامة مصادرة اتلاف صرف النظر عن التعويض للجهالة
٨	الاعتداء على لحن قصيدة	٧ ٤/٣	رد الدعوى لعدم وجود اثبات
٩	الاعتداء على رسالة دكتوراه	١١-١/٢١	حجب الصفحة الالكترونية



غرامة تعويض	١١-٤-٢-١/٢١ اللائحة التنفيذية ٢/١٢	نشر صورة على غلاف مجلة	١٠
غرامة بالحد الأقصى مصادرة السجن والاحالة للنيابة العامة	١٠-٦/٢١ اللائحة التنفيذية ١/١١	ضبط سيديات منسوخة جسيمة تحال للنيابة	١١
غرامة تعويض إزالة مقطع الفيديو	١١-١/٢١	قيام قناة بنشر مقطع فيديو من تصوير المدعي	١٢
غرامة تعويض حذف الصور	١١-٤-١/٢١ ٢/١٣	نشر صورة من تصويره دون إذن	١٣
غرامة تعويض حذف التصاميم	١١-٧/٢١	اعتداء المدعى عليه على تصميمين (ذهب) خاصين بالشركة وتقليدهما وبيعهما في معرضه	١٤
غرامة تعويض سحب الشريط إيقاف فسخ الشريط	١/٢١	نشر قصيدة دون إذن صاحبها ونسبتها إلى غير قائلها	١٥
غرامة تعويض إزالة المقالات	٤-١/٢١ اللائحة التنفيذية ١/١٢- ٥-٣	بدعوى الاعتداء على أجزاء كبيرة من كتاب المدعي ونشرها كمقالات في جريدة	١٦
غرامة اغلاق مصادرة واتلاف سجن إحالة للنيابة التشهير	١٠-٦/٢١ اللائحة التنفيذية ١/١١	ضبط سيديات منسوخة جسيمة تحال للنيابة	١٧



غرامة تعويض إزالة الصور	١١-٤-٢-١/٢١	نشر صورة من تصوير المدعي دون ذكر المصدر ووضع العنوان الالكتروني لموقع الصحيفة	١٨
غرامة تعويض إيقاف الرسائل النصية	د/١/٨ ١١/١/٢١	استخدام رسائل نصية صحية من تأليفه خاصة به وتسويقها عبر الجوال دون إذن مسبق.	١٩
غرامة تعويض مصادرة واتلاف	١١/١ ٨ ١١-٣-١/٢١	طباعة كتاب دون اذن صاحبه	٢٠
غرامة تعويض مصادرة	١١-٤/٢١ اللائحة التنفيذية ٥-٣/٢/١٢	قيام المؤسسة المدعى عليها بتجاهل كتابة اسم المدعي في بعض الكتب التي قام بالمشاركة في تأليفها.	٢١
غرامة اغلاق مصادرة واتلاف	١٠-٦/٢١	بيع منتجات منسوخة	٢٢
غرامة تعويض إزالة الصور	١١-٤-١/٢١	نشر صورته الشخصية في موقع الصحيفة	٢٣
غرامة تعويض إزالة الصور	٨/٢ ١١-٤-٢-١/٢١	اعتداء على صور	٢٤
غرامة تعويض اتلاف ومصادرة	٣-٢-١/٢ ١٣ ١١-٤-١/٢١	دعوى طباعة ونشر كتب تعود ملكيتها للمدعي دون موافقته وعلمه	٢٥
غرامة	١٠ ١١-٣-١/٢١ ٢/١٢ من اللائحة	الاعتداء على رسومات وتصاميم لقوالب زجاجة دون موافقة صاحب الحق	٢٦
غرامة	١٠-٧-٥/٢١ ٢-١/١١ اللائحة	مخالفة محل	٢٧
غرامة مصادرة	١٠-٧-٥/٢١ اللائحة ٢-١/١١	مخالفة وافد بتوزيع قنوات فضائية مشفرة عن طريق تمديد كيابل بمقابل مادي	٢٨



غرامة مصادرة	١٠-٨/٢١ اللائحة ١/١١	مخالفة محل بنسخ كتب	٢٩
غرامة مصادرة تعويض	٩/٢ ١١-٧/٢١	الاعتداء على تصميم وبيعه من خلال موقع انستقرام	٣٠
غرامة مصادرة	١١/٢ ١٠-٧-٦/٢١ اللائحة ٢/١١	محل يستخدم برامج مايكروسوفت منسوخة	٣١
غرامة مصادرة تعويض	١/٢ ١٠-٩-١/٢١ اللائحة ٣/١١	الاعتداء على كتيابين وتوزيعهما دون اذن مسبق	٣٢
غرامة مصادرة	١٠-٦/٢١	محل يبيع أسطوانات ألعاب منسوخة	٣٣
لعدم تجاوب المدعى عليه تم حجب الموقع مؤقتاً		بشكل pdfدعوى ضد منتديات اتاحت كتاب بصيغة مجاني دون اذن المؤلف	٣٤
لعدم تجاوب المدعى عليه تم حجب الموقع مؤقتاً	٦-١/٢ ١١-٧-١/٢١	عرض بيع كتاب للمدعي دون اذنه (في موقع الالكتروني)	٣٥
غرامة	٢/مقدمة-٦ ٢/١٣ ١١-٢-١/٢١	دعوى ضد قناة بشأن اعتداء القناة على قصيدة وبثها للمشاهدين	٣٦

رقم (١)

القرار رقم (٣١/١) وتاريخ ١٤٣١/١/٣ هـ

حيازة مواد منسوخة/ استخدام برمجيات منسوخة / إقرار

(الوقائع)

بناء على جولة ميدانية لمفتشي الوزارة تم زيارة محل تسجيلات ... بالرياض بتاريخ ١٤٣٠/١١/١٢ هـ فتم ضبط عدد (٢٠٠) اسطوانة تحتوي على مصنفات سمعية منسوخة، وعدد (٦٠) شريط كاسيت يحتوي على مصنفات سمعية منسوخة. وبعد الاطلاع على كامل الأوراق المتعلقة بهذه القضية، المتضمن التحقيق مع الوكيل الشرعي لصاحب المحل وبمناقشته بشأن هذه المخالفة المنسوبة إلى موكله، أقر بالمخالفة وقيامهم بنسخ الاسطوانات حسب طلب الزبون، وأنهم يبيعون المواد المنسوخة منذ سنة تقريباً.

(الأسباب)

وحيث أن قيام المحل الإعلامي المشار إليه أعلاه بارتكاب هذا الفعل يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف، حيث حددت المادة (٢١) التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام؛ ومنها ما نصت عليه الفقرة (٦): (الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق؛ مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية)، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١٠): (الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية، أو المستودع، أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، بأي حجة كانت). وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

لذا فإن اللجنة قررت معاقبة صاحب المحل: بغرامة مالية، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة وإتلافها بموجب محضر.

رقم (٢)

القرار رقم (٣٩/١) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٥ هـ

التعدي على شعار حملة / مطالبة بالتعويض

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم ٢٥٧٥٥ وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢١ هـ ومرفقاته ، المتضمن دعوى / نواف ضد مؤسسة الوليد الإنسانية ، بدعوى جاء فيها : أقدم لكم دعواي وفيها أن مؤسسة الوليد للإنسانية اعتدت على حملتنا (أمين للإنسانية) حيث استخدمت شعارنا في بعض وسائلها ومناسباتها دون موافقتنا على ذلك مما تسبب في إلغاء عقود بأكثر من مليون ريال ، واختتم المدعي دعواه بطلب التعويض بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عن استغلال حقوقه وفقدان الثقة في المصادقية التسويقية والاعتذار الرسمي من المؤسسة المدعى عليها.

وباستدعاء المؤسسة المدعى عليها حضر الوكيل الشرعي للمؤسسة / سلمان بن متعب السديري ، رقم سجله المدني، بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتاب عدل ديوان وزارة العدل رقم (٣٧٤٥٦٣١٤) وتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٣٠ هـ وتقدم بخطاب في تاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٩ هـ جاء فيه ما يلي: (قام المدعي باتهام موكلتي بالباطل وهذه الدعوى كيدية وسيتم الرد على ذلك بالدليل والتفصيل ، قامت موكلتي في تاريخ ٢٠١٤/٠٩/٢١ م بالتعاقد مع مؤسسة (بولد للدعاية والإعلان) والمختصة بالتسويق والإعلانات واقرحت تغيير مسمى المؤسسة المدعى عليها من مؤسسة الوليد ابن طلال الخير إلى مؤسسة الوليد للإنسانية ، وقامت مؤسسة بولد بحملة إعلانية عالمية لإبراز اسم وشعار المؤسسة المدعى عليها الجديد وقدمت عدة عناوين مقترحة للحملة والتي شملت عدة أسماء منها نعم للإنسانية ، للإنسانية بلا حدود ، أمين للإنسانية) ، وأعقب ذلك قيام موكلتي بإطلاق الحملة الدعائية والتي حملت شعار أمين للإنسانية في شهر مايو ٢٠١٥ م من خلال وسائل الإعلام المختلفة وأسست موكلتي وسم # أمين_للإنسانية عبر تويتر بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٤ م ، كما تم استخدام الشعار المذكور في فيسبوك بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٥ م ، وقام المدعي باستخدام الوسم لأول مرة بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/١٨ م وذلك بعد تأسيس الوسم من قبل موكلتي ، نؤكد بأن موكلتي تملك الأسبقية في إنشاء حملة (أمين للإنسانية) وتم اختيار كلمة أمين لأنها تستخدم في جميع اللغات ويفهمها الناس من مختلف الأعراق والأديان وتتماشى مع الرسالة التي تريد موكلتي إيصالها للعالم ، وإن الدليل الوحيد الذي بنى عليه المدعي دعواه هي صفحته في فيسبوك حيث اتضح تاريخ تأسيس الصفحة في ٢٠١٢/٠٣/٠١ م واتضح أيضاً بأن اسم الصفحة (أمين للإنسانية) مستدلاً بذلك على أنه أول من استخدم الشعار محل الدعوى وهذا تدليس واضح وصريح ، وبيان ذلك أن اسم الصفحة لم يكن (أمين للإنسانية) عند تأسيسه ، بل كان (أمين) من أجل الحركة



الإنسانية) وقد أقر المدعي في إحدى تغريداته بأن شعار حملته (أمين، حملة من أجل الحركة الإنسانية) كما أننا نود أن نوضح بأنه إذا كان اعتراض المدعي على كلمة أمين أو كلمة الإنسانية فهي كلمتان من الكلمات الجارية للدلالة على موضوع معين وهي حق مشاع للجميع، وجميع ما ذكرناه تم إرفاق المستندات التي تثبت صحته مع العلم بأن المدعي قام باستخدام الشعار والصور التابعة له والتي قامت موكلتي بتصميمها ونشرها ونسبها إلى نفسه مما يجعله مخالفاً للنظام، ونطالب برد جميع طلبات المدعي وإيقاع العقوبة النظامية عليه لتلاعبه في المستندات التي قدمها في الدعوى وإلزامه بتقديم خطاب اعتذار وتحمل تكاليف المحاماة وفق نظر اللجنة).

وبمواجهة المدعي بالرد المقدم من الوكيل الشرعي للمؤسسة المدعي عليها قدم المدعي خطاباً مؤرخاً في ١٤٣٨/٥/٢٦ هـ جاء فيه :- (إن ما ورد في مذكرة المؤسسة المدعى عليها من إقرارات واعترافات توثق تكرار التعدي على المصنف نفسه ونشره مدعياً ملكيته مخالفاً بذلك النظام الخاص بحماية حقوق المؤلفين، وأود أن أوضح بأنني اكتفيت من متابعة ردود المدعى عليها وأطالب بكامل حقوقي، وفيما يخص اتهام وكيل المدعى عليها لي بالتدليس وتشويه سمعتي فهذا أمر آخر سأقدم فيه بدعوى لرد الاعتبار).

وبمواجهة الوكيل الشرعي للمدعى عليها برد المدعي قدم خطاباً مؤرخاً في ١٤٣٨/٦/١٠ هـ بأن المدعي واصل رمي الاتهام لموكلتي بغير وجه حق وبلا دليل موضوعي تاركاً الرد الموضوعي على الأدلة والبراهين التي قدمناها مما يدل على ضعف حجته وأن دعواه كيدية وهدفه تشويه سمعة موكلتي التي جُل اهتماماتها العمل الخيري وبذل الخير مع التأكيد على أن المدعي اختزل اسم الشعار في كلمة (أمين) والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدعي تأليفها.

وبتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣ هـ مثل طرفا الدعوى أمام اللجنة وأفاد المدعي بأنه قام بإنشاء حملة وشعار بعنوان "أمين حملة من أجل الحركة الإنسانية" في فيسبوك وقامت المؤسسة المدعى عليها بالاعتداء على شعاره ورغم مخاطبته للمؤسسة إلا أنه لم يجد التجاوب وقد تعاقدوا مع شركة بولد التي أنشأت لهم هذا الشعار الخاص بي مع العلم بأن دعواي تتعلق بالاسم فقط وليس التصميم ومن خلال هذا الاعتداء فقدت مصداقيتي لدى الداعمين بالإضافة إلى أن هذا المشروع مشروع يخصني كعمل خيري وأطالب بتعويض مادي جازاً هذا الاعتداء.

وبمواجهة وكيل المؤسسة المدعى عليها الحاضر أمام اللجنة أفاد بأنهم قاموا بتوضيح جميع الأمور من خلال المذكرات السابقة وملخصه بأن موكلته قامت بالتعاقد مع مؤسسة بولد للدعاية والإعلان وقامت هذه المؤسسة باختيار وسم للصفحة الخاصة بوسم (أمين للإنسانية) في عام ٢٠١٥م وتم تفعيله بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٥م فيما قام المدعي بالتغريد في هذا الوسم بعد مرور شهر، وبسؤال المدعي عن تاريخ استخدامه للوسم المذكور أقر بأن المدعى عليها هي أول من أسست هذا الوسم في تويتر وأوضح بأن دعواه موجهة لمؤسسة المدعى عليها بسبب الاسم.

وباكتفاء طرفا الدعوى بما قدما من دعوى وإجابة أقفلت المرافعة ورفعت القضية للدراسة والتأمل واصدار القرار.

(الأسباب)

تتمثل هذه الدعوى فيما يتلخص ذكره وذلك في الشكوى المقامة من المدعي / نواف ، ضد المدعى عليها مؤسسة الوليد للإنسانية ، بدعوى قيام المدعى عليها بالتعدي على حملته واستخدام الشعار من خلال النشر والإعلانات وإقامة الندوات.

وبعد الاطلاع على كامل أوراق المعاملة ، وعلى دعوى المدعي وكالة وعلى رد المدعى عليه ، وبعد التأكد من صفة الطرفين ، حيث أن الاختصاص من المسائل الأولية التي تتطلب الأخذ بها قبل البت بموضوع الدعوى وحيث أن دعوى المدعي تتمثل بقيام المؤسسة المدعى عليها بالاعتداء على مسعى حملته وشعارها ، وعليه فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً وموضوعاً استناداً لنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٠٧/٠٢ هـ، في المادة (الثانية) الفقرة (٨) حيث نصت : (يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات ، أو طريقة التعبير عنها ، أو أهميتها ، أو الغرض من تأليفها) .

وحيث تم مثول أطراف الدعوى المدعي والمدعى عليه وكالة أمام اللجنة بتاريخ وصادقا وتمسكا بما قدما من مذكرات دعوى وإجابة والتي تم ذكرها في الوقائع ، وأنه باطلاع اللجنة على الاسم والشعار الخاص بالمدعي والذي نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ بداية حملته بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٠١ م كان باسم (أمين ، من أجل الحركة الإنسانية) وقد أقر المدعي أنها كانت بهذا الاسم ، وأن اسم وشعار الحملة الخاصة بالمدعى عليها هو (أمين للإنسانية) والذي تم إنشاءه بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٤ م وبمسمى يختلف عن شعار واسم حملة المدعي ، كما أقر المدعي أثناء مثوله أمام اللجنة أن المدعى عليها هي أول من استخدمت هذا الوسم (أمين للإنسانية) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، وعليه ولما ثبت للجنة من اختلاف اسم وشعار المدعى عليها عن اسم وشعار حملة المدعي وذلك حسب ما هو مثبت بالمستندات المقدمة من طرفي الدعوى فإن اللجنة تنتهي إلى عدم وجود اعتداء على حقوق المؤلف.

لذا فإن اللجنة تقرر:رد الدعوى المقامة من المدعي / نواف ، ضد المدعى عليها مؤسسة الوليد للإنسانية لعدم ثبوت الاعتداء على نظام حماية حقوق المؤلف.

رقم (٣)

القرار رقم (٣١/٢) وتاريخ ١٤٣١/١/٣ هـ

تحميل أجهزة الحاسب ببرامج منسوخة/ عدم العذر بجهل النظام/ إقرار/ رفض التعويض
لجهالته
(الوقائع)

بناء على الشكوى المقدمة من مكتب المحامي ... بالوكالة عن شركة مايكروسوفت، ضد محل ... بالرياض - حي العليا- مجمع السلام التجاري- رقم السجل التجاري (.....) وتاريخ ١٤٣٠/٩/١٢ هـ، لصاحبه/... رقم سجلها المدني (....)، بدعوى قيام محل المدعى عليه ببيع أجهزة حاسب آلي محملة ببرامج منسوخة تعود ملكيتها للشركة المدعية، ويطالب بتعويض موكلته بما يتناسب مع حجم الضرر. فتم الوقوف على المحل المذكور أعلاه من قبل مفتشي الوزارة بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٩ هـ وجرى ضبط جهاز حاسب آلي (HP) محمل ببرنامج ويندوز (XP) غير أصلي وبرنامج (الأوفيس ٢٠٠٣) غير أصلي. وبعد الاطلاع على كامل أوراق القضية، والمتضمن التحقيق مع الوكيل الشرعي لصاحبة المحل...، وبمناقشته المخالفة المنسوبة إلى موكلته، أقر بالمخالفة وأنها كانت خدمة للعميل حيث تم بيعه الجهاز فطلب إنزال برامج منسوخة فتم ذلك اتضح فيما بعد أنه من الشركة، وأنهم يجهلون بعض الأمور الفنية المتعلقة بتحميل البرامج.

(الأسباب)

وحيث أن قيام المحل المذكور بارتكاب هذا الفعل يُعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف، حيث حددت المادة (٢١) التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام، ومنها ما نصت عليه الفقرة (٦): (الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق؛ مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية)، وكذلك ما نصت عليه الفقرة (١٠) من ذات المادة: (الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية، أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة لها، بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، بأي حجة كانت). وحيث أن المادة (٢٢) من ذات النظام تنص على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. لذا فإن اللجنة قررت معاقبة صاحبة المحل بغرامة مالية، وحذف



البرامج المنسوخة المحملة على الجهاز وإعادته لصاحبه..، وصرف النظر عن التعويض لجهالته
وعدم تحديده وتقديم أوجه إثباته.

رقم (٤)

القرار رقم (٣١/٣) وتاريخ ١٤٣١/١/٣ هـ

شروط قبول الدعوى/ اشتغال عنوان للمدعى عليه غير صحيح/ ترك الدعوى

(الوقائع)

بناء على الدعوى المقدمة من المواطن المشرف على مؤسسة ... للإنتاج والتوزيع بالرياض، رقم سجله المدني (....)، ضد/ قناة ... الفضائية، بدعى الاعتداء على الفيلم الوثائقي (....) الجزء الأول ضمن سلسلة أفلام الصحراء، الذي تم إنتاجه مناصفة بين مؤسسة للإنتاج والتوزيع ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، حيث قامت قناة ... الفضائية بطبعة على شريط فيديو وبثه في القناة لأكثر من مرة ولأكثر من ثلاثة أعوام متوالية مع تحريف المحتوى بحذف أسماء فريق العمل من (التتر) في شارة النهاية والاكتماء بعرض اسم المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة والمخرج. وتطالب المدعية برفع الضرر والتعويض بمبلغ وقدره (٥٢٠,٠٠٠) ريال والاعتذار في نفس القناة وفي ثلاث صحف محلية.

(الأسباب)

تمت مخاطبة المدعية بطلب تزويد الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالعنوان البريدي للمدعى عليها قناة ... الفضائية فتمت الإفادة بعنوان خاطئ حيث أرسل للمدعي عليها خطاباً رسمياً فلم يتم استلامه لعدم صحة العنوان البريدي، وتم مخاطبة المدعية بتاريخ ١٤٣٠/١٠/١٠، بطلب الإفادة عن العنوان البريدي الصحيح للمدعى عليها فلم يرد أي جواب، وتم مخاطبتهم للمرة الثانية بتاريخ ١٤٣٠/١١/٨ هـ ولم يرد أي جواب أيضاً، وحيث أنه من القواعد العامة أن من ترك دعواه يُترك، وحيث تركت المؤسسة المدعية دعواها بعدم الرد على خطابات الوزارة المتكررة. لذا فإن اللجنة قررت صرف النظر عن الدعوى.

رقم (٥)

القرار رقم (٣٩/٣) وتاريخ ١٠/٢/١٤٣٩ هـ

نشر صورة ابن قاصر في كتاب مدرسي دون إذن وليه/ توثيق العلاقة التعاقدية في حقوق

المؤلف/

إعادة النظر بعد نقض الديوان/ سلطة اللجنة التقديرية في التعويض

ثبوت الضرر المادي مقابل نشر الصورة وتوزيعها دون إذن مسبق

(الوقائع)

بناء على دعوى ولي أمر طالب ضد وزارة التعليم لنشر الصورة الشخصية لابنه القاصر في كتاب مدرسي دون إذن مسبق وموافقة على ذلك. وسبق أن صدر قرار اللجنة رقم (٣٤/١١٣) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٣ هـ القاضي بصرف النظر عن التعويض التي تم نقضه بحكم الدائرة الإدارية السادسة بالمحكمة الإدارية رقم ١/٧٤١/ق/ لعام ١٤٣٥ هـ وإثبات حق المدعي في طلب التعويض. فتقدم المدعي بالمطالبة بتعويضه بمبلغ (٢,٧٧٥,٠٠٠) ريال حسب التقدير والاعتماد على إحصائيات الوزارة والمبررات التي ذكرها، وطلب الاعتذار خطياً عن الخطأ الذي وقع، وكذلك دفع الأتعاب الشخصية والمحاماة بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال. وبطلب رد الوزارة حضر ممثلهم وأفاد بأن الطبعة التي نشرت فيها صور الطالب هي الطبعة التجريبية لعام ١٤٣٠ هـ ولم يتم نشره في الطباعات الجديدة وأعداد الطلاب الذي ذكره المدعي غير صحيح، ولمعرفة عدد النسخ التي تم طباعتها فهو لدى الشركة المتعاقد معها، بالإضافة إلى أن التعويض يستلزم توافر أركان المسؤولية التقصيرية ولم يصدر أي خطأ أو تقصير من الوزارة وبالتالي فإن ركن الخطأ غير قائم في حق الوزارة التي تجدد مطالبتها برفض الدعوى. وبعرض ذلك على المدعي أفاد بأن الصورة نشرت في طبعة واحدة لعامين متتاليين وأن الإحصائيات عن أعداد الطلاب عن طريق موقع الوزارة، والضرر وقع على ابنه وعلى سمعته من خلال التشهير به وبكافة عائلته، وترك تقدير التعويض بما تراه اللجنة.

(الأسباب)

تتمثل هذه الدعوى فيما يتلخص ذكره بحسب ما ورد في دعوى المدعي وكالة قيام المدعى عليها بنشر صورة ابن موكله القاصر دون الحصول على موافقه من ولي أمره ويطالب بالتعويض بذلك، وعليه فإن الدعوى مقبولة شكلاً وموضوعاً ومن اختصاص لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف استناداً لنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٠٧/٠٢ هـ في مادته الثانية الفقرة (٨): يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، ومنها (أعمال التصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله)، وحيث اطلعت اللجنة على كامل الأوراق وعلى تقرير تحليل الأدلة المؤرخ في ١٤٣٢/٧/٥ هـ للصورتين المنشورتين والمتضمن أنه بعد معاينة الصورتين في الكتاب المدرسي وكتاب النشاط لمادة العلوم ومطابقتها بصور ابنه الشخصية

التي قدمها وتبين تطابق الصورتين محل الدعوى لصورة ابن المدعي مما انتهى معه التقرير إلى ثبوت اشتمالها على اعتداء على حقوق المؤلف لنشرها صورة ابن المدعي دون الحصول على موافقته الخطية. كما اطلعت اللجنة على الحكم الصادر من المحكمة الادارية والمتضمن إلغاء الفقرة الرابعة من قرار اللجنة السابق المشار إليه أعلاه وذلك لأن الأضرار المادية وإن لم يقيم المدعي بإثباتها إلا أن البادي من النزاع أن له حقاً مكتسباً في مقابل نشر الصورة وتوزيعها وهذا الحق متاح له بتقدير ما يستحقه عن نشر الصورة في مثل هذا المصنف ولو عن طريق خبير. وحيث حددت المادة (١٧) من نظام حماية حقوق المؤلف في الفقرة (١) محظورات الاستفادة من بعض المصنفات (لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخاً منها دون إذن من الأشخاص الذين قام بتصويرهم أو إذن ورثتهم) كما نصت المادة (٢١) التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ومنها ما نصت عليه الفقرة (١): (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر أو نشره مدعياً ملكيته أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم)، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١١) من ذات المادة : (الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه). وحيث ثبت للجنة بأن وزارة التعليم قامت بالموافقة على طباعة وتوزيع الكتاب وما تضمنه من محتويات ومعلومات وصور منها صورة ابن المدعي محل الدعوى دون موافقة خطية من صاحب الحق مما يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف باعتبار أن الصورة نشرت في المقرر الدراسي المعتمد من قبل المدعى عليها وتعتبر صاحبة الحق والمسئولة عما ينشر وما يتم نشره وتأليفه في المقرر باعتبار أن الحقوق محفوظة لها وبالتالي فهي المسئولة عما يرد ويدون وينشر في المؤلف طالما لم ترد الإشارة إلى مصدر النقل أو الاقتباس. وحيث أن المدعي طالب بالتعويض المادي وترك تقدير قيمة التعويض بما تراه اللجنة استناداً للمادة (٢٢) من النظام الفقرة (٤) والتي تنص : (يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به)، وحيث ثبت للجنة أن وزارة التعليم قامت باعتماد نشر وطباعة وتوزيع وتدريب الكتابين محل الدعوى وهما مقررين دراسيين يتم تدريسهما للطلبة دون إذن مسبق ودون الحصول على موافقته الخطية، ووفقاً لسلطة اللجنة التقديرية في التعويض فقد قدرت اللجنة مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال بواقع (٢٥,٠٠٠) ريال لكل مقرر كتعويض للمدعي بالحق الخاص. وحيث أن على وزارة التعليم سابقة بالقرار رقم (٣٦/٤١٧) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٦ هـ وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. عليه قررت اللجنة فرض غرامة مالية على الوزارة وإلزامها بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال



كتعويض للمدعي وإلزام الوزارة بحذف الصورتين محل الدعوى من المقررات الدراسية في الطبقات القادمة.

رقم (٦)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٣٩/٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٠ هـ

الدعوى المقامة من المدعي أصالة / عيد ، ضد المدعى عليها / قناة الفضائية بالرياض ، لصاحبها / مشعل ، بدعوى اعتداء القناة المدعى عليها على قصيدة تعود ملكيتها له وبثها في القناة عبر فيديو للمشاهدين دون موافقته.

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف ومرفقاته رقم ٦٨١٨٢ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١١ هـ ، أنه تقدم المدعي وكالة / نواف بصفته وكيلًا شرعياً عن المدعي أصالة بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل بدعوى قيام المدعى عليها / قناة الفضائية بالاعتداء على قصيدة عنوانها (.....) تعود ملكيتها لموكله وبثها في القناة عبر فيديو للمشاهدين دون الحصول على موافقته ، واختتم المدعي وكالة دعواه بالمطالبة بإيقاف نشر القصيدة ، وإيقاف بث القناة للقصيدة والتعويض المادي بقيمة ما تم بيعه من الاسطوانات ، وكذلك مبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال كتعويض عن فوات فرص تسويق هذه القصيدة عبر القنوات الفضائية ، وكذلك مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال كتعويض عن ما لحق موكله من الانتقاص الذي تعرض له من قبيلته ومجتمعه والتقليل من قدره.

وبناءً على الدعوى تم توجيه استدعاء للقناة المدعى عليها فحضر / ذيب بصفته وكيلًا شرعياً عن صاحب قناة بموجب الوكالة الشرعية وقدم مذكرة رد مؤرخه في ١٤٣٨/٠٣/١٤ هـ جاء فيها: (أنه عندما تبيننا من تاريخ فسخ القصيدة ظهر لنا أنها فُسحت بتاريخ ١٤٣٧/٨/٢ هـ في حين أن موكلتي استلمت القصيدة من مؤسسة الإعلامية وهي جاهزة للبث وكان آخر بث لها بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٠٦ هـ ، فبث القصيدة كان قبل تاريخ الفسخ ، فكيف يزعم وكيل المدعي أن لموكله الحق في مطالبة موكلتي بسبب بثها لقصيدة لم يثبت ملكيته لها عند بثها ؟ وقد تعاقدت موكلتي مع مؤسسة الإعلامية لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٠ هـ إلى ١٤٣٧/١٠/٠٩ هـ وانتهى العقد معهم ولم يتم تجديده ، ومن ضمن بنود العقد أن تتحمل مؤسسة الإعلامية جميع التبعات القانونية وما يترتب عليها من جوانب مادية ومعنوية ، وبناءً على جميع ما تم توضيحه نطالب بإدخال مؤسسة الإعلامية في هذه الدعوى كما نطالب بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم انعقاد صفته أثناء نشر القصيدة وتعويض موكلتي عن الضرر المادي والمعنوي من تشويه سمعتها بهذه الدعوى الكيدية.

وباستدعاء المدعي وكالة للرد على مذكرة وكيل القناة المدعى عليها قدم رداً مؤرخاً في ١٤٣٨/٠٣/٢٥ هـ جاء فيه : الفسخ هو لحفظ الحقوق من التعدي عليها وكون النشر كان قبل أو



بعد الفسخ فهذا لا يلغي حق موكلي في ملكية القصيدة ، وهل قناة الصحراء تملك فسخ إعلامي لنشر القصيدة؟ وهل تجهل قناة بهذا الحجم أن الفسخ لبث مثل هذه الأعمال بات أمراً ضرورياً؟ ويحتج وكيل المدعى عليها بأن مؤسسة الإعلامية هي من تتحمل هذا الاعتداء وأقول هنا بأن مؤسسة لا تستطيع إجبار قناة الصحراء أو غيرها على بث ما هو مخالف للأنظمة واللوائح ، ولكل ما سبق فإن موكلي متمسك بجميع طلباته التي سبق ذكرها ، وحيث طلب وكيل المدعى عليها إدخال مؤسسة الإعلامية في هذه الدعوى لتحملها هذا الخطأ بموجب العقد الموقع بينهما.

وحيث أن المدعي وكالة تقدم بدعوى ضد مؤسسة الإعلامية للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع بمنطقة مكة المكرمة ، لصاحبها / عادل بن تركي بن محمد المطرفي ، رقم سجله المدني (١٠٤٧٩٤٨١٣٦) حي الشرائع - شارع القادسية ، ترخيص إعلامي رقم (PRO229) وتاريخ ٢٠١٥/٦/٧ م ، وتم قيد الدعوى في الإدارة العامة لحقوق المؤلف برقم ١٩٧٦٩ وتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٢ هـ ، بدعوى قيام مؤسسة الإعلامية للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع بمكة المكرمة بإنتاج قصيدة بعنوان (الديرة) ونسبتها للشاعر / ، ونشرها عن طريق قناة الفضائية ، مع العلم بأن القصيدة تعود لموكله وعنوانها (.....) وتم فسحها مسبقاً لدى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برقم ٥٧٠ وتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٠٢ هـ ، كما سبق وأن نشرها موكلي بمنتدى المرقاب الإلكتروني في الشبكة العنكبوتية عام ٢٠١٠ م وتم نشرها أيضاً في اليوتيوب عام ٢٠١٣ م ، واختتم المدعي وكالةً دعواه بالمطالبة بإيقاف بث قناة وحجب موقعها الإلكتروني والتعويض المادي بقيمة ما تم بيعه من الاسطوانات ، وبمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال كتعويض عن فوات فرص تسويق هذه القصيدة مستقبلاً ، وبمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال كتعويض عن ما لحق موكله من الانتقاص الذي تعرض له من قبيلته ومجتمعه والتقليل من قدره بعد سرقة قصيدته وبمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال عن الضرر النفسي الذي لحق بموكله ، بالإضافة إلى أجره المحاماة وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال.

وبناءً لما سبق فقد رأت اللجنة ضم القضيتين مع بعضهما وذلك لوحدة الموضوع . وباستدعاء المدعى عليها مؤسسة حضر صاحب المؤسسة / عادل ، وقدم خطاباً جاء فيه : (لدينا خطاب تنازل حصل عليه المنشد / من شاعر القصيدة المذكور لدينا (.....) وليس لنا علم بأن القصيدة تخص المدعي أصالةً ، وتم إطلاع فرع الإدارة العامة لحقوق المؤلف بمكة المكرمة على خطاب التنازل ومصدق من العمد ، وجاء في مضمون هذا الخطاب أن المنشد حصل على تنازلات الشاعر () ولا تتحمل مؤسسة أدنى مسئولية ، وأن جميع مطالبات المدعي لا علاقة لهم بها قطعياً ، وإذا كان هناك مغالطات أو سوء فهم فهي بين شاعر القصيدة والمنشد ، ونحن مؤسسة إعلامية محايدة ومنتجة للجميع ، والقصيدة التي ذكرها المدعي تم عرضها في قناة فقط حسب طلب المنشد ولمدة لم تتجاوز يوم واحد ، وعند الاتصال بنا من الشاعر المدعي أصالةً



بأن القصيدة له تم إيقافها مباشرة للتأكد من المنشد ومعرفة حقيقة القصيدة ، ونأمل تحويل هذه المعاملة للجهة المختصة التابعة لها مؤسستنا وهي الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لمعرفةهم بكافة تفاصيل الفسوحات والتنازلات التي تخص العمل المرئي والمسموع أو إحالتها إلى الجهات الشرعية لكي يثبت كل صاحب حق حقه).

وبطلب رد المدعي وكالة على إفادة المدعي عليها قدم مذكرة رد جاء فيها : (المنشد لا يملك فسح على القصيدة من الشاعر أو وزارة الثقافة والإعلام ، وكذلك المؤسسة لا تملك فسح من وزارة الثقافة والإعلام ببث هذه القصيدة على القنوات الفضائية ، وإن كانت المؤسسة المدعي عليها تدعي وجود فسح فأين الفسح الذي حصل عليه المنشد من الشاعر الذي يدعي بأن القصيدة له ؟ وأين الفسح الذي حصلت عليه مؤسسة من وزارة الثقافة والإعلام لبث هذه القصيدة وإنشادها ؟ وتدعي المؤسسة بأن هناك ورقة تنازل مصدقة من العمدة وهي ورقة بيضاء لا يوجد عليها أي ختم ولا يوجد عليها ما يثبت أن المنشد يملك الفسح النظامي من الشاعر ليتنازل للمؤسسة وأن المؤسسة المدعي عليها تجاوزت النظام وتجت على موكلي الذي يملك الفسح النظامي).

وباستدعاء منشد القصيدة /عبدالله ، وسؤاله عن القصيدة وعن الدعوى وعن سبب تغيير بعض كلمات القصيدة عند إنشاده لها ، أجاب بأنه قام بإنشاد القصيدة كما وصلته من الشاعر ، ولم يتم تغيير أي كلمات فيها وأنشدها بناءً على موافقته بصفته صاحب القصيدة دون سابق معرفة.

كما تم استدعاء الشاعر /) فحضر بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨ هـ وبسؤاله عن الدعوى أقرّ بأن القصيدة تعود للشاعر وأنه هو من قام بإعطاء المنشد عبدالله القصيدة محل الدعوى بناءً على طلب شاعرها المدعي أصالة ، وكان الطلب شفهيًا بينهما حيث طلب منه إعطائها لأي منشد ليقوم بإنشادها ، وأن هو من غيّر في قصيدة الشاعر عيد والتغيير كان بسيطاً حيث غيّر العنوان إلى (الديرة) ولا يعتبر تحريفاً ، وتم تغيير الاسم في القصيدة من (أبو راكان) إلى (بن معباد) وقرر بأنه قدم اعتذار للمدعي أصالة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وباكتفاء أطراف الدعوى بما قدموا أحيلت كامل أوراق القضيتين بعد ضمهما إلى اللجنة للدراسة والتأمل وإصدار القرار.

(الأسباب)

وبعد الاطلاع على كامل الأوراق ، وعلى دعوى المدعي وكالة ، وعلى رد وكيل المدعي عليهما وجميع أطراف القضية وبعد التأكد من صحة الأطراف ، حيث أن الاختصاص من المسائل الأولية التي تتطلب الأخذ بها قبل البت بموضوع الدعوى ، وحيث أن دعوى المدعي تتعلق بالاعتداء على مصنف محمي وفق نظام حماية حقوق المؤلف ، وعليه فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً وموضوعاً استناداً



للمادة (الثانية) من الفصل الأول من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٠٧/٠٢ هـ ، حيث نصت (يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع هذه المصنفات ، أو طريقة التعبير عنها ، أو أهميتها ، أو الغرض من تأليفها) منها ما ذكر في الفقرة (٢) : (المصنفات التي تلقى شفهاً كالمحاضرات ، والخطب ، والأشعار ، والأناشيد ، وما يماثلها) وكذلك ما ورد في البند (٦) (المصنفات السمعية ، والسمعية البصرية) .
وحيث اطلعت اللجنة على محضر تحليل الأدلة الصادر من الإدارة العامة لحقوق المؤلف بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٩ هـ ، ومفاده أنه تم مشاهدة الأدلة المقدمة من المدعي وكالة وهي نسخة من القصيدة (الذكريات) المفسوحة من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والتي نشرت في موقع المرقاب الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية ، وكذلك ألبوم سي دي للمنشد / عبدالله النعيمي يحتوي على القصيدة محل الدعوى بمسمى (الديرة) ، منسوبةً للشاعر/ بن شافي العتيبي انتاج مؤسسة الاعلامية ، وعرضت بشعارها بمدة (٤:٤٢) أربع دقائق وأثنان وأربعين ثانية في قناة الصحراء.

وحيث أن القصيدة منشورة بشكل نصي في موقع المرقاب الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٠/٠١/٠١ م باسم المدعي أصالة / ، قبل انتاج وإصدار الألبوم محل الدعوى الخاص بالمنشد بخمسة أعوام ، وأنه تم تغيير اسم القصيدة واسم من كانت موجهةً له ، والتعديل في بعض أبياتها وتغيير في اسم صاحب القصيدة وعليه تبين أن القصيدة تعود ملكيتها للمدعي أصالة مما انتهى معه التقرير إلى ثبوت اشتغالها على اعتداء على حقوق المؤلف لوجود تغيير في عنوان وبعض من أبيات وكلمات القصيدة وتغيير اسم صاحب القصيدة.

وحيث أن مؤسسة أنتجت ونشرت هذه القصيدة محل الدعوى في موقعها على اليوتيوب ووضعت شعارها عليها وقدمتها إلى (قناة الفضائية) من أجل عرضها دون موافقة خطية من المدعي أصالة ، ودون التأكد من وجود فسخ إعلامي صادر من وزارة الثقافة والإعلام للقصيدة ودون الحصول على موافقة صاحب الحق مما يُعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ، حيث حددت المادة (١٣) من نظام حماية حقوق المؤلف في الفقرة (٢) تنظيم العلاقات التعاقدية بما نصه: (يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف) ، وحيث أن الشاعر / ، أقر في محضر التحقيق معه بأنه لا يملك القصيدة ولا يملك حقوقها ، وأنها تعود للمدعي أصالة ، وأقر بأنه قام بإجراء بعض التغيير البسيط فيها بتغيير عنوان وبعض كلمات القصيدة ونسبها لنفسه وتسليم القصيدة للمنشد / والسماح له بإنشادها ، دون الحصول على موافقة خطية من صاحب الحق مما يُعد تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام حيث حددت



المادة (٢١) التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحتمها النظام ومنها ما نصت عليه الفقرة (١) : (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر ، أو نشره مدعياً ملكيته ، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم) ، كذلك الفقرة (٢): (تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك ، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم)، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١١) من ذات المادة : (الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام ، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه).

وحيث ثبت للجنة بأن قناة قامت بالتعاقد مع مؤسسة بطريقة نظامية بموجب عقد بين الطرفين تضمن مسؤولية مؤسسة عن ما تقدمه للعرض في قناة ، وعليه فقد تبين للجنة عدم مخالفة قناة الفضائية لنظام حماية حقوق المؤلف لالتزامها تطبيق المادة (١٣) من ذات النظام.

وحيث يطالب المدعي وكالة بإيقاف بث قناة وحجب موقعها الإلكتروني على اليوتيوب وإلزامها بالتعويض المادي بقيمة ما تم بيعه من الاسطوانات وكذلك مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال كتعويض عن فوات فرص تسويق هذه القصيدة مستقبلاً ، وكذلك مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال كتعويض عن ما لحق موكله من الانتقاص الذي تعرض له من قبيلته ومجتمعه والتقليل من قدره بعد سرقة شعره، وكذلك مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال عن الضرر النفسي الذي لحق بموكله بالإضافة إلى أجرة المحاماة وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال ، ولم يقدم ما يستند إليه في مطالباته المالية بهذه المبالغ.

وحيث نصت المادة (٢٢) من النظام الفقرة (٤): (يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى ، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به)، وحيث أن القصيدة تقدمت بها مؤسسة لنشرها في (قناة الفضائية) وتم نشرها مرة واحدة حسب إقرار صاحب المؤسسة المدعى عليها كما نشرتها في موقعها الإلكتروني وموقعها على اليوتيوب ولم تحصل المؤسسة المدعى عليها على موافقة صاحب القصيدة ، ولم تثبت من وجود الفسوحات النظامية للقصيدة محل الدعوى، وعليه فإن المؤسسة مسئولة عن النشر وتحمل مسؤولية تعويض المدعي لما تم إنتاجه من اسطوانات ونشره في وسائل النشر المشار إليها باعتبارها المستفيدة من النشر.

وحيث أقر الشاعر ، بأنه قام بتغيير بعض كلمات القصيدة وقام بنسبتها لنفسه مما يعد مخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف.

وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

لذا فإن اللجنة تقرر:

- (١) رد الدعوى المقامة من / نواف ، بصفتها وكيلاً عن / عيد ضد المدعى عليها / قناة الفضائية لعدم ثبوت مخالفتها لنظام حماية حقوق المؤلف.
- (٢) إيقاع عقوبة الغرامة للحق العام بحق / عادل ، صاحب مؤسسة الإعلامية للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع بمكة المكرمة بواقع (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال لما هو مبين بالأسباب أعلاه.
- (٣) إلزام مؤسسة الإعلامية للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع بحذف القصيدة محل الدعوى من ألبوم السيديات ومن الموقع الإلكتروني ومن جميع الوسائل التي سبق وأن نشرتها فيها.
- (٤) إلزام مؤسسة الإعلامية للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع لصاحبها / عادل بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ، تعويضاً للحق الخاص للمدعي / عيد
- (٥) إيقاع عقوبة الغرامة بحق / ، بواقع (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ، وذلك لمخالفته نظام حماية حقوق المؤلف .

رقم (٧)

القرار رقم (٣١/٦) وتاريخ ١٤٣١/١/٣ هـ

حياسة كتب منسوخة ومصورة/ عدم العذر بالخطأ وجهل النظام/ إقرار/ رفض التعويض
لجهالته
(الوقائع)

بناء على الشكوى المقدمة من... مساعد المدير العام لمكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض ضد مكتبة... بحفر الباطن... بدعوى قيام المكتبة المدعى عليها ببيع كتب مصورة ومنسوخة تعود ملكيتها للمكتبة ويطالب بالتعويض المادي. تم الوقوف على المحل المذكور بتاريخ ١٤٢٨/٣/١٠ هـ فجرى ضبط كتب مصورة على النحو التالي: كتاب (فصول في تدريس اللغة العربية) تأليف د. حسن الخليفة، الناشر: دار الرشد، عدد نسخة واحدة، كتاب (فصول في تدريس التربية الإسلامية) تأليف د. حسن الخليفة، د. كمال الدين هاشم، الناشر: دار الرشد عدد نسخة واحدة، كتاب (فصول في اجتماعيات التربية) تأليف د. مصطفى زيادة، وآخرون، الناشر: دار الرشد، عدد ثلاث نسخ، كتاب (الفكر التربوي مدارسه واتجاهات تطوره) تأليف د. مصطفى زيادة، وآخرون، الناشر: دار الرشد عدد ثلاث نسخ، كتاب (الإدارة والتخطيط التربوي) تأليف د. خالد بن دهيش، الناشر: دار الرشد، عدد نسخة واحدة، كتاب (مقدمة في الإدارة والتخطيط التربوي) تأليف د. صلاح مصطفى. د. ندوى عمر، الناشر: دار الرشد، عدد نسخة واحدة، كتاب (الثقافة الإسلامية والتحديات المعاصرة) تأليف د. إيمان سعد الدين، الناشر: دار الرشد، عدد نسخة واحدة، كتاب (النمو الإنساني) تأليف د. محمود عطا، الناشر: دار الخريجي، عدد نسخة واحدة. وبعد الإطلاع على الأوراق المتعلقة بالقضية، المتضمن التحقيق مع صاحب المحل بشأن المخالفة المنسوبة إليه أقر بالمخالفة وأنه حصل بالخطأ وجهله والعمال بالنظام.

(الأسباب)

وحيث أن قيام المحل المدعى عليه بارتكاب هذا الفعل يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف، حيث حددت المادة (٢١) التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام؛ ومنها ما نصت عليه الفقرة (٦): (الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية)، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١٠): (الاحتفاظ



بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية، أو المستودع، أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، بأي حجة كانت). وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. لذا فإن اللجنة قررت معاقبة صاحب المحل بغرامة مالية، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة وإتلافها بموجب محضر، وصرف النظر عن التعويض لجهالته وعدم تحديده وتقديم أوجه إثباته.

رقم (٨)

القرار رقم (٣١/٧) وتاريخ ١٤٣١/١/٣ هـ الاعتداء على لحن قصيدة/ الاستعانة بخبير (الوقائع)

بناء على الشكوى المقدمة من... صاحب مؤسسة... للإنتاج بالمجموعة رقم الترخيص الإعلامي (٣٤٩٠٩) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٥ هـ ضد المنشد... بدعوى قيامه بالاعتداء على لحن قصيدة (هذي قصيدة) وهي إحدى قصائد شريط (المقناص ١) أداء المنشد/ حامد الضبعان وتملك المؤسسة تنازلاً كاملاً شاملاً اللحن والأداء من المنشد، وجميع الألحان التي في الشريط من تأليفه وصياغته، وقد قام المدعى عليه بتضمين وتركيب لحن قصيدة (هذي قصيدة) على قصيدة (شاعر المليون) في شريط (فالك المليون) من إنشاده وإنتاج مؤسسة... للإنتاج الإعلامي بالجبل الصناعية، وعمل جاهداً على حله ودياً قبل نزول شريطه إلا أنه رفض، ويطلب بتعويضه بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال. وبعد الاطلاع على كامل الأوراق المتعلقة بالقضية، المتضمن التحقيق مع... المنشد للقصيدة محل الخلاف، والذي أفاد بأن شريط (المقناص ١) للمنشد حامد الضبعان يخص مؤسسة...، وعلى هذا فإن المؤسسة المدعية لا يعرفها، وليس بينه وبينها أي قضية. اللحن الذي استخدمه في شريط (فالك المليون) يعتبر فلكلوراً شعبياً وتكرر في أكثر من شريط ولا يطابق للحن الذي تدعيه وفيه اختلاف عن اللحن الذي في شريط (فالك المليون)، وآخر بيتين فيه اختلاف عن اللحن الموجود في شريط (فالك المليون) وبما أنه هناك اختلافاً في اللحن فالموضوع ينتفي، ويرغب أن تعرض القصيدتان على أصحاب الاختصاص في الألحان لتتضح الصورة وهل هناك سرقة أم هناك اختلاف بين اللحنين من ناحية الأداء والطريقة والأبيات الجماعية والفردية.

(الأسباب)

قامت الإدارة العامة لحقوق المؤلف بمخاطبة الجمعية العربية للثقافة والفنون فرع الدمام للإفادة عن اللحنين؟ فورد خطابهم... المتضمن بأن الحكم على التشابه بين النشيدين يدخل في إطار المقارنة في استخدام الموروث الشعبي، والمتعارف عليه في السرقات الموسيقية ينحصر في النغم الملحن المكتوب موسيقياً على النوتة لحصر عدد الموازير المتشابهة بينها، فإذا كان عدد الموازير المتشابهة ثمانية حقول، فيعتبر في قانون الموسيقى سرقة، أما ما دون ذلك فيعتبر في إطار توارد الخواطر، ولا ينطبق ذلك على الفلكلور الشعبي المتاح للاستخدام عند جميع الموسيقيين، وقيام المدعى عليه بهذا الفعل لا يُعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف حيث نصت المادة (٣) الفقرة (٤): (يحمي هذا النظام أيضاً... (٤) مجموعات المصنفات والتعبيرات الفلكلورية للتراث الشعبي التقليدي، والمختارات منها؛ إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها)، وحيث نصت المادة (٧): (يعد التراث الشعبي ملكاً عاماً للدولة،



وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه)، فقد تبين للجنة عدم وجود اعتداء. لذا قررت رد الدعوى لعدم ثبوت المخالفة لأحكام نظام حماية حقوق المؤلف.

رقم (٩)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٣٩/٠٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠١ هـ

عبدالرحمن ، ضد منتديات (مكتبتنا العربية) الإلكتروني بالرابط: /دعوى

النظر في دعوى / عبدالرحمن ، ضد منتديات (....) الإلكتروني بدعوى الاعتداء على رسالته للدكتوراه بعنوان: (.....) ، ونشره في الموقع الإلكتروني منتديات (.....) للتحميل والعرض دون الحصول على إذن أو موافقة.

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم ٧٦٧٤١ وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥ هـ ومرفقاته ، المتضمن دعوى / عبدالرحمن ، بدعوى قيام الموقع الإلكتروني () بالاعتداء على رسالته للدكتوراه () من خلال نشر الكتاب في الموقع الإلكتروني منتديات () للتحميل دون إذن مسبق أو موافقة ، واختتم المدعي دعواه بالمطالبة بالتعويض المادي بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال ، وذلك لأن هذا الاعتداء منعه من الاستفادة من رسالته مادياً ومعنوياً ، وأنه كان بصدد طباعة رسالته بعدد عشرة آلاف نسخة كمرحلة أولى بسعر ثمانون ريالاً للنسخة الواحدة بعقد مالي مع أحد المواقع المتميزة غير أن قيام المدعي عليه بنشر رسالته حرمة من الاستفادة من ذلك.

وبناءً عليه قامت الإدارة العامة لحقوق المؤلف بتوجيه خطاب استدعاء أولي بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٣ هـ وخطاب إلحائي بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٧ هـ لصاحب موقع منتديات مكتبتنا العربية الإلكتروني عن طريق وسائل الاتصال و العناوين الظاهرة في الموقع للحضور والرد على الدعوى المقامة ضدهم ، إلا أنهم لم يتجاوبوا ولم يلتزموا بالحضور للرد على الدعوى المقامة ضدهم ، وعليه أحييت كامل أوراق المعاملة إلى اللجنة لإصدار القرار المناسب.

(الأسباب)

بعد اطلاع اللجنة على كامل أوراق المعاملة ، وعلى تقرير تحليل الأدلة الصادر من الإدارة العامة لحقوق المؤلف بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٧ هـ ، والمتضمن بأن رسالة الدكتوراه للمدعي المعنون بـ () ، ثبت أنها موجودة في الموقع الإلكتروني حسب الرابط أعلاه ، ومتاح لزوار الموقع لتحميله ، مما انتهى معه التقرير إلى ثبوت الاعتداء على حقوق المؤلف ، مما يعد وضع الكتاب بهذه الطريقة دون الحصول على موافقة من صاحب الحق تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ، حيث نصت المادة الثانية للمصنفات الأدبية المتمتعة بالحماية من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٠٧/٠٢ هـ (يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم ، أيأ كان نوع هذه المصنفات ، أو طريقة التعبير عنها ، أو أهميتها ، أو الغرض من تأليفها) وذكر منها في الفقرة رقم (١): (المواد المكتوبة كالكتب ، والكتيبات ، وغيرها) ، وحيث حددت المادة (٢١) من ذات النظام التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ، ومنها ما نصت عليه الفقرة (١): (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر ، أو نشره مدعياً ملكيته ، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم) ، ومنها ما نصت عليه الفقرة (١١) : (الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام ، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه).

وحيث اطلعت اللجنة على مخاطبات واستدعاءات الإدارة العامة لحقوق المؤلف للموقع المذكور للحضور والرد على الدعوى المقامة ضدهم ، ولم يتم التجاوب مع خطابات الاستدعاء رغم اشعارهم بوصول الاستدعاءات عن طريق الإيميل الإلكتروني وصفحة التواصل للموقع الإلكتروني.

وعليه فإن اللجنة تقرر:

- حجب الصفحة المشتعلة على الاعتداء على حقوق المؤلف لموقع منتديات مكتبتنا العربية الإلكتروني بالرابط الموضح أدناه.



رقم (١٠)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٣٩/١٦) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٥ هـ

دعوى شركة (مجلة) ، ضد محمد

وذلك للنظر في الدعوى المقامة من أحمد بصفته الوكيل الشرعي لشركة بدعوى قيام المدعى عليه بنشر صورته على غلاف مجلة موكلته وإعداد تقرير مزور على صفحة مزورة في مجلة موكلته عن طريق التحايل.

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم ٦٨٩٢ وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٣ هـ ومرفقاته ، المتضمن دعوى الوكيل الشرعي لشركة/أحمد ، بدعوى جاء فيها :- (قام المدعى عليه بنشر صورته على غلاف مجلة موكلتي في عدد شهر (يونيو ٢٠١٦ م) وإعداد تقرير مزور على صفحة مزورة في المجلة عن طريق التحايل ونشر الغلاف والتقرير في صحيفة طيف الجامعة الخاصة بجامعة الأمير سلطان الأهلية في العدد رقم (١٥٥) ، واختتم المدعي وكالة دعواه مطالباً بتطبيق العقوبات المقررة نظاماً وتعويض موكلته بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال نتيجة تفويت مصلحة المدعية ، والإساءة لها ، وضعف مصداقية مجلة موكلته من ناحية الإعلانات مما يجعل الإعلان بها غير مرغوب إضافةً إلى مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال أتعاب المحاماة.

وباستدعاء المدعى عليه بموجب مذكرة استدعاء مرفقة بصورة من لائحة الدعوى مؤرخة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٩ هـ ، لم يتجاوب للحضور ، وتم توجيه خطاب استدعاء للمرة الثانية بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٠ هـ على عنوانه الرسمي ولم يتجاوب للحضور ، وبوقوف موظف الضبط بالوزارة على مقر عمل المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٣ هـ لتسليم المدعى عليه خطاب الاستدعاء للمرة الثالثة رفض المدعى عليه استلام الخطاب ، بناء عليه تم إحالة القضية للجنة لاتخاذ القرار المناسب.

(الأسباب)

تتمثل هذه الدعوى فيما يتلخص ذكره بحسب ما ورد في دعوى وكيل المدعية قيام المدعى عليه بنشر صورته الشخصية على غلاف مجلة موكلته في عدد شهر (يونيو ٢٠١٦ م) وإعداد ونشر تقرير مزور على صفحة مزورة في المجلة عن طريق التحايل ونشر الغلاف والتقرير في صحيفة طيف الجامعة الخاصة بجامعة الأمير سلطان الأهلية في العدد رقم (١٥٥) ، وعليه فإن الدعوى مقبولة شكلاً وموضوعاً ومن اختصاص لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف استناداً لنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٠٧/٠٢ هـ.



في مادته (الثانية) الفقرة (٨): (يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم) ومنها (أعمال التصوير الفوتوغرافي ، أو ما يماثله).

وبعد الاطلاع على كامل أوراق القضية والاطلاع على تقرير تحليل الأدلة المؤرخ في ١١/٤/١٤٣٨ هـ والمتضمن بأنه بعد معاينة وفحص المستندات المرفقة من المجلة المدعية اتضح بأن المدعى عليه قام بتغيير صورة غلاف المجلة المدعية في العدد رقم (٤٨) لشهر (يوليو ٢٠١٦ م) ووضع صورته كشخصية للعدد مع تغيير رقم العدد إلى رقم (٥٢) والإبقاء على نفس التاريخ، أي أن المدعى عليه قام بتزوير نسخة لم تصدر من الأساس مما انتهى معه التقرير إلى ثبوت اشتغالها على اعتداء على حق المؤلف.

وحيث ثبت للجنة بأن المدعى عليه / ، قام باستخدام ونشر صورته الشخصية محل الدعوى على الغلاف الخارجي للمجلة المدعية دون الحصول على موافقة خطية ودون علم صاحبة الحق ، كما قام بتعديل محتوى غلاف المجلة الحقيقي وقام بتغيير رقم العدد وإضافة صورته الشخصية على كامل الصفحة ونشرها ، كما قام بإزالة معلومات وعنوانين المجلة من الغلاف الخارجي ، مما يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ، حيث حددت المادة (٢١) التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ، ومنها ما نصت عليه الفقرة (١): (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر ، أو نشره مدعياً ملكيته ، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم) ، كذلك ما نصت عليه الفقرة (٢): (تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقة الخطية المسبقة على ذلك سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم) ، كذلك ما نصت عليه الفقرة (٤): (إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف)، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١١) من ذات المادة : (الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام ، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه).

كما نصت المادة (١٢) من اللائحة التنفيذية من نظام حماية حقوق المؤلف الفقرة (ثانياً): (يعتبر تعدياً كل استخدام للمصنف يتخطى مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات التالية :)
٢/ استخدام المصنف لأغراض تجارية أو استهداف الربح ، ٣/ استخدام المصنف بطرق لا يسمح بها المؤلف ، ٥/ أي تصرفات تعيق المؤلف من ممارسة حقه الأدبي أو المالي) .

وحيث نصت المادة (٢٢) من النظام الفقرة (٤): (يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى ، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به) ، وبما للجنة من صلاحية تقدير قيمة الاعتداء فقد قدرت اللجنة تعويض

المدعية فيما يتعلق بحقوق المؤلف بمبلغ وقدره (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعين ألف ريال وذلك قيمة المثل من سعر الإعلان أو استخدام الصورة للإعلان في غلاف المجلة للصفحة الاولى.

وحيث أنه تم تبليغ المدعى عليه في مقر عمله من خلال محضر الاستدعاء المعد من الادارة ورفض المدعى عليه التوقيع على محضر الاستدعاء وتم إعداد محضر بذلك من موظف الضبط بالوزارة مما يعد رفض المدعى عليه الحضور لتقديم رده على الدعوى رغم علمه بالموعد المحدد نكولاً ، وإقراراً منه بالمخالفة الثابتة بحقه ، مما يصبح قرار اللجنة حضورياً بحقه ، حيث نصت المادة (٥٧) الفقرة (٢) من نظام المرافعات الشرعية : (إذا تبلع المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ... إلخ ، فتحكم المحكمة في الدعوى ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) .

وحيث نصت المادة (٢٢) من نظام حماية حقوق المؤلف على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة ، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

ولجسامة هذه المخالفة والاعتداء فإن اللجنة تقرر :.

(١) إيقاع عقوبة الغرامة بحق / محمد ، أردني الجنسية ، بواقع (٤٠,٠٠٠) أربعين ألف ريال.

(٢) إلزام المدعى عليه محمد ، أردني الجنسية ، بدفع مبلغ وقدره (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعين ألف ريال ، كتعويض للمدعية شركة (مجلة....) ، لما هو موضح بالأسباب.

رقم (١١)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

بشأن مخالفة/

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم ومرفقاته، المتضمن أنه تم الوقوف على المحل المذكور أعلاه من قبل موظف الضبط بالوزارة وتفتيشه بتاريخ
فجرى ضبط ما يلي:-

- عدد (٢٩٩٠٠) تسعة وعشرون ألف وتسعمائة اسطوانة مدمجة تحتوي على مواد سمعية ومرئية منسوخة.
 - عدد (٢) جهازي نسخ اسطوانات لنسخ المصنفات.
 - عدد (١) جهاز حاسب آلي مكتبي يحتوي على أفلام منسوخة.
- وبعد اطلاع اللجنة على محضر ضبط المواد المبينة أعلاه، وكذلك على تقرير تحليل الأدلة للمضبوبات المشار إليها والمؤرخ في ومفاده بأن المضبوطات تم فحصها وثبت أنها محملة بمصنفات منسوخة ومخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف، كما اطلعت اللجنة على محضر التحقيق المؤرخ في ، مع صاحب المحل، وأقر بما تم ضبطه بالمحل، وتعهد بعدم التكرار ، وإغلاق المحل.

(الأسباب)

وحيث ثبت للجنة أن ضبط المخالفة المشار إليها يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية، حيث حددت المادة (٢١) من النظام التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام، ومنها ما نصت عليه الفقرة (٦): (الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق؛ مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية)، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١٠) من ذات المادة: (الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية، أو المستودع، أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بأي حجة كانت).



وحيث نصت المادة (١١) من اللائحة التنفيذية على مسئولية الاعتداء ومنها ما نصت عليه الفقرة (١): (يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من يحصل على نسخة أصلية لأي مصنف فكري ويقوم باستغلاله كتأجيله أو تحويله أو السماح لآخرين بتصويره أو استنساخه أو غير ذلك من التصرفات التي تؤثر أو تعيق المؤلف عن ممارسة حقوقه).

وحيث تبين بأن صاحب المحل سبق وأن ارتكب عدة مخالفات للنظام ، منها عدد (٣) ثلاثة مخالفات على محل وكذلك عدد (٤) أربعة مخالفات على محلاته الإعلامية الأخرى ، وصدر بحقه عدة قرارات وهي كالتالي :-

- (١) اقرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم القاضي بتغريمه مبلغاً وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وإغلاق المحل لمدة (١٠) عشرة أيام، على محله.
- (٢) قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم القاضي بتغريمه مبلغاً وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال.
- (٣) قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم القاضي بتغريمه مبلغاً وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، وإغلاق المحل لمدة (٣٠) ثلاثين يوماً، على محله
- (٤) قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم القاضي بتغريمه مبلغاً وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وإغلاق المحل لمدة (٣٠) ثلاثين يوماً، على محله
- (٥) قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم القاضي بتغريمه مبلغاً وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، على محله () .
- (٦) قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف القاضي بتغريمه مبلغاً وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وإغلاق المحل لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً على محله
- (٧) قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف القاضي بتغريمه مبلغاً وقدره (٢١,٠٠٠) إحدى وعشرون ألف ريال، وإغلاق المحل لمدة (٢٠) عشرون يوماً على محله /

وحيث أن صاحب المحل يمارس النشاط الاعلامي بلا ترخيص نظامي ، مما يعد مخالفة لنظام المطبوعات والنشر ، مما توصي معه اللجنة إلى إحالة نسخة من المعاملة إلى المطبوعات بوزارة

الثقافة والإعلام لاتخاذ الإجراء المناسب ، وحيث ثبت للجنة قيامه بالنسخ والاعتداء على حقوق الغير وبيع المصنفات المنسوخة والتكسب بطرق غير نظامية ، وأن ما تم ضبطه من اسطوانات مخالفة للنظام تعتبر كمية كبيرة ، ونظرا لجسامة المخالفة ولضخامة الكمية المضبوطة ، إضافة إلى وجود سوابق صادرة ضد صاحب المحل ، الأمر الذي ترى معه اللجنة تشديد العقوبة ، حيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة ، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

لذا فإن اللجنة تقرر ما يلي .:

- (١) إيقاع عقوبة الغرامة بحق المواطن/ بواقع (٩٩,٠٠٠) تسعة وتسعين ألف ريال.
 - (٢) مصادرة المضبوطات محل المخالفة ، وإتلافها بموجب محضر.
 - (٣) ايقاع عقوبة السجن لمدة (٢٠) عشرين يوماً بحق المواطن.
- وذلك لجسامة المخالفة وضخامة الكمية المضبوطة ، وإحالة نسخة من المعاملة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للترافع بشأن ذلك أمام ديوان المظالم إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم (٤٦٩٠) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ.

رقم (١٢)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٣٩/٢٦) وتاريخ ١٩/٥/١٤٣٩ هـ

دعوى/ عبدالرحمن ، ضد/ قناة الفضائية.

النظر في الدعوى المقامة من/ عبدالرحمن ، ضد/ قناة ، بدعوى قيام القناة المدعى عليها بنشر أجزاء من مقطع فيديو من تصويره وإخراجه في برنامج (.....) وإزالة اسمه من الفيديو بدون موافقته ووضع حقوقهم على المقطع.

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم ٢٠٦٥٦ وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ هـ ومرفقاته ، المتضمن دعوى / عبدالرحمن ، ضد/ قناة الفضائية ، جاء فيها : (قامت قناة الفضائية ومن خلال برنامج ، بعرض أجزاء من مقطع فيديو من تصويري وإخراجي في قناتي باليوتيوب وذلك يوم الاثنين الموافق ٣٠/١١/٢٠١٥ م الحلقة رقم ٦٨٥ وعنوان الحلقة (الكشطات) بدون موافقتي وإزالة حقوقي من المقطع وكتابة جميع الحقوق محفوظة لي في ختام الحلقة) ، وفي نهاية الدعوى طالب المدعي بالتعويض المادي بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال مع الاعتذار وذلك لأن الحلقة شاهدها الملايين وكذلك عدم عرض اسمه مما سبب له الانزعاج والتوتر ، وكذلك عند الاتصال بالقناة رفضوا الدعم المادي ، وأيضاً الإرهاق بسبب العمل لمدة أسبوع في البر لتصوير المقطع وقيمة تكاليف الرحلة وقيمة معدات التصوير، وإيراد الإعلانات من خلال نشرها.

وباستدعاء المدعى عليها ، حضر الوكيل الشرعي للقناة/ منصور ، سعودي الجنسية ، بموجب الوكالة رقم والصادرة من القنصلية العامة للمملكة في دبي والمصادق عليها من وزارة الخارجية بتاريخ ٥/١٠/١٤٣٥ هـ، وقدّم خطاباً بتاريخ ٢٠/٦/١٤٣٧ هـ جاء فيه :

(لم نتمكن من إعداد الرد الملائق لصحيفة الدعوى وذلك لأن المدعي في لائحة الدعوى لم يذكر وقت عرض المقطع محل الشكوى لأن الحلقة احتوت على عدة مقاطع ويطلب بضرورة ذكر البيانات التفصيلية لدعواه لكي يتمكن من الرد على الدعوى).

وبتاريخ ٢٩/٦/١٤٣٧ هـ قدم المدعي بياناً بمواطن الاعتداء جاء فيه : (أنه تم عرض المقطع عبر عدة أجزاء وتم حساب أوقات عرض المقطع بمجموع (١٠٠) ثانية وأنه تم الاتصال بي من قبل معد البرنامج () بعدما قمت بإرسال رسالة لهم للتفاوض قبل رفع الدعوى لكن للأسف لم استفد شيء ، وقال لي إنك سوف تعمل معنا بدون مقابل مادي بل بمقابل الدعم بإظهار اسمي بالقناة ولأنني لم اقتنع بهذا نفسياً اضطررت أن أواصل المكالمة إلى أن تنتهي وفعلت ذلك وبعدها بيومين قمت برفع الدعوى وتم إرفاق تسجيل للمكالمة).



وباستدعاء وكيل المدعى عليها للرد قدّم مذكرة جوابية مؤرخة بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٠٧ هـ جاء فيها:
(أفيدكم بأن موكلتي قد تواصلت مع المدعي والذي أبدى موافقته الصريحة على بث المقطع وقد أقر المدعي في لائحة دعواه بذلك عندما قال (واضطرتت أن أواصل المكالمة إلى أن تنتهي وفعلت ذلك وبعدها بيومين قمت برفع الدعوى ولديّ المكالمة مسجلة) وموكلتي تحتفظ بنسخة مسجلة للمكالمة التي دارت مع المدعي كإثبات على صحة ما ذكرنا ، ومن ناحية أخرى فقد حرصت موكلتي حفظ حقوق المدعي حتى بعد حصولها على موافقته الصريحة ببث المقطع وذلك من خلال قيام موكلتي بذكر اسم المدعي في موقع برنامج الثامنة على الموقع الإلكتروني للقناة إرفاق ما يثبت ذلك وفي كل ما سبق يتضح لسعادتكم أن موكلتي لم تخالف النظام ونطلب من سعادتكم رد الدعوى لعدم صحتها).

وبتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٠٩ هـ قدم المدعي رداً على مذكرة وكيل المدعى عليها جاء فيه : (أن القناة لم تقم بالتواصل معي بشأن المقطع محل الشكوى حيث قاموا بالاتصال بعد عرض المقطع ولم أقدم لهم الموافقة نهائياً ، وبالنسبة لنشر اسمي بالموقع فقد حصل ذلك بعد أن أجريت المكالمة ومثبت ذلك بالمكالمة ، واكتفي بما قدمت من أدلة وأقوال).

وبتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٦ هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية جاء فيها : (بخصوص ما ذكره المدعي من عدم تواصل القناة معه فإن ذلك يعد إنكاراً لما سبق الإقرار به من قبل المدعي نفسه حيث أقر في لائحة الدعوى التفصيلية بحدوث الاتصال بينه وبين القناة وموافقته على عرض اللقطات وكما تعلمون بأن الإقرار هو سيد الأدلة ، والذي لا يحتاج معه إلى أي دليل آخر ، ولا يؤثر في ذلك ما ذكره المدعي من عدوله عن الموافقة بعد يومين ، وإقامة الدعوى ، ومما يؤكد حدوث الاتصال الهاتفي المشار إليه أنه تضمن اتفاق على نقاط معينة هو إقرار المدعي في نفس اللائحة المشار إليها أن الاتفاق أكد على المقابل الذي سيحصل عليه نظير هذه الموافقة ، والقناة أوفت بما تم الاتفاق عليه وأظهرت اسم المدعي في الموقع ، ولكل ما سبق نطالب برد الدعوى لعدم صحتها، ونكتفي بما تم تقديمه).

وبما سبق من الدعوى والإجابة واكتفاء الأطراف قُفل باب المرافعة في القضية وأحيلت للجنة للدراسة والتأمل وإصدار القرار ، وبدراسة أوراق القضية طلبت اللجنة مخاطبة المدعي لتقديم تفاصيل وحصر الأضرار وتقديم ما يثبت استحقاقه لمبلغ التعويض الذي يطالب به مع تقديم المكالمة الصوتية بينه وبين المدعى عليها.

وبتاريخ ١٤٣٧/١١/١٩ هـ قدم المدعي إفادة خطية تضمنت بأنه لا يملك الفواتير لأنه لم يتوقع أن ينتهك حقه ، وبشأن مبلغ التعويض لأن الحلقة شاهدها الملايين ومكاسب الإعلانات من خلال نشرها ، والإرهاق بسبب العمل لمدة أسبوع في البر لتصوير المقطع وقيمة تكاليف الرحلة وقيمة معدات التصوير ، وكذلك إزالة اسمه من المقطع مما سبب له الانزعاج.

وبالنسبة لما طلبته اللجنة من المكاملة الصوتية بين المدعي والمدعى عليها وكتابة تفاصيل المقطع، أفاد المدعي بأن المكاملة ليست متوفرة لديه.

وقدّم وكيل المدعى عليها المكاملة الصوتية التي دارت مع المدعي وموكلته ، وبعد سماع وتدقيق المكاملة اتضح أنها تمت بعد نشر مقطع الفيديو محل الدعوى.

(الأسباب)

بعد الاطلاع على كامل الأوراق وعلى دعوى المدعي وعلى رد المدعى عليه وكالة ، وبعد التأكد من صفة الأطراف ، حيث أن الاختصاص من المسائل الأولية التي تتطلب الأخذ بها قبل البت بموضوع الدعوى ، وحيث أن دعوى المدعي تتعلق بالاعتداء على مصنف محمي وفق نظام حماية حقوق المؤلف ، وعليه فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً وموضوعاً استناداً للمادة (الثانية) من الفصل الأول من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٠٧/٠٢ هـ ، حيث نصت : (يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيّاً كان نوع هذه المصنفات ، أو طريقة التعبير عنها ، أو أهميتها ، أو الغرض من تأليفها) منها ما ذكر في الفقرة (٣) : (المؤلفات المسرحية ، والتمثيلات ، والاستعراضات ، ونحو ذلك من العروض التي تؤدي بالحركة أو بالصوت أو بهما معاً) .

وباطلاع اللجنة على تقرير تحليل الأدلة لمقطع الفيديو محل الدعوى والمؤرخ في ١٤٣٧/٠٣/١١ هـ ، ومفاده بأنه بعد معاينة ومطابقة الأدلة اتضح أن المدعى عليها قناةعرضت المقطع الخاص بالمدعي على القناة في برنامج (الثامنة) من الدقيقة ١٤,٣٧ إلى الدقيقة ١٥,٠٧ (دقيقة وسبعة ثواني) وكذلك من الدقيقة ١٠,٣٠ إلى ١١,٠٣ بما مجموعه (ثلاثة وثلاثون ثانية) وتم حذف وإزالة اسم المدعي الذي يظهر في بداية ونهاية أساس مقطع الفيديو العائد له ، وفي نهاية برنامج المدعى عليها وُضعت عبارة جميع الحقوق محفوظة لقناة..... ، مما انتهى معه تقرير تحليل الأدلة إلى ثبوت اشتغالها على اعتداء على حقوق المؤلف.

وحيث ثبت للجنة بأن قيام المدعى عليها (قناة) بنشر أجزاء من مقطع الفيديو محل الدعوى كان دون موافقة خطية من المدعي صاحب الحق ودون الإشارة إليه ، كما تبين للجنة بأن المكاملة التي دارت بين الطرفين كانت بعد عرض ونشر واستغلال المقطع ، مما يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ، حيث حددت المادة (١٣) من نظام حماية حقوق المؤلف في الفقرة (٢) لتنظيم العلاقات التعاقدية بما نصه (يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف) ، كما نصت المادة (٢١) على التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ، ومنها ما نصت عليه الفقرة (١) : (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر



، أو نشره مدعياً ملكيته ، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم) ، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١١) من ذات المادة : (الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام ، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه) ، وبالنظر إلى طلبات المدعي المتمثلة بالمطالبة بالتعويض المادي بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال ، ولم يقدم ما يستند إليه في تحديد مبلغ مطالباته المالية هذه ، إلا أن ثبوت الخطأ والمخالفة تتطلب الحكم له بالتعويض بما للجنة من سلطة تقديرية في ذلك استناداً للمادة (٢٢) من النظام الفقرة (٤): (يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى ، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به) .

وعليه فإن اللجنة تقرر:

- ١) إيقاع عقوبة الغرامة بحق المدعى عليها / قناة بواقع (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ، لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف.
- ٢) إلزام المدعى عليها / قناة بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ، كتعويض للمدعي / عبدالرحمن ، رقم سجله المدني (١٠٨٠٦٩٨٠٤٤) لما هو موضح بالأسباب .
- ٣) إلزام المدعى عليها / قناة بإزالة مقطع الفيديو العائد للمدعي من البرنامج ومن موقعها وجميع محرّكات البحث التابعة لها.

رقم (١٣)

القرار رقم (٣٩/٢٤) وتاريخ ١٢/٥/١٤٣٩ هـ

نشر صورة من تصويره دون إذن/ توثيق العلاقة التعاقدية في حقوق المؤلف/
ثبوت الضرر المادي مقابل نشر الصورة دون إذن/ سلطة اللجنة التقديرية في التعويض
(الوقائع)

بناء على الدعوى المقامة من مواطن ضد هيئة وكالة الأنباء السعودية (واس) بدعوى نشر صورة فوتوغرافية من تصويره للأمطار التي هطلت على الهدا بمحافظة الطائف في حسابها على تويتر بتاريخ ٢٠١٥/٠٩/٠٦ م دون موافقته ووضع توقيعهم على الصورة، والمدعي نشرها في حسابه بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٢٦ م وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة نشرت ذات الصورة مع الإشارة إلى اسمه كمصور، ويطالب بالتعويض بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال للتعدي على حقوقه وتفويت منفعة بيع الصورة والتعدي على المجهود الذي قام به لالتقاط الصورة. وتوجيه استدعاء للمدعي عليها قدّمت جوابها المتضمن بأن "واس" لديها تعاون مع العديد من الجهات الحكومية بشأن الأخبار والصور، وحيث أن الصورة محل الدعوى تم نشرها على موقع إمارة منطقة مكة المكرمة فقد قام مكتب "واس" بمحافظة الطائف بإضافة هذه الصورة إلى عدد من الصور الخاصة لمصور "واس" وتم نشرها باعتبار أن مصدرها المعتمد إمارة منطقة مكة المكرمة مع عدم وضع إشارة إلى ملكية الصورة بخلاف الصور الأخرى، لذلك فإن تعاون "واس" مع الجهات الحكومية الأخرى لا يعني انتهاكاً لأي حقوق بالإضافة إلى أن الإمارة لم تشعرنا بخصوصية هذه الصورة وخضوعها لأنظمة حقوق المؤلف. وقدّم المدعي رده عليهم واكتفي به.

(الأسباب)

تتمثل هذه الدعوى فيما يتلخص ذكره بحسب ما ورد في دعوى المدعي قيام المدعي عليها هيئة وكالة الأنباء السعودية (واس)، بنشر صورة فوتوغرافية من تصوير المدعي في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) دون موافقته ودون ذكر المصدر وعليه فإن الدعوى مقبولة شكلاً وموضوعاً ومن اختصاص لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف استناداً لنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٠٧/٠٢ هـ، في مادته (الثانية) : (يحى هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم) الفقرة (٨) : (أعمال التصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله). وحيث اطلعت اللجنة على تقرير تحليل الأدلة المؤرخ في ١٤٣٧/٠١/١٥ هـ ومفاده بأنه بعد معاينة الأدلة اتضح أن الصورة تعود للمدعي وأن الصورة نشرتها إمارة منطقة مكة المكرمة بموافقة المدعي وأشارت إلى اسمه في الصورة وأن المدعي عليها نشرتها دون موافقة من المدعي ودون الإشارة إلى اسمه، مما انتهى معه التقرير إلى ثبوت اشتغال الصورة على اعتداء على حقوق المؤلف. وحيث ثبت للجنة بأن قيام هيئة وكالة الأنباء السعودية



(واس) بنشر هذه الصورة محل الدعوى على موقعها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) كان دون الحصول على موافقة خطية من المدعي صاحب الحق ودون الإشارة إلى اسمه بالإضافة إلى قيامها بوضع شعار (واس) على الصورة محل الدعوى دون موافقة مما يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف حيث حددت المادة (١٣) من نظام حماية حقوق المؤلف في الفقرة (٢) لتنظيم العلاقات التعاقدية في نصها (يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف). كما حددت المادة (٢١) التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ومنها ما نصت عليه الفقرة (١): (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر أو نشره مدعياً ملكيته أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم)، وكذلك ما نصت عليه الفقرة (٤): (إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف)، وكذلك ما نصت عليه الفقرة (١١) من ذات المادة: (الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه). وبالنظر إلى طلبات المدعي المتمثلة بالمطالبة بالتعويض المادي بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال لم يقدم ما يستند إليه في تحديد مبلغ التعويض، وحيث نصت المادة (٢٢) من النظام الفقرة (٤): (يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به)، وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

وعليه فإن اللجنة قررت عقوبة الغرامة بحق المدعي عليها وإلزامها بدفع مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ريال كتعويض للمدعي لما هو موضح بالأسباب، وإلزام المدعي عليها بإزالة وحذف الصورة محل الدعوى من حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

رقم (١٤)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٣٩/٣٦) وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٣٩هـ

دعوى / شركة ، ضد معرض مجوهرات

النظر في الدعوى المقامة من / شركة وتاريخ ١٨/٠٨/١٤٣٣هـ ، ضد معرض مجوهرات بدعوى اعتداء المدعى عليه على تصميمين خاصين بالشركة وتقليدهما وبيعهما في معرضه. تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم ١٦٨٢ وتاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٨هـ ومرفقاته ، المتضمن دعوى المدعي وكالة / هشام بصفته وكيلاً شرعياً عن شركة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة ، ضد معرض مجوهرات للذهب والمجوهرات ، بدعوى جاء فيها :- (قام المعرض المدعى عليه بالاعتداء على تصميمين من تصاميم مجوهرات موكلتي الخاصة بمجموعة السيف (سلسال ، خاتم) وهي مصنعات محمية بموجب النظام حيث قام المدعى عليه بتقليد التصميمين وعرضهما في معرضه وبيعهما مما أثر على سمعة موكلتي وأصابها بالضرر المادي ، وتسبب هذا الاعتداء في تشويه سمعة موكلتي تجارياً بالإضافة إلى تضرر القيمة السوقية لتصاميم موكلتي ومنتجاتها) ، واختتم المدعي وكالة دعواه بطلب تعويض بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال نتيجة للتعدي على حقوق موكلته وكذلك إغلاق المنشأة المعتدية وشطب ترخيصها ومصادرة القطع المقلدة وأخذ التعهد على المعرض بعدم الاعتداء على منتجات موكلته.

وباستدعاء صاحب معرض مجوهرات للذهب والمجوهرات ، حضر / نهار بصفته وكيلاً شرعياً عن المدعى عليه بموجب الوكالة الشرعية وبمواجهته بالدعوى قَدَمَ مذكرة جوابية مؤرخة بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٣٨هـ جاء فيها: (موكلي قام بشراء البضاعة محل الدعوى من دولة لبنان قبل خمسة أعوام ظناً منه بأنها نماذج جديدة وموديلات حديثة ولم يقم بإجراء أي تعديلات عليها ، ولا يوجد أي علامة أو ختم يفيد بأن التصاميم مملوكة لأي جهة ولا يعرف موكلي بوجود مثل لهذه البضاعة في السوق المحلي وهذا يدل على حسن نيته ، وقام موكلي بعرض البضاعة في معرضه ولفترة وجيزة وعندما علم بأنها مشابهة لبضاعة أخرى داخل المملكة قام بسحبها وصهرها احتراماً لحقوق الآخرين وحفاظاً على سمعته الشخصية مع العلم بأنه لم يقم ببيع أي قطعة منها ، وقام مفتشو الوزارة بعمل تفتيش في معرض موكلي ولم يثبت في حق موكلي أي اعتداء على حقوق الآخرين ، ولكل ما تقدم فإننا نؤكد بعدم علم موكلي بوجود حقوق لأي جهة أخرى على البضاعة المعروضة لديه ونطالب برد الدعوى).

وبتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٢ هـ قَدَمَ وكيل الشركة المدعية مذكرة رد على إجابة وكيل المعارض المدعى عليه جاء فيها : (أن رد وكيل المدعى عليه لا يوجد فيه ما يستوجب الرد ويأمل بعرض القضية على اللجنة لإصدار القرار متمسكاً بطلباته في لائحة الدعوى). وباكتفاء طرفي الدعوى بما قدما من دعوى وإجابة ، أُحيلت كامل أوراق المعاملة للجنة للدراسة وإصدار القرار.

(الأسباب)

تتمثل هذه الدعوى فيما يتلخص ذكره وفق ما ورد في دعوى المدعي قيام المؤسسة المدعى عليها بالاعتداء على تصميم يعود للشركة المدعية ، وعليه فإن الدعوى مقبولة شكلاً وموضوعاً ومن اختصاص لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف استناداً لنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٠٧/٠٢ هـ، في مادته (الثانية) : (يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم) ومنها الفقرة (٩): (الصور التوضيحية ، والخرائط الجغرافية ، والتصاميم ، والمخططات ، والرسوم الكروكية ، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا ، والطبوغرافيا ، وفن العمارة ، والعلوم).

وبعد الاطلاع على كامل أوراق القضية ، وعلى تقرير تحليل الأدلة المؤرخ في ١٤٣٨/١٠/١٩ هـ والمتضمن بأنه بعد معاينة وفحص المستندات المرفقة من الشركة المدعية ومعاينة الفسخ النهائي الصادر من وزارة الثقافة والإعلام برقم (١٥٥٤) وتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٢ هـ لكاتب التصميم المتضمن صورة من التصميمين محل الدعوى العائد للشركة المدعية وأنه بعد معاينة وفحص المستندات المرفقة من الشركة المدعية اتضح تطابق ما يقوم ببيعه المعارض المدعى عليه مع منتجات المدعية بالإضافة إلى قيام المعارض المدعى عليه بعرض التصميمين محل الدعوى في (تويتر) مما انتهى معه التقرير إلى ثبوت اشتغالها على اعتداء على حقوق المؤلف.

وحيث ثبت للجنة بأن معروض مجوهرات للذهب والمجوهرات استخدم ونشر وعرض هذان التصميمين محل الدعوى من أجل البيع في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مما يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ، حيث حددت المادة (٢١) التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ، ومنها ما نصت عليه الفقرة (٧): (تصنيع أو استيراد أدوات لغرض البيع أو التأجير لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحق) ، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١١) من ذات المادة : (الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام ، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه).

وبالنظر إلى طلبات المدعي وكالةً المتمثلة بطلب التعويض المادي بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال نتيجة للتعدي على حقوق موكلته ، ولم يقدم ما يستند إليه في مطالبته



المالية هذه ، وحيث أن البادي من النزاع أن للمدعي حقاً مكتسباً في مقابل الاعتداء على تصاميمه وعرضها للبيع وهذا الحق متاح له بتقدير ما يستحقه عن ذلك ويمكن الوصول إليه بما للجنة من سلطة تقديرية ، حيث نصت المادة (٢٢) من النظام الفقرة (٤): (يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى ، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به).

وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة ، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

وعليه فإن اللجنة تقرر:

- ١) إيقاع عقوبة الغرامة بحق معرض مجوهرات للذهب والمجوهرات) بواقع (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال لمخالفته نظام حماية حقوق المؤلف.
- ٢) إلزام معرض مجوهرات للذهب والمجوهرات بالرياض بحذف التصميمين محل الدعوى من موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
- ٣) إلزام معرض مجوهرات للذهب والمجوهرات بدفع مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ، كتعويض للشركة المدعية / شركة ، لما هو موضح بالأسباب.

رقم (١٥)

القرار رقم (٣٢/٩٨) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٢ هـ

نشر قصيدة دون إذن صاحبها ونسبتها إلى غير قائليها

(الوقائع)

بناء على الدعوى المقدمة من... ضد مؤسسة... للإنتاج والتوزيع الفني بالرياض، بدعوى قيام المؤسسة المدعى عليها بطرح شريط بعنوان (سامري ٢٠٠٦) متضمناً للقصيدة التي قام بتأليفها المدعي بعنوان: (هيضوني بتالي الليل) ونسبتها إلى شخص آخر ونشر قصيدته دون إذنه أو موافقته الخطية على ذلك، ويطالب بحقه الأدبي والمعنوي وتعويضه عن ذلك. والمدعي يملك القصيدة، وتنازل بها المؤسسة... للإنتاج والتوزيع الفني بالأحساء وصدر لقصيدته فسحاً إعلامياً باسم المؤسسة المتنازل لها برقم ٥٢١ وتاريخ ١٤٢٧/٢/١٨ هـ بعنوان: (.....)، وباستدعاء المدير العام المؤسسة المدعى عليها ومناقشته بشأن المخالفة المنسوبة إليه، أفاد بأنهم قاموا بطرح قصيدة (هيضوني) ضمن شريط سامري ٢٠٠٦ بناء على التنازل المقدم للمؤسسة من الشاعر... بموجب "عقد اتفاق وتنازل" برقم ١٥٤ وتاريخ ١٤٢٧/٧/٢٧ هـ المتضمن ما نصه: (وأقر بأنني أكون مسئولاً أمام مؤسسة... عن أي مطالبات قد توجه إليها من المؤلفين وكذلك الملحنين للأغاني المبينة أدناه) وورد ضمن الأغاني المتنازل عنها قصيدة (.....) كلمات / فلكلور - تلحين / فلكلور - أداء / فرقة...، كما أرفق إقراراً بتاريخ ١٤٢٧/٧/٢٧ هـ من... قائد الفرقة، بأن جميع الكلمات واللحن المتنازل عنها لصالح مؤسسة... بالعقد رقم ١٥٤ بأنها فلكلور، وسلمت المؤسسة... قائد فرقة... مبلغ (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وقد حصلت المؤسسة على فسح إعلامي للشريط باسمها بتاريخ ١٤٢٧/٨/١٠ هـ. وحيث قامت الإدارة المختصة بمخاطبة الجهات المعنية عدة مرات بطلب إبلاغ المدعو... لمراجعة الإدارة لأخذ إفادته حول هذه الدعوى إلا أنه لم يردها أي شيء حتى تاريخه بناء عليه تم رفع القضية للدراسة والتأمل وإصدار القرار.

(الأسباب)

وحيث أن قيام المؤسسة المدعى عليها بارتكاب هذا الفعل يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف، حيث حددت المادة (٢١) التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام، ومنها ما نصت عليه الفقرة (١): (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعياً ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي، أو عقد من مؤلف المصنف، أو ورثته، أو من يمثلهم). وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. وحيث أن منفعة بيع الشريط والاستفادة منه تجارياً كان لصالح المؤسسة المدعى عليها. لذا قررت اللجنة توقيع عقوبة الغرامة بحق المؤسسة المدعى عليها، وسحب شريط (سامري ٢٠٠٦) من إنتاج وتوزيع



المؤسسة المدعى عليها من الأسواق، والكتابة لإدارة المصنفات الفنية بإيقاف فسخ شريط
(٢٠٠٦...) المتضمن القصيدة محل الدعوى، وإلزام المؤسسة بعدم إعادة طبع الشريط إلا بعد
حذف قصيدة المدعي محل الدعوى ودفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تعويضاً للحق
الخاص لصالح المدعي.

رقم (١٦)

القرار رقم (٣٦/١٠١) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٩ هـ

للقضية رقم (٧٥١) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٥ هـ

دعوى / إبراهيم ، ضد / عبد المنعم

النظر في دعوى / ، ضد المواطن / بدعوى الاعتداء على أجزاء كبيرة من كتاب المدعي " ونشرها كمقالات في جريدة " " السعودية ، ومجلة " " الإماراتية ، دون إذن مسبق .

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم ٣٣٢٨٥ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٢ هـ ومرفقاته ، المتضمن دعوى / ، ضد / ، بدعوى جاء فيها :-

- أن المدعى عليه رأس في فترة من الفترات اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة ، وطلب نسختين هدية من كتابي " " ، فقامت بإرسالها له ، وذلك لغرض فكرة المشاركة في الاستشارات العقارية .
- عند زيارتي للمملكة العربية السعودية بدعوة من إحدى الشركات العقارية ، قرأت بالصدفة في جريدة ، وتفاجأت بمقالات باسم المدعي مأخوذة بالكامل من كتابي .
- وبالتتبع والبحث وجدت أنه نشر أكثر من (١٢) اثنا عشر مقالاً بنفس الطريقة ، وكذلك نشره مقالين في مجلة " آراء حول الخليج " الإماراتية ، مما يؤكد على تكراره للاعتداء وتجاهله لحق المؤلف .
- خسر كتابي صورته العلمية ، حيث كان من ضمن سلسلة كتب علمية عقارية ، وبالتالي فإن الشهرة المعنوية لا تقدر بثمن ، حيث خسرنا عروضاً عملية في الخليج نظيراً لهذا التعدي .
- كما أن هذا الاعتداء أدى إلى تقاعس الممولين والمستثمرين عن نشر هذه السلسلة التي من ضمنها الكتاب محل الدعوى .
- كتابي كلف أكثر من (٥٠) خمسين ألف دولار أمريكي بين الكتابة والتأليف ، بالإضافة إلى الزيارات التي أقوم بها لمنطقة الخليج للوقوف على ردت فعل الخبراء والمحللين وزيادة بعض الأبواب عليه قبل الطباعة .
- أطالب بإنزال أقصى العقوبات نظاماً ، وتعويضي مادياً بمبلغ (٤٤٣ ، ١٣٣) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً ، ، وسجن المعتدي على قدر اعتدائه على كتابي ، كما أطلب بتقديم اعتذار عبر الصحيفة والمجلة التي وقع فيها الاعتداء .

وأرفق المدعي إفادة صادرة من مؤسسة "....." ببيروت، وهي الموزع الحصري لكتابه محل الدعوى، أوضحت المؤسسة أنها استلمت بتاريخ ٢٨/١/٢٠٠٦ م، عدد (١٨٩١) ألف وثمانمائة وواحد وتسعون نسخة، بيع منها حتى شهر يناير ٢٠٠٧ م، عدد (٩٥٩) تسعمائة وتسعة وخمسون نسخة، ومنذ شهر فبراير ٢٠٠٧ م، وحتى شهر فبراير ٢٠١٠ م، توقف البيع نسبياً حيث بيع في هذه الفترة عدد (٧٦) ستة وسبعون نسخة فقط، علماً بأن النسخة الواحدة تباع للأفراد بمبلغ (٨٥) دولار أمريكي، وبسعر (٥٥) دولار أمريكي للكميات.

وبناء عليه تم مخاطبة المدعي عليه لأخذ إفادته حول الدعوى المقامة ضده، فحضر الوكيل الشرعي المواطن/ خالد ، ، وقدم مذكرة جوابية يمكن تلخيصها في الآتي (أن فعل موكلنا المهندس عبد المنعم كان عن حسن نية، وأن ما قام بنشره في مقالات محددة تضمنت بعض مقتطفات من مصنف غير مودع في المملكة العربية السعودية، ويهدف نشر الوعي والثقافة العامة ودون أن يحقق أي منفعة مالية أو أدبية خاصة، ولكون النشر الذي تم كان يهدف الثقافة العامة لعموم القراء وتناول مقتطفات بسيطة من كتاب المدعي لا تشكل في مجموعها إلا شكل يسير جداً وقد تم ذلك عن حسن نية، وحيث أن النظام قد نص صراحة على شرط أن يكون المصنف مسموحاً بتداوله في المملكة العربية السعودية حتى يتمتع بالحماية الواردة في نظام حماية حقوق المؤلف، ونظراً لكون المصنف لم يتم فسحه وإيداعه وفق الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية فإنه بذلك يفتقد شرط أساسي من شروط تمتعه بالحماية، ولهذا نلتمس من اللجنة المختصة حفظ الشكوى للأسباب الموضحة أعلاه).

وقد رأت اللجنة تحديد موعداً لطرفي القضية أو من يمثلهم نظاماً للمثول أمام اللجنة، لاستماع أقوالهم والرد على بعض استفسارات أعضاء اللجنة، وتم تحديد جلسة يوم الإثنين الموافق ٢٢/١٠/١٤٣٥ هـ، فحضر وكيل المدعي المواطن/ فهد بن عبدالله السيف، رقم سجله المدني ()، بموجب الوكالة الشرعية رقم ٣٥٨٢٧٤٦٩ وتاريخ ٢٧/٦/١٤٣٥ هـ، ووكيل المدعي عليه المواطن /باسم بن عاطف درويش، رقم سجله المدني ()، بموجب الوكالة الشرعية رقم ٣٥١٣٨٤٦٧٩ وتاريخ ٧/١١/١٤٣٥ هـ، و في بداية الجلسة قام المدعي وكالة بإيجاز دعوى موكله وعرض طلباته التي أوردها في صحيفة الدعوى إضافة إلى تكاليف السفر من وإلى الرياض وقبلها مدينة جدة لموكله / حيث قدم دعواه بداية في فرع الإدارة العامة لحقوق المؤلف بمدينة جدة ، وبمواجهة وكيل المدعي عليه بدعوى المدعي، أفاد أن موكله قد نشر المقالات بحسن نية، ولا يوجد إضافة على هذا الكلام، وطلب استلام صورة من لائحة الدعوى والمستندات والطلبات للرد عليها في الجلسة القادمة ، وأعطى الطرفين موعداً لجلسة قادمة أخرى بتاريخ ١٤/١١/١٤٣٥ هـ، الموافق ٢٠١٤/٩/٨ م.

وفي يوم الإثنين الموافق ١٤٣٥/١١/١٤ هـ، حضر وكيل المدعى عليه / باسم درويش ، وقدم مذكرة جوابية أفاد فيها أن موكله سبق وان تعارف مع المدعي في عام ٢٠٠٦ وبعبءا أرسل المدعي نسخة من كتابه وكتب عليها اهداء الى الاخ عبد المنعم مراد تقديرا واحتراما ، وكان ذلك تمهيدا لطرح فكرة مشروع انشاء معاهد عقارية في المملكة العربية السعودية كما أن موكلي نشر المقالات التي تعود لكتاب المدعي بحسن نية و جهلا بتفاصيل النظام، ولم يكن يعلم بأن كتابة مقتطفات من كتاب تحتاج الى إذن من المؤلف ، وأن انخفاض مبيعات الكتاب أمر طبيعي ووارد في جميع الكتب، وموكله لم يصدر ضده أي قرار سابق، وأضاف أن النسخة المهداة لموكله لم تتضمن تسجيلها في المملكة العربية السعودية وأن موكله ليس مسئولا عن أي اضرار أو تعويضات أيا كانت واختتم طلباته بطلب حفظ الدعوى لعدم تسجيل النسخة في أي دولة كانت، فيما قدم المدعي وكالة اعتذاره عن حضور الجلسة بسبب ظرف طارئ حسب خطابه المؤرخ بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٣ هـ.

(الأسباب)

حيث اطلعت اللجنة على تقرير تحليل الأدلة للكتاب محل الدعوى ونسخ المقالات من صحيفة الاقتصادية التي نشر فيها الاعتداء، والمؤرخ في ١٤٣٥/٣/٢٨ هـ، ومفاده بأن الصحيفة تضمنت عدداً من المقالات بشكل حلقات متسلسلة، ونشرت باسم المدعى عليه، وبالرجوع إلى كتاب المدعي تبين بالفعل وجود اعتداء واضح حيث تم نقل فصول كاملة نصاً من كتاب المدعي دون إذن مسبق، مما ثبت شمولها على اعتداء على حقوق المؤلف وصحة دعوى المدعي.

وبعد اطلاع ومعاينة اللجنة على كتاب المدعي / ، تبين أن الكتاب محفوظ الحقوق وتم تسجيله في الولايات المتحدة برقم TX6-310-104 وتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/١٤ ، وتم تسجيله في الجمهورية اللبنانية بشهادة تسجيل أثر أدبي وفني برقم ٣٧٩١ وتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/٠٨ ، وتم اصدار فسخ للكتاب لدى وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية برقم ٢٥٩٩٣١ وتاريخ ١٤٣١/٠١/٢٠ هـ، وان عدد صفحات الكتاب ٢٢٤ صفحة ، ويبلغ سعره ٢٠٦ ريال كما اطلعت اللجنة على المقالات التي نشرت في صحيفة الاقتصادية وتم حصرها بعدد (١٢) مقالة كتبت بطريقة تسلسليه منقولة نصيا وحرفيا من كتاب المدعي دون الاشارة الى المؤلف أو الكتاب .

وحيث ثبت للجنة بأن قيام المدعى عليه / ، بنشر المقالات من كتاب ، تم دون موافقة خطية من صاحب حق المؤلف مما يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية، حيث حددت المادة (٢١) من النظام التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام، ومنها ما نصت عليه الفقرة (١): (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعياً ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو



ورثته أو من يمثلهم)، كذلك ما نصت عليه الفقرة (٤) من ذات المادة: (إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف)،. كما نصت المادة (١٢) من اللائحة التنفيذية على التعدي على المصنفات الأدبية ومنها ما نص عليه البند الثاني الفقرة (١): (استخدام ونسخ المصنف أو الاستعانة به واستغلاله لأداء مهام وظيفية)، كذلك ما نصت عليه الفقرة (٣) من ذات المادة: (استخدام المصنف بطرق لا يسمح بها المؤلف)، والفقرة (٥) من ذات المادة: (أي تصرفات تعيق المؤلف من ممارسة حقه الأدبي أو المالي).

وحيث اطلعت اللجنة على ما تم الاعتداء عليه من كتاب المدعي المسمى المبادئ العقارية والأسس المهنية والمقالات التي نشرت في صحيفة الاقتصادية الورقية وفي موقعها الإلكتروني وعند المعاينة تبين ان بعض المقالات كتبت بواقع ربع صفحة والبعض منها بواقع ثلث صفحة منقولة حرفياً مختتمة باسم المدعى عليه/، ومركزه الوظيفي دون الإشارة لمؤلف الكتاب أو لعنوان الكتاب أو المصدر وبالمعاينة وتحديد ما تم نقله وكتابته من المقالات تبين أنه يعادل نسبة ٥٠% خمسون بالمائة أي النصف من كتاب المدعي المسمى المبادئ العقارية والأسس المهنية، وبحساب ما تم الاعتداء عليه وما نتج عنه من تعطل مبيعات الكتب حسب ما أرفق المدعي من افادة الموزع الحصري للكتاب ومفاده أنه في عام ٢٠٠٦ تم استلام (١٩٨١) ألف وتسعمائة وواحد وثمانين نسخة من المدعي/ لبيعها في الاسواق العربية وفي العام نفسه تم بيع (٧٣٨) سبعمائة وثمان وثلثين نسخة بمعدل (١٤٨) مائة وثمان وأربعين نسخة في الشهر الواحد وانه حتى شهر يناير ٢٠٠٧ يكون كامل النسخ المباعة (٩٥٩) تسعمائة وتسعة وخمسون نسخة، واضاف انه منذ شهر فبراير ٢٠٠٧ حتى فبراير ٢٠١٠ توقف البيع بشكل دراماتيكي بمجموع (٧٦) ستة وسبعين نسخة بمعدل (٢) نسختان في الشهر، وبذلك يكون مجموع ما تبقى من نسخ الكتاب لدى الموزع للكتاب (٨٥٦) ثمان مائة وستة وخمسين نسخة، كما اطلعت اللجنة على ما أرفق المدعي من صورة من جواز سفره تبين بأنه مقيم خارج المملكة وقام باستخراج تأشيرة دخول للمملكة العربية السعودية لإقامة دعواه ومتابعتها، كما أرفق صوراً من تذاكر السفر التي من خلالها حضر وقام بمراجعة ادارة حقوق المؤلف، ونظراً لكون المعلومات التي نقلت من الكتاب تعتبر جهداً ذهنياً للمؤلف ومتعددة و منشورة في صحيفة مختصة بالشأن الاقتصادي ولازالت المقالات موجودة في الموقع الإلكتروني للصحيفة منذ كتابتها عام ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠١٤ ما يقارب ثمانية سنوات، إضافة إلى عدم اشارة المدعى عليه الى المصادر التي تم النقل منها، حيث أن القارئ لهذه المقالات ينسب المعلومة لكاتب المقالة نظراً لتمييز وحدانية المواضيع التي تم نقلها من كتاب المدعي، وحيث أن الاعتداء والمخالفة التي ارتكبتها المدعى عليه تعد اعتداء على الحقوق التي يحميها النظام ويعاقب مرتكبيها حيث حددت المادة (٢٢): يعاقب كل من خالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، وكذلك ما نصت عليه ذات المادة في

الفقرة الرابعة : يجوز للجنة ان تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به ، وبناء عليه فقد قامت اللجنة باحتساب مقدار التعويض وتقدير ما تم نقله من كتاب المدعي ومقدار الاستفادة منه، وما حصل من أضرار على المدعي من تكاليف للسفر وحضور بناء على طلب اللجنة لمتابعة دعواه وتعطل مبيعات الكتاب وإثراء المدعي عليه بلا سبب وذلك بنشر مقالات لا تعود له ونسبها لنفسه دون الإشارة إلى المصدر فقدرت مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعة آلاف ريال تعويضاً للمدعي .

وبناء على ما تقدم وما تم ذكره من اسباب فان اللجنة تقرر ما يلي .:

- (١) إيقاع عقوبة الغرامة بحق / ، بواقع (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال.
- (٢) إلزام المواطن/ بإزالة عدد (١٢) مقالة من المقالات المكتوبة في الموقع الالكتروني لصحيفة والتي تم نقلها من كتاب محل الدعوى .
- (٣) إلزام / ، بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، كتعويض للمدعي / ؛ عما وقع عليه من أضرار نتيجة لهذا التعدي على حقوقه.

رقم (١٧)

القرار رقم (٣٧/١٠٥) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٧ هـ

النظر في مخالفة المواطن/ علي ، صاحب محل/ فيديو علي فرع (١) بالرياض - حي المروج - شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز الثاني - رقم الترخيص الإعلامي (٢٩٤٩٦) وتاريخ ١٤٢٢/٩/١٩ هـ

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم ١٠٨٩٤ وتاريخ ١٤٣٧/٢/٣ هـ ومرفقاته ، المتضمن أنه تم الوقوف على المحل المذكور أعلاه من قبل موظف الضبط بالوزارة وتفتيشه بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨ هـ فجري ضبط ما يلي:-

- عدد (٤٤٠٠٠) أربعة وأربعون ألف اسطوانة (DVD) تحتوي على مصنفات مرئية منسوخة.

- عدد (٤) أربع أجهزة نسخ اسطوانات لنسخ المصنفات.

وبعد اطلاع اللجنة على محضر ضبط المواد المبينة أعلاه، وكذلك على تقرير تحليل الأدلة للمضبوبات المشار إليها والمؤرخ في ١٤٣٧/٢/٤ هـ، ومفاده بأن المضبوطات تم فحصها وثبت أنها محملة بمصنفات منسوخة ومخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف، كما اطلعت اللجنة على محضر التحقيق المؤرخ في ١٤٣٧/٢/١٨ هـ، مع صاحب المحل ، وبمناقشته بشأن المخالفة المنسوبة إليه ، أقر بما تم ضبطه ، وأفاد بأنه سيتم إغلاق المحل وإلغاء الرخصة ، وتعهد بعدم التكرار.

(الأسباب)

وحيث ثبت للجنة أن ضبط المخالفة المشار إليها يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية، حيث حددت المادة (٢١) من النظام التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام، ومنها ما نصت عليه الفقرة (٦): (الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق؛ مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية)، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١٠) من ذات المادة: (الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية، أو المستودع، أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بأي حجة كانت).

وحيث نصت المادة (١١) من اللائحة التنفيذية على مسئولية الاعتداء ومنها ما نصت عليه الفقرة (أولاً): (يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من يحصل على نسخة أصلية لأي مصنف فكري ويقوم باستغلاله كتأجير أو تحويله أو السماح لآخرين بتصويره أو استنساخه أو غير ذلك من التصرفات التي تؤثر أو تعيق المؤلف عن ممارسة حقوقه).



وحيث نصت المادة (٢٢) من النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
وحيث تبين بأن صاحب المحل سبق وأن ارتكب عدة مخالفات للنظام في محلاته الإعلامية،
وصدر بحقه عدة قرارات وهي :-

١) قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (٣٠/١١٤) وتاريخ ١٤٣٠/٩/٩ هـ القاضي بتغريمه مبلغاً وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وإغلاق المحل لمدة (٣٠) ثلاثون يوماً.

٢) قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (٣٠/١٤٩) وتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٩ هـ القاضي بتغريمه مبلغاً وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وإغلاق المحل لمدة (٣٠) ثلاثون يوماً.

٣) قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (٣١/٥٦) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢١ هـ القاضي بتغريمه مبلغاً وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال.

٤) قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (٣١/١٨٩) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٠ هـ القاضي بتغريمه مبلغاً وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، وإغلاق المحل لمدة (٦٠) ستون يوماً.

٥) قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (٣٣/٤٧) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١ هـ القاضي بتغريمه مبلغاً وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال.

٦) قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (٣٥/٢٨٠) وتاريخ ١٤٣٥/١١/٦ هـ القاضي بتغريمه مبلغاً وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وإغلاق المحل لمدة (٦٠) ستون يوماً.

لذا فإن اللجنة تقرر:

١) إيقاع عقوبة الغرامة بحق المواطن/ علي ،، صاحب محل / فيديو علي فرع (١) بالرياض ، بواقع (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال.

٢) إغلاق محل فيديو/ علي ، فرع (١) بالرياض ، لمدة (٦٠) ستين يوماً.

٣) مصادرة المضبوطات محل المخالفة ، وإتلافها بموجب محضر.

٤) إيقاع عقوبة السجن لمدة (٣٠) ثلاثين يوماً بحق المواطن / علي ، صاحب محل / فيديو فرع (١) بالرياض ، وذلك لكثرة السوابق على صاحب المحل ، ولجسامة المخالفة وضخامة الكمية المضبوطة ، وإحالة نسخة من المعاملة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للترافع



بشأن ذلك أمام ديوان المظالم إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم (٤٦٩٠) وتاريخ
١٤٣٥/٢/٦ هـ.

(٥) إيقاع عقوبة التشهير بمحل فيديو/ فرع (١) بالرياض ، لصاحبه/ ، في صحيفتين بمنطقة
الرياض ، بواقع صفحة كاملة لكل صحيفة ، على نفقة المخالف.

رقم (١٨)

القرار رقم (٣٨/١٠٩) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥ هـ

النظر في الدعوى المقدمة من / سالم ، ضد / "صحيفة " بدعوى نشر صورة من تصوير المدعي دون ذكر المصدر ووضع العنوان الالكتروني لموقع الصحيفة كإشارة للملكية الصورة للصحيفة.

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم ٧٠١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٨ هـ ومرفقاته ، المتضمن دعوى / سالم ، ضد / صحيفة " ، بدعوى جاء فيها:- (قامت صحيفة الرياض بنشر واستخدام صورة من تصويري في الصحيفة عبر تحقيق صحفي بعنوان " " دون إذن أو موافقة على ذلك ، بالإضافة إلى عدم ذكر المصدر ووضع العنوان الالكتروني لموقع الصحيفة كإشارة للملكية الصورة للصحيفة علماً بأن الصورة سبق وأن شاركت بها بإسمي في قسم " قصائد ضوئية " بذات الصحيفة تحت إشراف الأستاذة " عامي ١٤٣٣ هـ و ١٤٣٤ هـ ، واختتم المدعي دعواه بالمطالبة بالاعتذار الرسمي والتعهد بعدم الاعتداء على حقوقه ، وبالتعويض المادي بمبلغ وقدره " ٥٠,٠٠٠ " خمسون ألف ريال نظراً للخطأ الذي وقع بحقه وتفويت المنفعة بالمشاركة في المسابقات الوطنية وعرضها في مواقع بيع الصور بالإضافة إلى تكلفة قيمة الكاميرا والعدسة المستخدمة في التصوير.

كما اطلعت اللجنة على المذكرة المؤرخة في ١٤٣٨/٢/٢٠ هـ والتي قدمها الوكيل الشرعي للصحيفة / زامل بن شبيب بن ركاض السبيعي ، رقم سجله المدني (١٠٤٣٣٦٥٣٠١) ، بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية رقم ٤٦٤٧٢ وتاريخ ١٤٢٥/٠٣/٢٠ هـ ، حيث أفاد بما يلي:-

- إقرار المدعي بأنه سبق وأن تم نشر الصورة في الصحيفة بموافقته ورضاه في أعداد سابقة يؤكد انتفاء قصد التعدي على حقوقه ، لأن الصورة المنشورة مأخوذة من موقع موكلتي حيث يتم حفظ الصور في مركز المعلومات التابع للصحيفة كمرجع إعلامي وتوثيقي.
- من غير المستساغ أن تقوم صحيفة بحجم موكلتي والتي تمتلك مركزاً للمعلومات والصور لكل ما تنشره أن تقوم بالتعدي على صورة المدعي ، وحقيقة الأمر أن ما حدث لا يتجاوز أن المحرر أخذ الصورة من موقع الصحيفة بحسن نية وقام بنشرها كصورة معبرة عن الموضوع.
- مطالبة المدعي بالتعويض غير مستندة إلى سند صحيح ، وذلك لأن المدعي قد نشر الصورة مسبقاً وقامت موكلتي بنسبة الصورة إليه ، وطالب وكيل المدعي عليها برد الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع والنظام وانتفاء قصد التعدي والإساءة والتشهير.

وبناءً على المذكرة التي قدمها وكيل المدعى عليها ، قدم المدعي خطاباً بتاريخ ١٤٣٨/٣/٧ هـ جاء فيه : أنه حسب النظام فإن الحقوق لا تقبل التنازل ، ولا تسقط بالتقادم وهذا ما يجعل مصنفي محفوظ ولا يجيز للصحيفة أو غيرها إعادة النشر دون موافقتي ، كما أنه لا يوجد لدى الصحيفة أي عقد أو اتفاق يبين أن للصحيفة الحق في إعادة نشر الصورة ، وعند سؤال الأستاذة " عن ظهور الصورة أفادت بأنها لم تسمح لأحد بنشر الصورة ، وليست مسئولة عن تعدي الآخرين ، أو جهلهم بحقوق الصورة وتم إرفاق ذلك ، وأن ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن الصحيفة تمتلك مركزاً للصور والمعلومات فهذا لا يعطيهم الحق بإعادة نشر المواد إلا بموافقة أصحابها ، وأن المطالبة بالتعويض حق كفله النظام للجميع ، وقدمت كل ما يثبت وقوع الاعتداء على مصنفي. وباكتفاء طرفي الدعوى بما قدما من دعوى وإجابة ، أُحيلت كامل أوراق المعاملة للجنة للدراسة وإصدار القرار.

(الأسباب)

تتمثل هذه الدعوى فيما يتلخص ذكره بحسب ما ورد في دعوى المدعي قيام الصحيفة المدعى عليها بنشر صورة من تصويره في الصحيفة دون الحصول على موافقته ، وعليه فإن الدعوى مقبولة شكلاً وموضوعاً ومن اختصاص لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف استناداً لنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٠٧/٠٢ هـ في مادته الثانية الفقرة (٨): (يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم ومنها (أعمال التصوير الفوتوغرافي ، أو ما يماثله).

وحيث اطلعت اللجنة على تقرير تحليل الأدلة للصورة محل الدعوى والمؤرخ في ١٧/٠١/١٤٣٨ هـ، ومفاده بأنه بعد مطابقة الصورة اتضح أن الصورة تعود ملكيتها في الأصل للمدعي بناءً على ما قدمه من الأدلة المتمثلة بأصل الصورة الخاصة به والصورة الموجودة والمنشورة في صحيفة الرياض ، ولم تتم الإشارة إلى اسم صاحب الصورة.

وحيث ثبت للجنة أن الصحيفة المدعى عليها نشرت هذه الصورة محل الدعوى ، والتي يملك المدعي حق المؤلف عليها دون إذن وموافقة خطية منه ، مما يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ، حيث حددت المادة (٢١) التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ، ومنها ما نصت عليه الفقرة (١): (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر ، أو نشره مدعياً ملكيته ، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم)، كذلك الفقرة (٢): (تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقة الخطية المسبقة على ذلك ، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم)، كذلك الفقرة (٤): (إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف)، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١١) من ذات المادة:



(الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه)، وحيث نصت المادة (٢٢) من النظام الفقرة (٤): (يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به).

وحيث أن الصورة نشرت في صحيفة عامة للجمهور و وضعت العنوان الإلكتروني لموقع الصحيفة كإشارة لمصدر الصورة ، ولم تحصل المدعى عليها على موافقة صاحب الصورة بإعادة نشر الصورة ، وعليه فإن المدعي يستحق التعويض المادي بذلك .

وحيث تبين بأن صحيفة الرياض سبق وأن ارتكبت أكثر من مخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف وصدر بحقها عدة قرارات وهي على النحو التالي:-

١) قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (٣٥/١٣٥) وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٨ هـ، القاضي بتغريم صحيفة الرياض مبلغاً وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٢) قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (٣٦/٢٤٨) وتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٩ هـ، القاضي بتغريم صحيفة الرياض مبلغاً وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.

٣) قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (٣٦/٤٠٦) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٩ هـ، القاضي بتغريم صحيفة الرياض مبلغاً وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.

٤) وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. وعليه فإن اللجنة تقرر:-

١) إيقاع عقوبة الغرامة بحق /مؤسسة " ، بواقع (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال.

٢) إلزام مؤسسة " بإزالة الصورة محل الدعوى من الموقع الإلكتروني للصحيفة.

٣) إلزام /مؤسسة " بدفع مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، كتعويض للمدعي / ، نتيجة التعدي على حقوقه.

رقم (١٩)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

للنظر في دعوى قيام الشركة بالاعتداء على حقوقه من خلال استخدام رسائل نصية صحية من تأليفه خاصة به وتسويقها عبر الجوال دون إذن مسبق.

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف

المتضمن دعوى / ، ضد /

، بدعوى جاء فيها (أنه اتفق مع الشركة المدعى عليها بموجب عقد في ١٤٣١/٠٣/٠٩ هـ الموافق ٢٠١٠/٠٢/٢٣ م على تقديم النصية باسم () لمشتري الجوال في شركة الاتصالات السعودية برقم () ، حيث يقوم المدعي بكتابة المحتوى والنصائح والمعلومات الطبية وتقوم المدعى عليها () بإرسال الرسائل للمشاركين عبر هذه الخدمة ، وبعد سنة من الاتفاق أوضحت الشركة رغبتها في عدم التجديد لعدم وجود موظفين لتنسيق وإرسال الرسائل فتوقف عن إرساله الرسائل بناءً على ما تمت المفاهمة عليه ، وأضاف أنه بعد ثلاثة أعوام تفاجئ بأن أحد أصدقائه أرسل له أحد رسائله الطبية التوعوية ، وأفاده بأنه مازال مشتركاً في القناة منذ أربع سنوات ، فقام بالتواصل مباشرة مع الرئيس التنفيذي للشركة للاستيضاح وأفاده بأن الخدمة متوقفة منذ إنهاء العقد وعندما سألته عن مصدر الرسائل أفاد بأنها رسائل ترسلها عدة شركات من دول متعددة وليس لهم بها علاقة ، وعلى ذلك أبلغ الشركة المدعى عليها بعدم رغبتة في تجديد العقد مع الاحتفاظ بحقوقه المالية والفكرية والقانونية ، وأضاف أنه رغم ذلك استمرت الشركة في تقديم الخدمة بنقل مباشر من نصوص مقالاته في جريدة دون أي موافقة منه مما يوضح أن الشركة غير مبالية بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة وغير مبالية بحقوق الآخرين كما أن الرسائل التوعوية تم نشرها في صحيفة قبل حادثة الاعتداء ، وبالتالي فإن هذه الرسائل تتمتع بالحماية المنصوص عليها في النظام ، واختتم المدعي دعواه بالمطالبة بتطبيق النظام بحق شركة التجارة لاستغلالها حقوقه وأخذ التعهد عليها بإيقاف الخدمة المذكورة وتقديم اعتذار رسمي وخطي من الشركة ينشر في نفس الصحيفة لمدة ثلاثة أيام في الصفحة الأولى ، كما طالب بتعويضه بمبلغ وقدره (٣٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وثلاثين مليون ريال ، ويأتي طلب هذا التعويض وفق آخر تقرير من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالمملكة حيث أعلنت المصلحة بأن عدد سكان السعودية في ٢٠١٣/٠٧/٠١ م وصل إلى ٢٩,٩٩٤,٢٧٢ نسمة (تسعة وعشرين مليون وتسعمائة وأربعة وتسعين ألف ومائتان واثنان وسبعين) ، ولو افترضنا أن ٦% فقط لديهم أمراض قلب كما أوضحت دراسة CADISS المشهورة فسيكون الناتج ١,٨٠٠,٠٠٠ نسمة (مليون وثمانمائة



ألف)، ولنفرض أن ١٠% من هؤلاء فقط اشترك في الخدمة المقدمة فسيكون العدد ١٨٠,٠٠٠ نسمة (مائة وثمانين ألف) وإذا كان كل فرد اشترك بمقابل (١٥) خمسة عشر ريالاً شهرياً لمدة ثلاثة أعوام فإن كل فرد دفع (٥٤٠) خمسمائة وأربعين ريالاً، وبما أن شركة الاتصالات تأخذ النصف (٢٧٠) مئتان وسبعين ريالاً، ويقسم الباقي حسب العقد المتفق عليه (٧٠% للمؤلف و٣٠% للشركة) فتصبح حصة المؤلف من كل فرد (١٨٩) مائة وتسعة وثمانين ريالاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية (مضروباً في ١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانين ألف فسيصبح الناتج (٣٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وثلاثين مليون ريال، وبما أن الخطأ واضح وجلي للجميع، ونتيجة للضرر فإني أطالب بحقوقى المذكورة سابقاً نتيجة التعدي.

وبتوجيه استدعاء لشركة التجارية بالرياض لأخذ إفادتهم حول الدعوى المقامة ضدهم حضر بتاريخ ١٤٣٥/٩/١٢ هـ صاحب الشركة ، وقدم مذكرة جوابية على الدعوى جاء فيها : أنه تم توقيع عقد مع لتقديم خدمات المحتوى عبر الهواتف المتحركة ، وكان يقوم بتزويدنا بالمحتوى عن طريق الايميل ، وحيث أن العقد ينص على أن يقوم بتسويق الخدمة وزيادة عدد المشتركين وإلا فلنا الحق في فسخ العقد في حال لم يصل عدد المشتركين إلى (٣٠٠) ثلاثة آلاف مشترك خلال ثلاثة أشهر من التوقيع ، وهذا لم يتحقق للأسف حتى بنسبة ١٠% ، وحفاظاً منا على العلاقة الودية الجيدة بالمدعي واصلنا تقديم المحتوى وحينما وجدنا أن العدد لم يرتق للمأمول وأصبحنا لا نجد محتوى لتغذية الخدمة فقد قمنا بإرسال رسالة للمدعي بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٩ م ، متضمنة أنه لعدم وصول محتوى جديد من ٢٠١١/١١/٢٠ م ، فقد قررنا إلغاء العقد اعتباراً من ٢٠١١/١١/٣٠ م بسبب الإضرار بسمعة الشركة وعزوف المشتركين علماً بأنه تم سداد كافة مستحقات المدعي خلال فترة العقد ، كما أن الخدمة تقدمها شركتنا على شبكة شركة الاتصالات السعودية مقابل (١٢) اثنا عشر ريالاً شهرياً ، وتأخذ شركة نصف المبلغ والنصف الآخر يتم توزيعه مع المدعي عليه حسب الاتفاق ، وحيث أن هناك عدداً من المشتركين لم يقوموا بإلغاء الخدمة فإن شركة الاتصالات تطالبنا بوضع محتوى مقابل ما يخصم من المشتركين ، مما اضطررنا لوضع المحتوى المقدم من الدكتور في بداية تشغيل الخدمة علماً بأن عدد المشتركين في الخدمة لم يتجاوز (١٠) عشرة مشتركين تعذر عليهم إلغاء الخدمة لعدم معرفتهم بالطريقة واستمر الوضع إلى أن قامت شركة بإيقاف كامل الخدمات التي يصل فيها عدد المشتركين إلى أقل من (١٠٠٠) ألف مشترك ، وإن هذا الإجراء غير صحيح فنحن لم نقم بإرسال أي رسالة من غير مصدرها المتفق عليه وهو الايميل الموضح في العقد وكون المدعي ينشر هذا المحتوى في وسائل أخرى فهذا من حقه ، كما أنه ليس له الحق في أن يدعي قيامنا بذلك فلا يمكن مقارنة رسائل الجوال وحجمها بحجم المقال الصحفي ،



كما ادّعى المدعي بأن العقد انتهى بنهاية السنة الأولى وهذا خطأ ، حيث تم إنها العقد من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١١/١١/٣٠ م وتم تدوير الرسائل فيما بعد من أجل المشتركين في الخدمة. وباستدعاء المدعي للرد على إفادة صاحب الشركة المدعى عليها حضر المدعي بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٢٣ هـ وأفاد : أن بداية العقد ونهايته مؤرخة وصحيحة ومعها انتهى الاتفاق والعقد ولكن الشركة استمرت ببث المحتوى والدعاية لهذه الخدمة عبر موقعهم الإلكتروني حتى تاريخ تقديم الدعوى وهذا مثبت وتم إرفاقه في المعاملة ، وليس من حق شركة سرمد التجارية إعادة تدوير الرسائل النصية بدون موافقة المؤلف ، ولم ينص العقد المبرم على ذلك ، وأيضاً ما ذكره المدعي بأن عدد المشتركين أقل من (١٠) مشتركين في الخدمة ، فإن العدد كان أكثر من ذلك من خلال الورقة التي قدمها ويظهر فيها أعداد المشتركين بالخدمة ، ولم يتم تسليمي أي مقابل مادي خلال ثلاثة أعوام رغم استفادتهم من رسائلي واستغلالها دون علمي وتم تسليمي حقوق السنة الأولى فقط من الخدمة ، وأطالب المدعى عليها بتزويدنا بكتاب إلغاء الخدمة المفترض إرساله لشركة الاتصالات السعودية فور نهاية العقد ، وهو الخطاب الأهم في هذه الدعوى وهنا كان على شركة سرمد التجارية التواصل معي وإبرام عقد جديد ، أو وثيقة تفاهم يتم بها التعامل مع المشتركين ، وعلى هذا أجدد مطالبتي السابقة في لائحة الدعوى .

وباستدعاء المدعى عليه صاحب شركة للرد على ما ذكره المدعي حضر بتاريخ ١٤٣٥/١٠/١١ هـ وأفاد : نحن ملتزمون أمام شركة بتقديم الخدمة للعميل ولذلك قمنا بتدوير المعلومات لهذا العدد المحدود لأنهم لا يعرفون طريقة إلغاء الخدمة ، وأن الخدمة لم تحقق في أوج عطائها أكثر من (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لجميع الأطراف منذ البداية وحتى النهاية ومطالبات الدكتور مبالغ فيها وبشكل غريب ، كما أننا نعرض عليه عرضاً قد لا يتكرر وهو أن يحصل على النسبة الخاصة به تعاقدياً للعملاء الذين تم تقديم الخدمة لهم منذ نهاية التعاقد وحتى إيقاف الخدمة من شركة الاتصالات ، وفيما يتعلق بالخطاب الذي يطالب المدعي بإظهاره وهو خطاب إلغاء الخدمة الذي كان يجب علينا إرساله لشركة السعودية ، فنقول بأن شركات الاتصالات لا تتعامل بالخطابات الورقية وشركة قررت إيقاف الخدمة لقلة عدد المشتركين حيث كانوا يطالبون بعدد مشتركين يتجاوز (١٠٠٠) ألف مشترك علماً بأن شركة لا تقوم بإرسال رسائل للمشتركين عن كيفية إيقاف الخدمة إلا عند التسجيل بها ، وأن جميع الخدمات التي نقدمها يتم وضعها في الموقع الإلكتروني لتعتبر سيرة ذاتية لخدمات الشركة وليس بغرض الدعاية للخدمات علماً بأنه لم يتم تحديث الموقع منذ فترة طويلة .

وبتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٥ هـ ، تم استدعاء طرفي الدعوى للمثول أمام اللجنة ، فحضر المدعي وحضر لحضوره صاحب الشركة المدعى عليها ، وبمسائلة المدعي عن دعواه وطلباته أفاد بأنه يتمسك بما ورد في لائحة الدعوى بالإضافة إلى أن الشركة استغلت انشغاله وتمادت في استغلال

حقوقه الفكرية حتى بعد نهاية العقد ، وما فعلوه يعد تجاوزاً قانونياً ، ومما يؤكد حقي في هذه الدعوى أنهم لم يتقدموا بنسخة من خطاب أو إيميل إيقاف الخدمة من شركة وكذلك مازالت شركة سرمد المدعى عليها تقدم الدعاية في موقعها الإلكتروني للاشتراك في الخدمة وطالب المدعي بمخاطبة شركة للتأكد من عدد المشتركين وأضاف أنه يطالب بالتعويض المذكور في لائحة الدعوى .

وبمواجهة صاحب الشركة المدعى عليها أفاد أن الشركة لم تستغل المدعي كما يزعم وإنما المشتركين في هذه الخدمة لم يتوقفوا عن الاشتراك ، ونحن ملتزمون أمام شركة الاتصالات بالعقد طالما أن المشتركين لم يقوموا بإلغاء الاشتراك ، وأما ما يتعلق بطلبات المدعي فهي مبالغ فيها ، وغير صحيحة وغير واقعية ، ونحن مستعدون لدفع المبالغ للسنوات التي لم يستلم المدعي حقوقها والتي لا يتجاوز عدد المشتركين فيها (١٠) عشرة مشتركين.

وبتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٨هـ تم توجيه خطاب توضيح واستفسار لشركة الاتصالات السعودية وسؤالهم عن عدد المشتركين في خدمة للفترة من ٢٠١١/١١/٣٠م وحتى ٢٠١٥/٠٦/١٠م ، ولم يتم الرد والإفادة على الخطاب ، وتم إرسال خطاب إلحاق بتاريخ ١٤٣٦/١١/٠٤هـ ، وتم الرد على الخطاب بتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٤هـ والإفادة بأن العدد (١٤٤٣) ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين مشتركاً ، وتم إرسال المبالغ الخاصة بهذه الخدمة إلى الشركة المشغلة في حينه .

وبسؤال المدعي عليه عن خطاب شركة قدم مذكرة رد مؤرخة بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٠هـ ، وأفاد بأن ما ورد في الخطاب غير صحيح ولم يتم تسليم الشركة مبالغ المشتركين وهذا دليل إدانة لشركة حيث أنهم أوقفوا الخدمة لتدني عدد المشتركين.

وبناءً على رد المدعي عليه ، خاطبت اللجنة شركة الاتصالات بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٠هـ بطلب توضيح أعداد المشتركين بشكل مفصل كل شهر على حده ، ونظراً لعدم تجاوب شركة على استفسار اللجنة أرسلت اللجنة عدة خطابات إلحاقية بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٨هـ ، وخطاب إلحاق بتاريخ ١٤٣٧/١١/٠٧هـ ، وخطاب إلحاق بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢١هـ ، وخطاب إلحاق بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٢هـ ، وتم الرد على هذه الخطابات من قبل شركة السعودية بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٤هـ ، متضمنة تحديد أعداد المشتركين بشكل مفصل من تاريخ ٢٠١١/١١/٣٠م الموافق ١٤٣٣/٠١/٠٤هـ إلى تاريخ ٢٠١٧/٠١/٢٠م الموافق ١٤٣٨/٠٤/٢١هـ .

وبإكتفاء أطراف الدعوى بما قدما أفضلت المرافعة في القضية للدراسة وإصدار القرار .

(الأسباب)

وبعد الاطلاع على كامل أوراق المعاملة ، وعلى دعوى المدعي وعلى رد المدعى عليه ، وبعد التأكد من صفة الطرفين ، حيث أن الاختصاص من المسائل الأولية التي تتطلب الأخذ بها قبل البت بموضوع

الدعوى ، وحيث أن دعوى المدعي تتعلق بالاعتداء على مصنف محمي وفق نظام حماية حقوق المؤلف ، وعليه فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً وموضوعاً استناداً للمادة الثانية من الفصل الأول من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٠٧/٠٢ هـ، حيث نصت (يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيّاً كان نوع هذه المصنفات ، أو طريقة التعبير عنها ، أو أهميتها ، أو الغرض من تأليفها) .

وحيث تم مثول أطراف الدعوى المدعي والمدعى عليه أمام اللجنة وبسؤال الطرفين صادقاً وتمسكاً بما قدما من مذكرات دعوى وإجابة والتي تم ذكرها في الوقائع .

وحيث اطلعت اللجنة على تقرير تحليل الأدلة الصادر من الإدارة العامة لحقوق المؤلف المؤرخ في ١٤٣٥/٠٧/٢٨ هـ ، ومفاده (بأنه بعد معاينة الأدلة المقدمة من المدعي والمتمثلة بالرسائل النصية تبين وجود رسائل توعوية طبية بتاريخ لاحق عن تاريخ فسخ العقد وأن الشركة المدعى عليها ما زالت تقدم إعلانات عن الخدمة محل الدعوى في موقعها الإلكتروني حتى تاريخ هذا التقرير ، كما تحتوي الرسائل النصية على أجزاء منقولة حرفياً من مقالات المدعي مما انتهى إليه التقرير إلى ثبوت اشتغالها على اعتداء على حقوق المؤلف) .

وحيث ثبت للجنة بإقرار المدعى عليه وبتقرير تحليل الأدلة إرسال الرسائل النصية للمشاركين على خدمة (صحة قلبك) بعد تاريخ ٢٠١١/١٢/٠١ م دون الحصول على موافقة خطية من صاحب حق المؤلف مما يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ، وحيث أن ما تم الاعتداء عليه يعد مخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٠٧/٠٢ هـ ، حيث حددت المادة (٨) من النظام للحقوق الأدبية في الفقرة (١/د) للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات التالية منها: (سحب مصنفه من التداول) .

وحيث نصت المادة (٢١) التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ، ومنها ما نصت عليه الفقرة (١): (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر ، أو نشره مدعياً ملكيته ، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم)، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١١) من ذات المادة : (الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام ، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه) .

وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة ، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة .

وحيث أن المدعي يطالب بالتعويض المادي بمبلغ (٣٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وثلاثين مليون ريال، واستند بذلك إلى إحصاءات بأعداد سكان المملكة والنسبة التقريبية لأعداد مرضى القلب ، وعلى افتراضات قيام المرضى بالاشتراك واستخدام هذه الرسائل ، دون تقديم المستندات التي تثبت ما استند إليه في لائحة الدعوى سواء من عدد المستخدمين من الرسائل وغيرها .



وحيث نصت المادة (٢٢) من النظام الفقرة (٤): (يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى ، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به) ، وحيث قامت اللجنة بمخاطبة شركة السعودية بعدة خطابات بناء على طلب من طرفي الدعوى للاستفسار عن أعداد المشتركين في خدمة (صحة قلبك) والخاصة بالمدعي منذ تاريخ ٢٠١١/١٢/٠١ م حتى تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢١ هـ ، فتمت الإفادة من مدير عام خدمات الجوال شركة السعودية بأن عدد المشتركين في الخدمة هو (١٤٤٣) ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين مشتركاً ، وتم إرسال المبالغ الخاصة بهذه الخدمة الى الشركة المشغلة شركة سرمد التجارية في حينه.

وحيث أن المدعي عليها شركة سرمد التجارية قامت بإرسال وإعادة إرسال ونشر عدة رسائل صحية للمشاركين في الخدمة المشار إليها والإثراء بلا سبب ، دون إذن مسبق من صاحب الحق منذ تاريخ ٢٠١١/١٢/٠١ م ، لعدد (١٤٤٣) مشتركاً بمبلغ اشتراك شهري وقدره (١٢) اثنا عشر ريالاً نصيب شركة منها (٥٠%) خمسون بالمائة أي بما يعادل (٦) ستة ريالات ، وأن نصيب المدعي في مستحقات الرسائل للمشاركين (٧٠%) سبعون بالمائة ، ليصبح بعد خصم مستحقات شركة ، والمستحقات الأخرى (٤,٢) أربعة ريالات وعشرين هللة ، وبحساب قيمة التعويض المستحقة للمدعي بناء على أعداد المشتركين يصبح كالتالي : (عدد المشتركين في خدمة رسائل صحة قلبك (١٤٤٣) مشترك X مستحقات المدعي (٤,٢) X عدد أيام وأشهر وسنوات الاشتراك التي تم الإرسال فيها ثلاثة وأربعين شهراً) $43 \times 4,2 \times 260,8 = 47,608$ مئتان وستين ألف وستمائة وخمسة ريال وثمانين هللة.

وحيث نصت المادة (٢٢) من النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة ، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
لذا فإن اللجنة تقرر:

- (١) إيقاع عقوبة الغرامة بحق / ، بواقع (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال.
- (٢) إلزام / بدفع مبلغ وقدره (٢٦٠,٦٠٥,٨) مائتي وستين ألف وستمائة وخمسة ريال وثمانين هللة ، كتعويض للمدعي / عما وقع عليه من أضرار نتيجة لهذا التعدي على حقوقه ، ولما هو مبين بالأسباب أعلاه.
- (٣) إلزام شركة ، بإيقاف إرسال الرسائل النصية لمشتري خدمة على الرمز رقم () .

رقم (٢٠)

القرار رقم (٣٢/١٦٣) وتاريخ ١٤٣٢/٧/١١ هـ

توثيق العلاقة التعاقدية بين الناشر والمؤلف أو المحقق / انتقال ملكية حق المؤلف

التعويض عن الضرر المادي

(الوقائع)

بناء على الدعوى المقدمة من المحامي... بالوكالة عن صاحب دار نشر أجنبية خارج المملكة ضد دار نشر سعودية وضد وكالة وزارة الشؤون الإسلامية بدعوى طباعة كتاب (الموافقات للشاطبي، تحقيق مشهور حسن سلمان- ٦ مجلدات)، وكتاب القواعد الفقهية لابن رجب، المسمى (تقرير القواعد وتحرير الفوائد) تحقيق مشهور حسن سلمان- ٤ مجلدات)، وتأمين توريدهما لوكالة الوزارة دون إذن من الدار التي تملك الحقوق الأدبية بموجب تنازل المحقق المؤرخ في ١٤١٩/١١/٢٩ هـ والموثق من كتابة العدل بالمحكمة الأردنية عام ١٤١٩ هـ، والمصدق من الجهات الرسمية في البلدين، وكتب على الصفحة الداخلية من الطبعة: (طبعة ١٤٢٤ هـ طبع بإذن خاص من المحقق) والمحقق ليس له حق لتنازله بحقه للدار فهي تملك الحق الحصري للكتابين، ويطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به بمبلغ (ثلاثة ملايين) ريال، وسحب النسخ التي تم طباعتها ومنع توزيع أية نسخة منهما. قامت الإدارة المعنية بمخاطبة وكالة وزارة الشؤون الإسلامية بطلب الإفادة فورد خطابهم المتضمن بأنها أمنت الكتب عن طريق الدار السعودية حسب الأصول المعتمدة. وبمخاطبة الدار السعودية ورد خطابهم بأنها قامت بطباعة الكتابين بتكليف من الوزارة وبعد أخذت الموافقة على طباعتها من المحقق، وعند طلبهم خطاباً بالموافقة أفادهم أن من رغب في التأكد فليتصل به. وأفادت الوزارة بأنه جرى توريد الكتابين في ثلاث عمليات مع تحمل الدار السعودية بمسئوليتها عن حقوق الناشرين والمؤلفين لجميع الكتب. بتاريخ ١٤٣٢/٧/١١ هـ حضر صاحب الدار السعودية لدى اللجنة وبمناقشته عن الدعوى أفاد أنه اتصل بالمحقق للسماح له بطباعة الكتابين فوافق وسمح له ولا يوجد عقد بينه وبين المحقق سوى كلام شفوي.

(الأسباب)

وبعد إطلاع اللجنة على كامل الأوراق تبين لها بأن المصنف محل الدعوى من المصنفات المحمية حيث ورد في الفقرة (١) من المادة (٢) في المصنفات الأصلية المحمية، كما ورد في الفقرة (٢) من المادة (٣) في المصنفات المستقلة المحمية. كما تبين للجنة انتقال حقوق الملكية من المحقق إلى الدار بالتصرف النظامي المثبت بالكتابة والموثق من الجهات الرسمية كما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١١): (حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها سواء بطريق الإرث، أو بالتصرف النظامي الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محدداً لنطاق الحق المنقول زماناً ومكاناً). كما تبين للجنة بأن قيام الدار بارتكاب هذا الفعل يعد تعدياً على الحقوق



التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف حيث حددت المادة (٨) بأن: (للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية :- أ - نسبة المصنف إليه أو نشره باسم مستعار أو بدون اسم...). وحيث حددت الفقرة (١) والفقرة (٣) من المادة (٢١) التصرفات التي يعد من قام بها متعدياً على الحقوق التي يحميها النظام، وهي: (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعياً ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي، أو عقد من مؤلف المصنف، أو ورثته، أو من يمثلهم)، و(قيام المنتج، أو الناشر، أو الطابع، بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع)، كما نصت الفقرة (١١) من المادة (٢١) على التصرفات التي بعملها يعتبر تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام وهي: (الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه). وحيث أن الدار السعودية عرضت للوزارة استعدادها تأمين الكتب الموضحة في الكشف ومنها الكتابين وجاء في البند السادس: (نتعهد بمسئوليتنا عن حقوق الناشرين والمؤلفين لجميع الكتب الموردة) بذلك فإن الدعوى تنحصر بين الدار السعودية والأجنبية، وهي التي تتحمل مسؤولية تعويض المدعي. وحيث جاء في خطاب الوزارة أنه جرى التعاقد على توريد الكتابين في ثلاث عمليات بما مجموعه عدد (٤,٠٠٠) نسخة من كتاب (الموافقات للشاطبي)، و(٤,٠٠٠) نسخة من كتاب (القواعد الفقهية لابن رجب)، وأقر صاحب الدار السعودية بطباعة عدد (٣,٠٠٠) نسخة، ولما كانت الوكالة هي الجهة التي دفعت قيمة توريد الكتابين فقولها مقدم على قول غيرها في تحديد عدد ما تم توريده. وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. وحيث أن ما دفع به صاحب الدار السعودية بأنه اتصل بالمحقق وأخذ موافقته الشفهية على طباعة الكتابين، غير مبرر ومخالف للنظام حيث ورد في المادة (١٣) الفقرة (٢): (يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف، أو وكيلهم الشرعي، تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف). لذا قررت اللجنة توقيع عقوبة الغرامة بحق صاحب الدار السعودية، ومصادرة جميع نسخ الكتابين الموجودة في الدار أو مستودعاتها وإتلافهما بموجب محضر، وإلزام الدار بدفع مبلغ وقدره (٤٥٠,٠٠٠) تعويضاً للحق الخاص لصالح المدعي الأصيل صاحب الدار الأجنبية.

رقم (٢١)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٣٩/٣٣) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٠ هـ

وذلك للنظر في الدعوى المقامة من المدعي / ، مصري الجنسية ، ضد المدعى عليه / مؤسسة بجدة ، حي النخيل - شرق الخط السريع ، لصاحبها / هدى بدعوى قيام المؤسسة المدعى عليها بتجاهل كتابة اسم المدعي في بعض الكتب التي قام بالمشاركة في تأليفها.

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم ٤١٨٤٨ وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٣ هـ ومرفقاته ، المتضمن دعوى / عبدالحميد ، ضد / مؤسسة بجدة ، بدعوى جاء فيها :- (شرعت في عام ٢٠٠٩ م بتأليف سلسلة من الكتب المدرسية في مادة الدراسات الاجتماعية موجهة للمدارس العالمية باللغة الانجليزية ، وبمجرد أن علمت المؤسسة المدعى عليها كوكيل حصري في المملكة العربية السعودية لدار نشر بريطانية تدعى (بيرسون) بشروعي في تأليف هذه السلسلة من الكتب بادرت بتبني هذا المشروع على شكل إنتاج مشترك بينها وبين دار النشر البريطانية ، وقد تم الاتفاق على أن يكون المشروع تحت إشرافي الكامل وقيادتي لفريق العمل في المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع فريق عمل (بيرسون) ، وتتكون هذه السلسلة من تسعة كتب دراسية من بداية الصف التمهيدي وحتى الصف الثامن تحت مسمى المواد الاجتماعية للمملكة العربية السعودية ، وبناءً على ما تقدم تم التعاقد بيني وبين المؤسسة المدعى عليها بتاريخ ٢٠٠٩/٠٤/٣٠ م ، وقد تضمن العقد نصاً صريحاً يلزم المؤسسة المدعى عليها بكتابة اسمي على الغلاف الخارجي لجميع كتب تلك السلسلة مع الكتاب والمؤلفين الآخرين ، وعندما تم طباعة أول سبعة كتب من السلسلة المذكورة تم توزيعها عام ٢٠١١/٢٠١٢ م للمدارس العالمية في المملكة من الصف التمهيدي إلى الصف السادس على أن تستكمل باقي السلسلة للصفين السابع والثامن في عام ٢٠١٣ م ، ولكنني بعد ذلك فوجئت بعدم ذكر اسمي مطلقاً في كتب الصفوف (الرابع والخامس والسادس) واقتصرت المؤسسة المدعى عليها بذكر اسمي في صفحة داخلية للكتب الأربعة الأولى فقط ، وقد خاطبنا المؤسسة مراراً وتكراراً بوقف هذا التعدي وتصحيح الوضع وفق نص العقد ولكن لم نجد التجاوب والاهتمام) ، واختتم المدعي دعواه بطلب التعويض المقرر نظاماً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية جرّاء هذا التعدي بواقع (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال وسحب الكتب التي طبعتها المؤسسة دون ذكر اسمه عليها مع تحمل المؤسسة كافة الخسائر المادية المترتبة على هذا السحب ، وإدراج اسمه على الطباعات الجديدة والتعهد التام لعدم تكرار هذا الاعتداء.



وباستدعاء المؤسسة المدعى عليها حضر / محمد بن أسعد بن علي الفيبي ، رقم سجله المدني (١٠٧١٦٩٣٠٩٥) بصفته الوكيل الشرعي لصاحبة المؤسسة المدعى عليها بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة رقم ٣٤٩٥٣٧٥٦ وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٣٤هـ ، وقدم مذكرة جوابية مؤرخة بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٤م جاء فيها : (يؤسفنا حدوث مثل هذه القضية في مجتمعنا الراقى ونحن في المؤسسة حريصون على منح جميع الحقوق لأهلها ، وما جاء في دعوى المدعي هو تطاول واتهام لا صحة له ، وأنه في عام ٢٠٠٩م كانت موكلتي تنوي إنتاج عمل عن طريق تأليف عدد من الكتب والمعلومات لدعم السوق بها ، وقد تبني هذه الفكرة مدير سابق لدى موكلتي يُدعى/ سيد عبدالحميد ، وبدأ الفريق آنذاك بالعمل ولكن لسوء الحظ أن صاحب الفكرة لم يستمر في العمل ، وخرج من البلد خروج نهائي ولم يعد ، وبعد خروج صاحب الفكرة لم يكن في وسع المؤسسة إكمال ذلك المشروع والذي كان بعنوان (K-8 Series) ، وغابت تلك الفكرة منذ ذلك الوقت ولم يعد الموضوع مطروحاً ، وذكر المدعي بأنه قام بتأليف سلسلة كتب وأن المؤسسة قامت بتبني المشروع حين علمها بذلك وهذا غير صحيح إطلاقاً ، وبالنظر إلى كلام المدعي نجد أن العقد المبرم معه كان اتفاقية توظيف وليس تأليف ، كما أن العقد يذكر أنه يجب كتابة اسمه عند استخدام المواد التي جلبها ، ولم تستخدم موكلتي أيّاً من المواد تلك ، وعلاوةً على ذلك فقد ذكرت الاتفاقية التي أشار إليها المدعي أن للمؤسسة الحق الكامل في استخدام أي مادة يقوم بتقديمها في ذلك البرنامج من دون أي تعويض إضافي بشرط عدم حرمانه من المبلغ المتفق عليه في ذلك العقد وهو مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ، وذكر المدعي أنه بدأ في تأليف الكتب في ذلك الوقت ومن ثم قامت المؤسسة بطلب تلك المواد وهذا غير صحيح ، ونطالبه بإثبات وإحضار خطاب الطلب الموجّه من المؤسسة له كما يدعي ، وعلاوةً على ذلك فإن كتب المدعي تعتبر نسخ معدلة على الكتب التي تدرس في المدارس الحكومية ولكن باللغة الانجليزية ، وأن توقيع العقد المذكور من المدعي كان في عام ٢٠٠٩م وهذه السلسلة لم تخرج إلا عام ٢٠١١م ، وهذا يبيّن أن موكلتي تخلت عن ذلك المشروع بعد سفر صاحب الفكرة ، ومن حيث المنطق والعقل هل من المعقول أن المدعي قام بتأليف ستة عشر كتاباً بقيمة عشرون ألف ريال فقط ؟ وهذا يبين عدم صحة ادعائه ، وذكر المدعي أن موكلتي هي وكيل حصري لدار نشر بريطانية تدعى (بيرسون) وهذا الكلام غير صحيح ، حيث أن موكلتي تقوم بتوزيع كتب تلك الدار داخل الوطن ، ولو كان المدعي يعمل في هذه السلسلة لكان لديه المعرفة التامة بعلاقة المؤسسة ودار النشر ، فموكلتي هي موزع في السعودية ، والناشر هو (بيرسون) وإذا كان لدى المدعي أي إشكال في هذا الموضوع فعليه رفع الدعوى ضد (بيرسون) فموكلتي تقوم بالتوزيع فقط ، ولم يصل موكلتي أي طلب من المدعي بوقف ما أسماه التعدي على حقوقه ، ونطالبه بإظهار المراسلات التي تفيد أنه خاطب موكلتي بكافة الوسائل الممكنة ، وأن المدعي يقول بأنه المشرف وقائد الفريق في المشروع على حد وصفه



ولو كان كذلك لاستطاع وضع اسمه في المكان الذي يريد ، وأن كتاب المدعي بعنوان (Social Studies For Saudi Arabia) وهذا العنوان مختلف عن الكتاب المذكور في العقد الموقع مع المدعي بعنوان (K-8 Series) ولكن المدعي حاول ربط الموضوعين ببعضهما وذلك لغرض يعلمه وهذا غير صحيح ، وبناء على جميع ما ذكرناه سابقاً فإن دعوى المدعي غير صحيحة ، ونطالب بالحكم على المدعي بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال لتجاوزات المدعي على موكلتي وتشويه سمعتها ، كما نطالب بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال كأتعاب للمحاماة).

وبناءً على المذكرة الجوابية المقدمة من الوكيل الشرعي للمدعى عليها قدم المدعي مذكرة رد مؤرخة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣٠ م جاء فيها :- (في البدء أود أن أشير إلى أن المؤسسة لا تنكر العقد المبرم بيننا بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٣٠ م ، وأنه بموجب العقد تسلمت حقوق المادية نظير التأليف والجهد المبذول في سلسلة الكتب محل النزاع ، إلا أن العقد واضح بما فيه الكفاية بأن استيفاء حقوق المادية لا يبيع للمؤسسة المذكورة حذف اسمي من أغلب أجزاء سلسلة الكتب المعنية ، ووضعه على غلاف الكتب بنص العقد وهذا هو لب الموضوع ومحل النزاع ، ونقول المؤسسة أنه في عام ٢٠٠٩ م كانت تنوي إنتاج تلك السلسلة إلا أن ذلك لم يحدث لخروج المسئول عن المشروع خروجاً نهائياً من المملكة وأود التنويه إلى أن العمل مع المسئول / عبد الحميد استمر لمدة ثلاث سنوات أي حتى عام ٢٠١٢ م وهو وقت خروجه النهائي من البلد ، وكان ممثل المؤسسة ، وهو الذي وقع العقد معي نيابة عن المؤسسة وقمنا بالسفر سوياً لعدة بلدان لتنسيق العمل مع شركة بيرسون ، وقد أرفقت للجنة المخاطبات التي تمت في إطار هذا العمل ومن ضمنها مخاطبة من السيد / توماس هاردي ، وهو الناشر التابع لدار نشر بيرسون ، حيث وصف فيه دوري في سلسلة الكتب وحديثه بأني المستشار الوحيد للسلسلة ومشرف فريق الكتاب وكاتب السلسلة وذلك في تاريخ ٢٠٠٩/١١/١٨ م ، ونقول المؤسسة أن فكرة المشروع غابت بغياب صاحب الفكرة وهذا منافٍ للحقيقة ، حيث أن اسمي مذكور في ثلاثة كتب وأنتجت ٢٠١٠ م وتم بيعها ٢٠١١ م وتم استمرار العمل بعد ذلك لإكمال سلسلة الكتب ، ويظهر ذلك من خلال وجود ممثل المؤسسة / سيد عبد الحميد كمستشار معي في العمل على تفاصيل المحتوى المتوافق مع معايير التعلم ، كما ادعت المؤسسة المدعى عليها أن اسم وعنوان سلسلة الكتب التي قمت بتأليفها هو (K-8 Series) وهذا غير صحيح حيث أن العقد يقول أن وصف المشروع هو بهذا الاسم وليس عنوان أو اسم للكتب ، وهذا أيضاً موضح في العقد ، كما تدعي المؤسسة أن العقد المبرم معهم هو عقد توظيف وليس تأليف وهذا بجانب الصواب ، حيث أن العقد ينص على تقاضي الأجر مقابل عمل معين ، ويبيّن العقد أيضاً أن هذا العمل هو التأليف وجمع المعلومات بخصوص سلسلة الكتب ، كما تدعي المؤسسة أن المواد التي جلبتها لهم لم يتم استخدامها ولذلك لم يقوموا بكتابة اسمي على الكتب ، وتم إرفاق مجلد كامل يحوي كافة الملفات التي تم استخدامها في إنتاج الكتب منذ البداية

وبالتدرج حتى خروج الكتاب بالشكل الحالي ، وتتضمن تلك المواد المراسلات وشرح مراحل العمل واختيار الرسوم والصور والعديد من مراحل العمل ، كما تذكر المؤسسة أن ليس من العقل تصديق أنني قمت بتأليف تلك الكتب مقابل عشرون ألف ريال ، وهذا ليس صحيحاً فهذا المبلغ كان دفعة عند انتهاء العمل حيث تم الاتفاق على ذلك العقد في ٢٠٠٩م ولم نقم بتوقيعه سوى في شهر يوليو ٢٠١١م ، وقبل ذلك التاريخ وبعده كنت أتناقضى مبالغ دورية من المؤسسة نظير أعمال التأليف والإشراف والسفر وخلافه ، وتطلب المؤسسة مني إحضار خطاب الطلب الموجه منهم لي لتأليف هذه الكتب ، ولا أعلم ما هي الفائدة من الخطاب في ظل وجود عقد رسمي وتفصيلي بين الطرفين ، كما تذكر المؤسسة بأن العقد تم توقيعه ٢٠٠٩م ، وأن السلسلة لم تخرج للواقع إلا في عام ٢٠١١م مما يدل على أن المؤسسة تخلت عن ذلك المشروع بعد سفر صاحب الفكرة ، وهذا كذب صريح حيث أنه من الطبيعي أن يستغرق البحث والإعداد والتأليف عامين كاملين ، كما أن المرفقات التي أرفقتها تحكي قصة تأليف الكتب ، وبمقارنة بسيطة بين المواد المرفقة ومحتوى الكتب ستجدون كافة التفاصيل التي أدت إلى إخراج الكتب بشكلها الحالي ، وكيف تجرؤ المؤسسة على ادعاء أنها عدلت عن الفكرة ، وأن ما اتفقوا علي عليه هو مشروع آخر ، في حين أن اسمي قد تم وضعه على ثلاثة من هذه الكتب؟ فهل ذكر اسمي كان بالخطأ؟ أم أن عدم ذكر اسمي على باقي الكتب هو انتهاك لحقي بموجب العقد؟ فهذا تناقض واضح لا أجد له تفسيراً سوى التدليس على اللجنة ومنذ خروج ممثل المؤسسة / سيد عبدالحميد من المشروع عمدت المؤسسة المدعى عليها إلى تجاهلي وتعميد دار النشر (بيرسون) بالتعليمات التي أدت إلى عدم ذكر اسمي ، وقد أخبرني دار النشر بأن الأمر لا يخصها بتاتاً لوجود عقد إنتاج مشترك بين المؤسسة ودار النشر وادعت المؤسسة المدعى عليها أن الكتب نسخ معدلة من الكتب التي تدرس في المدارس الحكومية وهذا اتهام باطل والهدف منه تشتيت الانتباه لأمر غير مفهوم ، وكل كلمة مكتوبة في الكتب محل النزاع لها أصل عندي ، وأرجو من اللجنة الموقرة رفع التعدي الحادث والمستمر من المؤسسة المدعى عليها والتي انتهكت حقوقي وأترك للجنة تقدير التعويض ، كما أؤكد على إثبات كافة ما جاء في لائحة الدعوى التي قدمتها).

وبناءً على ما جاء في مذكرة رد المدعي قدم وكيل المؤسسة المدعى عليها مذكرة جوابية مؤرخة بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/٠٨م جاء فيها : (في البداية نترفع عن الرد على المدعي في وصف موكلتي بالكذب الصريح ونتمسك بحقنا القانوني في الرجوع على المدعي بالمطالبة في ذلك ، ونود الإشارة إلى عجز المدعي في إحضار البيئة التي سبق وأن طلبناها منه بإحضار أي خطابات من موكلتي تثبت تقديم عرض له أو طلب لاستخدام مؤلفاته ، حيث ادعى أنه كان يقوم بالتأليف ومن ثم قامت موكلتي بطلب تلك المؤلفات ، وهو ما عجز عن الإتيان به ، وطلبت موكلتي من المدعي إحضار عقد ليوضح أن قيمة العقد كانت أعلى من عشرون ألف ريال ولكنه عجز عن ذلك ، وهذا دليل بأن موكلتي لم

تكمل المشروع بعد مغادرة صاحب الفكرة ، كما نود توضيح تناقض المدعي حيث أقر بأن قيمة العقد عشرون ألف ريال ، وهو ما نفاه في رد آخر بأن العقد أكثر من ذلك المبلغ ، كما عجز المدعي في إثبات أن موكلتي هي من قامت بنشر الكتب ، أو كون موكلتي وكيل حصري لدار النشر (بيرسون) ، وللتأكيد على أن موكلتي ليست وكيلاً حصرياً للدار الناشرة فقد أحضرنا فاتورة شراء من شركة أخرى غير موكلتي لنثبت وجود عدة شركات داخل المملكة تقوم باستيراد الكتب من دار النشر (بيرسون) ونؤكد بأن موكلتي ليست هي الدار الناشرة إطلاقاً ، والمدعي لم يحضر دليل ملموس بأن موكلتي قامت بأخذ نتاجه الفكري وأما الملفات الموجودة والتي أرفقها في (فلاش) لا نقبل بها كدليل لعدة أسباب يأتي في مقدمتها بأن موكلتي تقرر بأنها تعاملت مع المدعي ويوجد مراسلات سابقة بخصوص ذلك المشروع ، وان الملفات في الكمبيوتر وكما هو متعارف عليه سهلة التعديل والتغيير في التاريخ ، ولذلك لا يمكن الاعتراف بها كأدلة ، والملفات التي قدمها المدعي في (الفاش) وكمثال ملف سلسلة كتب الدراسات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية - وثائق تحكي تاريخ ومراحل تأليف سلسلة الكتاب - توضح بأن تواريخها معدلة وتم تعديل جميع الملفات في نفس اليوم والساعة وبعضها في نفس الدقيقة وهذا يجعل من الأدلة أدلة باطلة لاحتمال تعرضها للتحريف والتغيير ، ونود أن نلفت بأنه هل من المعقول أن أحداً يقوم بتأليف اثني عشر كتاباً خلال عامين ولا يقبل أن يأخذ إلا مبلغ عشرون ألف ريال فقط طيلة العامين ؟ ، ونؤكد مجدداً بأن موكلتي خارج محل النزاع وليس لها علاقة بالنشر ، وليس لديها تصريح بذلك وعلى المدعي أن يعود بالشكوى على الشركة الناشرة ، وبناءً على كل ما سبق نطالب برد دعوى المدعي لأنها مرفوعة على غير ذي صفة والحكم عليه بطلابتنا السابقة).

وبناءً على ما ورد في المذكرة الجوابية لوكيل المؤسسة المدعي عليها قدّم المدعي مذكرة رد مؤرخة بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٥ م جاء فيها :- (طلبت المؤسسة المدعى عليها من المدعي إحضار ما يثبت تقديم عرض لاستخدام مؤلفاته ، ومن الأمور البديهية أن يكون العقد المبرم بين الطرفين هو نتاج تفاهم وإيجاب وقبول ، وأطالب اللجنة بتكليف خبير في التقنية والمعلومات لبحث وتوثيق رسائل البريد الإلكتروني ، والتأكد من خلال بريدي الإلكتروني عن المراسلات التي تمت بين الطرفين والتي احتفظ بها حتى الآن ، أما ما يفيد بأن قيمة العقد كانت أعلى من عشرون ألف ريال فسبق وأن أشرت إلى أنه تم الإتفاق على ذلك العقد في عام ٢٠٠٩ م ولم نقم بتوقيعه سوى في شهر يوليو ٢٠١١ م وقبل ذلك التاريخ وبعده كنت أتناقش مبالغ دورية من المؤسسة نظير أعمال التأليف والإشراف والسفر وخلافه ، وقد طلبت مني المؤسسة المدعى عليها بفتح حساب في بنك البلاد لتحويل المبالغ لي ، وأطالب اللجنة بمخاطبة البنك وطلبهم كشف حساب لإثبات التحويلات البنكية من المؤسسة المدعى عليها لحساب المدعي ، وتطالب المؤسسة بإثبات أنها الناشر وهذا غير سائغ لأنها أصلاً ليست دار نشر وإنما هي وكيل للناشر واتفقوا معي على تأليف الكتب ، ولو نظرنا

لأوراق المؤسسة الرسمية لوجدنا شعار شركة بيرسون وشعار المؤسسة ، ولقد طلبت المؤسسة المدعى عليها من شركة بيرسون حذف اسمي من الكتب ، وهذا ثابت بمراسلات حديثة بيني وبين شركة بيرسون وتم إرفاق ما يثبت ذلك ، وتشكيك وكيل المدعى عليها في إمكانية تعديل تواريخ الملفات على الكمبيوتر والفلاش ولقطع الشك باليقين أطلب من اللجنة تكليف المختصين للبت في هذا الأمر ولتتضح الحقيقة ، كما أشير إلى أن جميع المراسلات بيني وبين شركة بيرسون كانت المدعى عليها جزء منها ومدرج بريدها الإلكتروني فيها ، وأجدد تمسكي بطلباتي التي سبق وأن طالبت فيها.

وبتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٥ هـ حضر / ماجد بن ضيف الله بن الغفيلي الحافي ، رقم سجله المدني (١٠٣٤٠٨١٧٣٥) بصفته الوكيل الشرعي للمدعي بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم (٣٧١٥١٩٩٢٣) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١١ هـ ، وتقدم بخطاب رد جاء فيه : (يبدو أن المؤسسة المدعى عليها لم تقرأ مذكرات الردود والمرفقات والمستندات التي تم تقديمها وبها كل التفاصيل الأصلية التي تدل على وجود التعدي والتجاوز ، وأن اسم المدعى عليها موجود على صفحات الغلاف الأولى وأنها شريك في إنتاج الكتاب (إنتاج مشترك) ، وأنها الموزع الحصري في المملكة ، ومن هذا المنطلق فالكتاب يخص المؤسسة المدعى عليها بشكل أو آخر ، بدليل أن شركة بيرسون أفادوا بعدم استطاعتهم تغيير أي شيء في الكتب إلا بأمر كتابي من المؤسسة المدعى عليها ، وهذا دليل على تفرد المؤسسة المدعى عليها بالعلاقة مع بيرسون ، كما أن وكيل المدعى عليها لم تساعد لغته الانجليزية في فهم العبارة المكتوبة وهي تقول بوضوح : (أن المرجع في هذا الكتاب يكون حصراً لكل من شركة بيرسون وشركة ضوء المستقبل للتعليم ، وتم مطالبة اللجنة بمخاطبة بنك البلاد لإصدار كشف حساب يبين الحوالات البنكية التي كان تصل لموكلي من المؤسسة المدعى عليها لأن ذلك سيكون دليلاً دامغاً لادعاء المدعى عليه بعدم وجود علاقة مع موكلي في موضوع التأليف ، وعلى كل ما سبق نكتفي بما قدمنا من أوراق ثبوتية تدين المؤسسة المدعى عليها ونطالب بإنصافنا والحكم بطلباتنا التي وردت في لائحة الدعوى).

وباكتفاء أطراف الدعوى تم إحالتها إلى اللجنة للتأمل وبعد الدراسة رأت اللجنة ضرورة مثول الأطراف أمامها .

وفي يوم الأربعاء الموافق لتاريخ ١٤٣٨/١/٢٥ هـ حضر أمام اللجنة كل من المدعي أصالة / عبد الحميد ابراهيم الفضالي ، ووكيله الشرعي / ماجد بن ضيف الله الحافي ، والوكيل الشرعي للمؤسسة المدعى عليها / عبدالله بن أحمد الفيبي ، المبينة هويتهما أعلاه ، وبالطلب من المدعي تقديم ما لديه من دعوى أفاد بأنه تعاقد مع المؤسسة المدعى عليها واتفق الطرفان على ذكر اسمه على الغلاف في جميع أجزاء السلسلة ، وتفاجأ بعدم كتابة اسمه في السلسلة من الرابعة وحتى السابعة ، وأن العمل كان مقسماً بسبب أن العقد شخصي وليس مشترك ، وأنه هو من بدأ

السلسلة ، وعمل على وضع معاييرها ، ويطالب إضافةً إلى ما قدمه في صحيفة الدعوى وكتابة اسمه في المؤلفات المذكورة ، كما طالب بالتعويض المادي والمعنوي ، كما أضاف وكيل المدعي بأن المؤسسة المدعى عليها خاطبت شركة بيرسون بمنع كتابة اسم موكله على المؤلفات وطالب بالتعويض المادي والمعنوي لموكله نتيجة الإساءة التي تعرض لها.

وبمواجهة وكيل المؤسسة المدعى عليها أجاب : (أن العقد كان صحيح على أن يلتزم المدعي بنوع معين من الإسهامات ، ولكن لم يكملها ، ولذلك تم تحويل المبالغ للمدعي عن إسهاماته فقط ، كما أن موكلته ليست وكيلاً لشركة بيرسون بل تقوم بالتوزيع فقط ، وأن عدم وجود اسم المدعي على الكتب في الأجزاء المذكورة يجب أن تُسأل عنه شركة بيرسون ، وأن شركة بيرسون قامت بتعديل بعض ما تم تأليفه ، وبسؤاله من قبل اللجنة بشأن سبب وجود اسم موكلته في الكتب ، وعن الإيمل الخاص بموكلته والمرسل لشركة بيرسون والمذكور فيه بأن المدعي مشاركته ضعيفة ، ولا يستحق وضع اسمه في باقي أجزاء السلسلة ، أجاب بأن ليس لديه رد على ذلك ، ولا يعلم شيئاً عن هذا الإيمل وطلب المهلة ليقوم بسؤال موكلته عن هذا السؤال والرد عليه) .

وعليه طلبت اللجنة من المدعي تحديد الأجزاء التي قام بتأليفها وإثبات ملكيته لما تم تأليفه من الكتب محل الدعوى ، وإثبات عدم وجود مؤلفين مشاركين معه ، وإثبات الأضرار لمبالغ التعويض الذي يطالب بها. وأقفلت الجلسة على أن يتم الإجابة على تساؤلات ومتطلبات اللجنة .

وبناءً على تساؤلات اللجنة قدم وكيل المؤسسة المدعى عليها الرد بخطاب جاء فيه :- (نود التذكير بأن موكلتي ليست دار ناشرة ومن نشر الكتب محل الدعوى شركة بيرسون ، ويدل على ذلك وجود اسم الشركة في العنوان وجميع الصفحات ، وموكلتي قامت بفسح الكتب محل الشكوى من وزارة الثقافة والإعلام ، وبناءً على ذلك قامت بيرسون بوضع عنوان موكلتي في السعودية ، وهذا أمر متعارف عليه وذلك للتواصل مع الموزعين لطلب الكتب ، كما أن شركة بيرسون وضعتنا مع عدة موزعين ومن ضمنهم جرير وتهامة ، وغيرهم ، والإيمل الذي استشهد به المدعي فهو بيّنة ضده ، وإن كان يدعي أنّ شركة بيرسون شهدت أنّ له الحق في الكتب فليتوجه بالشكوى ضدها ، كما أنّ شركة بيرسون ليس لها الحق في التحدث بالنيابة عن موكلتي مع العلم بأن الإيمل المذكور تم ترجمته بسوء نية ، وتم إقحام اسم موكلتي في النسخة العربية والاسم ليس كاملاً في النسخة الانجليزية ، ولما سبق تبينه وبما أنّ موكلتي ليست من قامت بالنشر ، وبما أن المدعي قام بتشويه سمعة موكلتي أمام الجميع مما أثر سلباً على مبيعات موكلتي فإننا نطالب برفض الدعوى والحكم على المدعي بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال بسبب هذه الدعوى التي لا أساس لها من الصحة والحكم عليه أيضاً بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال كأتعاب محاماة).

كما قدم المدعي أصالة خطاب رد جاء فيه :- (بخصوص ما تم تأليفه من قبلي في الكتب محل النزاع فأقول أن كل ما سبق هو من تألّفي وجهدي الشخصي ، وأود أن أوضح بأن لدي مخططات

ورقية تم إرفاقها لبعض الأعمال التي كانت تتم أثناء التأليف وكنت أرسلها للمؤسسة المدعى عليها وشركة بيرسون حسب متطلبات ومراحل العمل ، وتمثل في تصميم مصفوفة التتابع والمدى التي بنى عليها محتوى جميع الكتب ، ومعايير ومحددات المنتج ، وخطة المحتوى ، وربط معايير التعلم والمراجعة والتأليف ، وكذلك تم إرفاق قصة تأليف هذه الكتب منذ الفكرة وحتى نزولها للبيع في السوق السعودي ، وبمقارنة بسيطة بين المرفقات ومحتوى الكتب ستجدون التطابق في المرفقات ومحتوى الكتب ، وهذا التعدي أفقدني مصداقيتي

في المجال التعليمي والأكاديمي ، مما جعل هذا التعدي له بالغ الأثر المادي والمعنوي على شخصي خلال الأعوام الأربعة الماضية ، علماً بأن التعدي ما زال قائماً حتى الآن ، والمؤسسة المدعى عليها ظلت توزع وتبيع الكتب المشار إليها لأكثر من (٢٠٠) مائتي مدرسة عالمية بالمملكة ، ولا يقل عدد الطلاب والطالبات في هذه المدارس عن (٥٠٠) خمسمائة طالب وطالبة ، وبما أن متوسط سعر كتاب الطالب (١٢٠) مائة وعشرون ريال ، ومتوسط سعر كتاب الأنشطة (٦٥) خمسة وستون ريال ، فإن عدد الكتب المباعة سنوياً في سائر أنحاء المملكة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف كتاب طالب ، و(١٠٠,٠٠٠) مائة ألف كتاب أنشطة ، وبذلك يظهر أن مبلغ المبيعات سنوياً يقدر بـ (١٨,٥٠٠,٠٠٠) ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة ألف ريال ، وبإجمالي (٧٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وسبعون مليون ريال كون الاعتداء لمدة أربعة أعوام ، ولكل ما سبق توضيحه أؤكد على تمسكي بحقوقى ورفع التعدي المستمر على شخصي ومؤلفاتي .

وبتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٨ هـ حضر / نواف بن أحمد بن معيد السفيري ، رقم سجله المدني (١٠٨٥٢٧٣٠٦٦) بصفته وكيلأً شرعياً عن المؤسسة المدعى عليها بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم ٣٨٣٤٠٩١٧ وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨ هـ وقدم مذكرة جوابية جاء فيها :- (نود التذكير بأنه صدرت عدة تناقضات من المدعي حيث ذكر بأن المبلغ الذي استلمه لهذا المشروع هو (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال فقط ، ثم أنكر لاحقاً وذكر أن المبلغ يتجاوز ذلك وأوضح أن هذا المبلغ يعتبر دفعة من الدفعات ولم يثبت ذلك ، وهذا دليل منطقي يؤكد عدم صحة دعوى المدعي ، وأن الإحصائية التي ذكرها المدعي بخصوص عدد المدارس الأجنبية بالمملكة وعدد الكتب المباعة غير صحيح إطلاقاً ، حيث أن المدعي قدم عروض الأسعار ، وعدد المدارس الأجنبية على أنها مبيعات الكتب ، وبخصوص التساؤل عن سبب كتابة حقوق التأليف لموكلتي ولشركة بيرسون على الكتب فذلك حدث لأن شركة بيرسون أرسلت لموكلتي طلب المساعدة في الدخول للسوق السعودي وتسويق الكتب ، فوافقت موكلتي بشرط جعل حقوق النشر لها مع شركة بيرسون ، وبالمقابل أخذت شركة بيرسون بعض المعلومات التي تخص المدارس والثقافات السعودية ومنها المعلومات التي قدمها المدعي ، وبناءً على ذلك قامت شركة بيرسون بالتأليف والنشر ، وعند سؤالنا لها عن عدم كتابة اسم المدعي أفادت الشركة بأنها لم تأخذ من المادة التي

قدمها المدعي في الأجزاء التي لم تكتب فيها اسمه بخلاف ما حصل في الأجزاء الأولى ، وبذلك فهو لا يستحق تواجد اسمه في الكتب محل الدعوى).

وبناءً على ما ورد في مذكرة وكيل المؤسسة المدعى عليها قدّم وكيل المدعي رداً مؤرخاً بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٩هـ جاء فيه : (أن الفقرة الأخيرة من رد وكيل المؤسسة هو اعتراف واضح وصريح بأن شركة بيرسون أخذت المعلومات من المدعي ، وكذلك ذكر وكيل المؤسسة أن موكلته اشترطت على شركة بيرسون جعل حقوق النشر لها مع الشركة ، ثم ذكر ما يناقض ذلك بأن شركة بيرسون هي من قامت بتأليف هذه الكتب ونشرها ، كما حدد وكيل المدعي الأجزاء المؤلفة في سلسلة الكتب محل الدعوى تحديداً بالتأشير على صفحات الكتب ، واستند للتعويض المطلوب من خلال تقديم إحصائية لوزارة التربية والتعليم لحجم المبيعات في كافة مناطق المملكة على مدى خمسة أعوام حيث قام بتقديرها بالنسب الآتية : باعتبار منطقتي الرياض ومكة المكرمة أكبر منطقتين بالمملكة وتساوي تقريباً في أعداد المدارس الأجنبية والطلاب فيمكن اعتبارهما يمثلان ثلاثة أرباع الأعداد الإجمالية للطلاب والمدارس الأجنبية بالمملكة ، بأن عدد الطلاب في المدارس الأجنبية بالمملكة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يقدر بـ $2,5 \times 110,683 = 276,707$ طالب وطالبة ، وعلى افتراض أن نصف الطلاب والطالبات يقومون بشراء الكتب محل الدعوى فيكون عدد الكتب المباعة سنوياً ١٣٨,٣٥٣ ، ومن واقع عروض الأسعار التي حصلنا عليها مقدمة من المدعى عليها لبعض المدارس الأجنبية يتبين لنا أن متوسط سعر كتاب الطالب هو ١٢٥ ريال بينما سعر كتاب الأنشطة ٧٠ ريال ، وبما أن كل طالب يقوم بشراء الكتابين معاً فيكون متوسط سعر الكتابين ١٩٥ ريال ، وبذلك يكون متوسط إيرادات المبيعات عن الكتب محل الدعوى سنوياً هو $195 \times 138,353 = 26,978,835$ ، وباعتبار توزيع الكتب لمدة خمسة سنوات حتى تاريخه فإن حجم المبيعات التي تمت على الكتب محل الدعوى هي $5 \times 26,978,835 = 134,894,175$ ، وبناءً على كل ما سبق أطلب بالحكم لموكلي التعويض المقرر وفقاً لنظام حماية حقوق المؤلف وبالنسبة المقررة لنا من المواد التي تم الاعتداء عليها من المبلغ الإجمالي).

وبتاريخ ١٤٣٨/٦/١٦هـ قدّم وكيل المؤسسة المدعى عليها مذكرة رد جاء فيها:- (نجدد تأكيدنا بأن موكلتي ليست مؤلفة الكتاب ومن قام بالتأليف هي شركة بيرسون ، كما أن شركة بيرسون أخذت بعض المعلومات ومنها معلومات سبق وأن قدمها المدعي ، ونعترض على الترجمة التي قدمها المدعي وقد قام بترجمتها لصالحه ، وفيها سوء نية ، حيث قال بأن شركة بيرسون أفادت بأن موكلتي هي من قامت بالتأليف وهذا مخالف للترجمة الصحيحة حيث أن الترجمة الصحيحة هي كما تم إرفاقه للجنة ، والذي يحتوي على أن شركة بيرسون قد فرّقت بين فريق التأليف وفريق موكلتي ، وبالتالي يتضح أن موكلتي ليست من قامت بالتأليف ، وجميع المراسلات التي قدمها المدعي ووكيله لا نعرف عنها شيئاً وقد تكون صحيحة أو غير صحيحة ، والمعتبر في ذلك وجود الأوراق الرسمية ،

وليس مراسلات واستفسارات ، ولم يحدد وكيل المدعي الصفحات التي قام بتأليفها بل اكتفى بعرض عدد المدارس والطلاب كما أن المراسلات التي قدمها لا تثبت قيامه بالتأليف ، وقدم المدعي بعض الإيميلات كدليل على التأليف ، وهذه الإيميلات لا نعلم عنها شيئاً لأننا لم نطلع عليها من الأساس ، كما أنها في نهاية الأمر لم تكن سوى ملاحظات وأفكار وهي تختلف اختلاف كلي عن التأليف ، علماً بأن عدد الكتب التي يدعي فيها المدعي إسهامه فيها (٢٧) كتاباً وقد تم وضع اسمه على (١٢) كتاباً فقط لإسهامه فيها وأما البقية فلا ترى شركة بيرسون أن المدعي أسهم فيها بشيء .(

وبتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٠٥ هـ قدّم وكيل المدعي مذكرة رد بناءً على ما ورد في مذكرة وكيل المؤسسة المدعى عليها جاء فيها : (شملت مذكرة وكيل المؤسسة المدعى عليها اعتراف صريح بأن شركة بيرسون أخذت منه بعض المعلومات ، وتم نشر الكتب ويتضح بأن الناشر شركة بيرسون ومؤسسة أضواء المستقبل وهذا موجود حتى الآن ، وبالنسبة للترجمة التي ذكرها وكيل المؤسسة المدعى عليها فهي صحيحة حيث جاء فيها حذف اسم موكلي بناءً على توصية من (فيوتشر) أي أضواء المستقبل ، وهذا يدل على العنجهية لاتخاذ قرار إيقاف وضع اسمي على الكتب وتجاهل حقي ومن خلال ما تم من مداولات نرى أن الحقيقة قد تبينت وظهر أن لموكلي مشاركة فعالة وأن خطاب وكيل المؤسسة أثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن مؤسسة أضواء المستقبل هي من أوصت بل وأمرت بعدم كتابة اسم موكلي .

وباكتمال أوراق القضية والردود والإجابة رفعت القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار .

(الأسباب)

تتمثل هذه الدعوى فيما يتلخص ذكره وفق ما ورد في دعوى المدعي قيام المؤسسة المدعى عليها بنشر سلسلة كتب دون الإشارة إلى اسمه كمؤلف ، وعليه فإن الدعوى مقبولة شكلاً وموضوعاً ومن اختصاص لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف فيما يتعلق بعدم الإشارة إلى اسمه فقط في بقية الكتب دون النظر فيما يتعلق على الخلاف في بنود العقد من اشتراط وضع اسمه على الغلاف الخارجي وذلك استناداً لنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٠٧/٠٢ هـ في مادته الثانية : (يحيي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم ، أيّاً كان نوع هذه المصنفات ، أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها ، أو الغرض من تأليفها) منها ما ورد في الفقرة (١) : (المواد المكتوبة كالكتب ، والكتيبات ، وغيرها) . وبعد اطلاع اللجنة على كامل أوراق المعاملة وعلى صفة أطراف الدعوى وعلى تقرير تحليل الأدلة المتضمن أنه تمت معاينة الكتب محل الدعوى المعنونة بـ (K-8 Series) وتبين وجود اسم المدعي أصالة في كتب السلسلة من كتاب الصف التمهيدي وحتى كتاب الصف الثالث في الغلاف الداخلي



للكتب مع أسماء مؤلفين آخرين مشتركين بينما لم يتم كتابة اسم المدعي في بقية الكتب من كتب الصف الرابع والصف الخامس والصف السادس من كتابي الطالب والنشاط.

كما اطلعت اللجنة على العقد المؤرخ بتاريخ ٢٠٠٩/٠٤/٣٠ م المبرم بين المدعي أصالة / عبد الحميد الفضالي ، ومدير مؤسسة ضوء المستقبل / سيد عبد الحميد ، والمقر طرفا الدعوى بصحته والمتضمن في الفقرة (الثانية) ما نصه : (تلتزم مؤسسة ضوء المستقبل للتعليم بكتابة اسم عبد الحميد الفضالي على أغلفة الكتب متى ما استخدمت وأنتجت تلك المادة مع أسماء باقي الكتاب المشاركين) .

كما اطلعت اللجنة على سلسلة الكتب ، وعلى الأقسام والأجزاء المحددة من قبل المدعي أصالة والتي يفيد أنه قام بتأليفها وحده دون مشاركين له ، وهي تتفاوت ما بين عشر صفحات ، و خمسة عشر صفحة وكذلك بما يساوي ربع الكتاب من بعض سلسلة الكتب ، وأرفق بذلك إقرار وتعهد بتحمل كامل المسؤولية وكافة الضمانات بعدم وجود مشاركين فيما تم تحديده من تأليفه لأجزاء وصفحات ، ولا يوجد أدنى حق لأي شخص في هذه المطالبة والدعوى ، وأنه في حالة ظهور أي مدعي ويثبت أنه مشارك في الأجزاء المحددة فإنه يتحمل كامل المسؤولية في مواجهته .

كما اطلعت اللجنة على خطاب البريد الإلكتروني المترجم من اللغة الانجليزية إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة والمقدم من المدعي وكالة والمتضمن خطاب رد موجه للمدعي أصالة من نايجل كيلى من شركة (بيرسون) جاء فيه (اسمح لي بالاعتذار للتأخر في الرد على بريدك الإلكتروني ، فقد كان لزاماً علي إجراء بعض التحقيقات والتي أخذت وقتاً أكثر مما توقعت ، ومن سوء الحظ أنك قد تلقيت رداً غير مرضي لك من مؤسسة ضوء المستقبل ، حيث أنهم مسئولون عن إدارة المساهمين والمراجعين السعوديين ، ولقد تشاورت مع المحررين العاملين مع فريق التأليف ومع ضوء المستقبل على إكمال المواد وأخبروني بـ " لك الشكر على عملك حتى الصف الثالث ، ولكنك لم تصنع الإسهام الكبير للمادة لما بعد الصف الثالث ، ولذا فقد أوصانا زملائنا في (ضوء المستقبل فيوتشر) بأن اسمك لن يظهر على الكتب بداية من الصف الرابع فصاعداً") .

وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها بداية بعدم صفة موكلته بالدعوى باعتبار أن موكلته ناشرة فقط ، وأن شركة بيرسون هي المسئولة عن ذلك لا يعتد به ، وذلك لظهور خلاف ما يدعيه ، حيث تبين للجنة من خلال الفسخ الإعلامي الصادر من وزارة الثقافة والإعلام برقم ١٨٥٦/م/ج وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٨ هـ أن الناشر لهذه السلسلة من الكتب محل الدعوى هي المدعى عليها مؤسسة ضوء المستقبل ، كما تضمنت أغلفة الكتب عناوين المؤسسة المدعى عليها والبريد الإلكتروني ، وحيث أن رسالة البريد الإلكتروني المرسله من شركة بيرسون والموجهة إلى المدعي أصالة قد أشارت إلى أن المدعى عليها مؤسسة ضوء المستقبل فيوتشر هي من أوصت شركة بيرسون بعدم ظهور اسم المدعي أصالة في بقية الأجزاء المتبقية كما هو موضح في رسالة البريد الإلكتروني المشار إليها أعلاه ،



بالإضافة إلى إقرار وكيل المدعى عليها بأن شركة بيرسون أخذت بعض المعلومات التي تخص المدارس والثقافات السعودية ومنها المعلومات التي قدمها المدعي ، الأمر الذي ثبت معه للجنة مسؤولية المدعى عليها مؤسسة ضوء المستقبل فيوتشر عن إزالة وحذف اسم المدعى أصالة من بقية كتب السلسلة محل الدعوى .

وحيث أن العقد المبرم بين المدعي أصالة والمدعى عليها قد نص صراحة بأنه تلتزم مؤسسة ضوء المستقبل للتعليم بكتابة اسم عبد الحميد الفضالي على أغلفة الكتب ، وقد كتبت المدعى عليها اسم المدعي في السلسلة من الصف التمهيدي إلى الصف الثالث ولم تلتزم بكتابة اسمه في بقية السلسلة المتفق عليها للصف الرابع والصف الخامس والصف السادس والصف السابع ، مما يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية ، حيث نصت الفقرة (٤) من المادة (٢١) من النظام التصرفات التي تُمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام : (إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف)، وكذلك ما نصت عليه الفقرة (١١) من ذات المادة : (الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام ، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه).

كما نصت المادة (١٢) من اللائحة التنفيذية من نظام حماية حقوق المؤلف الفقرة (ثانياً) : يعتبر تعدياً كل استخدام للمصنف يتخطى مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات التالية : ٣/ استخدام المصنف بطرق لا يسمح بها المؤلف) ، (٥/ أي تصرفات تعيق المؤلف من ممارسة حقه الأدبي أو المالي).

وبالنظر إلى طلبات المدعي المتمثلة بالتعويض المادي عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية بواقع (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال ، ولم يقدم ما يستند إليه من اثباتات ومستندات مثبتة في مطالبته المالية هذه للمبالغ التي يطالب بها ، إلا أن ثبوت خطأ المدعى عليها يجيز للجنة تقدير قيمة التعويض بما لها من سلطة تقديرية ، حيث نصت المادة (٢٢) من النظام الفقرة (٤) : (يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى ، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به) .

وحيث أن العقد المبرم بين المدعي أصالة والمدعى عليها محدد بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال لكامل سلسلة الكتب محل الدعوى ، دون النظر والأخذ بالاعتبار لما أثاره المدعي أصالة من وجود تحويلات مالية بنكية لحسابه في أحد البنوك ، والتي يطالب اللجنة بمخاطبة البنك لمعرفة مبالغ التحويلات ، وهو طلب يخالف مقتضيات وشروط الدعوى ، حيث أن البيئة على المدعي ، ولا تُلزم اللجنة بالبحث عن بينات لأحد أطراف الدعوى طالما لم يقدموها وهو بمقدورهما ذلك ، وحيث أقر طرفا الدعوى بصحة العقد وأن المؤسسة المدعى عليها قامت بالإشارة إلى اسم المدعي من الصف التمهيدي إلى الصف الثالث ، ولم تشر إلى اسمه في بقية السلسلة من كتب الطالب



والنشاط للصف الرابع والصف الخامس والصف السادس والصف السابع ، وعليه فإن التعويض المستحق للمدعي أصالة يكون التعويض للحق الأدبي فقط ، نتيجةً لعدم الإشارة إلى اسمه كمؤلف في بقية كتب السلسلة ، دون النظر في التعويض للحق المادي الذي يطالب به وما أشار إليه في دعواه من احصائيات ، وافتراضات لأعداد المدارس ، وأعداد الطلاب والطالبات ، حيث أن العقد كان محدداً ولم ينص على حقوق المدعي المالية ، أو عدد الطباعات ، أو سنوات الاستخدام ، والاستغلال ، بالإضافة إلى أن ما تم الاعتداء عليه هي مجموعة كتب مكملية وتابعه لعنوان كتب السلسلة محل الدعوى ولا تختلف عنها بمسمى سلسلة أخرى ، وعليه فإن العبرة بالعقد وما احتواه من التزام وحقوق بين الأطراف ، مما يصبح معه ناتج حساب التعويض المستحق للمدعي هو (قيمة العقد (٢٠,٠٠٠) ÷ عدد جميع كتب السلسلة (١٨) كتاب = الناتج لقيمة كل كتاب (١,١١١) ألف ومائة وإحدى عشر ريال .

وحيث أن مجموع عدد الكتب التي لم تتضمن اسم المدعي هو (٨) ثمانية كتب من كتاب الطالب والنشاط حسبما هو موضح في دعواه ، وبحساب مجموع عدد الكتب (٨) x قيمة الكتاب الواحد (١,١١١) = (٨,٨٨٨) ثمانية آلاف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً.

وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة ، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

وعليه فإن اللجنة تقرر:

(١) إيقاع عقوبة الغرامة بحق / مؤسسة لصاحبها / هدى ، بواقع (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف.

(٢) مصادرة جميع نسخ المصنف محل الدعوى لكتاب الطالب والنشاط المعنونة بـ (social studies 4) (social studies 5) (social studies 6) (social studies 7) وذلك لعدم الإشارة إلى اسم المدعي أصالة / عبدالحميد ، لما هو موضح بالأسباب.

(٣) إلزام مؤسسة ضوء المستقبل للتعليم بجدة ، لصاحبها / هدى بدفع مبلغ وقدره (٨,٨٨٨) ثمانية آلاف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً ، كتعويض للمدعي أصالة / عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد الفضالي ، رقم الإقامة (٢٣٠٥١٦٧١٩٥) لما هو موضح بالأسباب .

رقم (٢٢)

القرار رقم (٣١/٢٠٣) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٧ هـ

بيع منتجات منسوخة/ إقرار/ تحمل صاحب المحل أخطاء عمالته/ تغليظ العقوبة للتكرار
(الوقائع)

بناء على الشكوى المقدمة من... المدير التنفيذي للتوزيع بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ضد محل ... بالرياض رقم الترخيص الإعلامي (٢٦٧٥١) وتاريخ ١٤٢٠/٢/١٠ هـ لصاحبه... رقم سجله المدني (...). بدعوى قيام المحل المدعى عليه ببيع منتجات منسوخة للشركة المدعية مما أثر على مبيعاتهم. فتم الوقوف على المحل المشار إليه بتاريخ ١٤٣١/٨/٢٦ هـ فجرى ضبط عدد (١٥٠) اسطوانة مدمجة تحتوي على مصنفات سمعية بصرية منسوخة. وبعد الاطلاع على كامل الأوراق المتعلقة بهذه القضية، المتضمنة التحقيق مع صاحب المحل وبمناقشته بشأن المخالفة المنسوبة إليه أقر بما تم ضبطه وأن العامل قام بجمع ما تم ضبطه من عدة محلات بناء على طلب أحد الزبائن فهو من يتحمل مسؤولية هذا الفعل.

(الأسباب)

وحيث أن قيام المحل المشار إليه أعلاه بارتكاب هذا الفعل يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف حيث حددت المادة (٢١) التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ومنها ما نصت عليه الفقرة (٦): (الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق؛ مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية)، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١٠) من ذات المادة: (الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية، أو المستودع، أو غير ذلك من المواقع التابعة لها، بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، بأي حجة كانت). وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. وحيث سبق وأن صدر بحق صاحب المحل قراراتين عن اللجنة مما يستوجب تغليظ العقوبة بحقه. لذا فإن اللجنة قررت تغريمه بغرامة مالية وإغلاق المحل لمدة عشرة أيام، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة وإتلافها بموجب محضر.

رقم (٢٣)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٣٨/٢٠٠) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٧ هـ

النظر في الدعوى المقدمة من المدعي / راكان ، ضد المدعى عليها / صحيفة الإلكترونية رقم الرخصة، بدعوى نشر صورته الشخصية في موقع الصحيفة المدعى عليها وعبر حسابهم في تويتر بتقرير عنوانه (أعاني من عرق النسا فما العلاج) بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٣ هـ دون موافقته.

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم ٧٢٨٦٥ وتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٣ هـ ومرفقاته المتضمن دعوى المدعي ، ضد المدعى عليها ، بدعوى جاء فيها: (أنه تم الاتفاق مع مجموعة ومستشفيات الحبيب الطبية بتصويري واستخدام صورتي في منشور طبي للمستشفى بعنوان (ألم الظهر أسبابه تشخيصه علاجه) وتم توزيع المنشور داخل المستشفى، وتفاجأت باستخدام صورتي بصحيفة الإلكترونية ، وأرفق في دعواه خطاب المدير التنفيذي لـ مجموعة ومستشفيات الحبيب الطبية المؤرخ في ١٤٣٧/٠٦/٢٤ هـ ومفاده أن الصورة لم يتم السماح باستخدامها ونشرها لأي جهة أخرى ، واختتم المدعي دعواه بالمطالبة بالتعويض المادي بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال كتعويض للأضرار التي لحقت به جراء هذا التعدي على حقوقه وتقديم اعتذار رسمي وحذف الصورة والخبر من الموقع الرسمي للصحيفة وحسابها في تويتر، وذلك لتسببها بإحراجها على مستوى علاقاتها الاجتماعية في العمل وخارج العمل وكذلك تشويه السمعة والتسبب له بالسخرية من الزملاء لربطهما بداء عرق النسا ، وكذلك وضع الصورة من قبل المدعى عليها في تويتر يجعل الصورة تنتشر بشكل أوسع وقد تستخدم بطريقة سيئة تسيء له وبشكل لا يمكن التحكم فيه.

وبتوجيه استدعاء لصحيفة الإلكترونية ، حضر صاحب الصحيفة / خالد، وبمواجهته بالدعوى أفاد بأن الإدارة العامة لحقوق المؤلف ليست هي جهة الاختصاص بالقضية ، ويطلب رد القضية من حيث الشكل لأنها مقدمة من غير ذي صفة ، ومن حيث الموضوع نود بيان أن الصحيفة مجرد ناقل عن العديد من الصحف والمواقع، ولم نأت بشيء جديد، لأن هناك صحف ورقية وإلكترونية نشرت التقرير بالصورة قبل أن تنشره صحيفتنا وهذا يسقط ما ذكره المدعي بأننا سبب انتشار الصورة ومن الغرابة ما ذكره المدعي بأننا سببنا له الحرج وتشويه سمعته وهو من ارتضى لنفسه التصوير في منشور المستشفى وهو متاح لجميع مراجعي وزوار المستشفى للاطلاع عليها وهذا مناقض لما ادعاه وطالب المدعى عليه في ختام إفادته برد الدعوى كونها خارجة عن اختصاص الإدارة ولكونها مقامة من غير ذي صفة إضافة إلى عدم صحة دعواه.



وبطلب الرد من المدعي على مذكرة المدعى عليه أوضح بموجب خطاب مؤرخ بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٧ هـ أن موضوع الدعوى هو نشر صورته الشخصية بدون إذنه وأن الصحيفة ليس لديهم الحق في استخدامها إلا بإذن منه وهذه بحد ذاتها مخالفة وأطالب باتخاذ الإجراء اللازم وتعويضي عن جراء هذا التعدي.

وباطلاع المدعى عليه على خطاب المدعي قدم رد جوابي مؤرخ بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٨ هـ جاء فيه : أنه بالاطلاع على ما ذكر المدعي يتضح أن موقفه ضعيف وأنه لم يضيف شيئاً جديداً على ما قدمه في لائحة دعواه ونؤكد مرة أخرى أن نظام حماية حقوق المؤلف لا علاقة له بموضوع الدعوى ونؤكد على طلب رد الدعوى.

وباكتفاء طرفا الدعوى بما قدما أحيلت القضية إلى اللجنة لإصدار القرار المناسب.

(الأسباب)

تتمثل هذه الدعوى فيما يتلخص ذكره بحسب ما ورد في دعوى المدعي قيام المدعى عليها بنشر صورته الشخصية في الصحيفة الإلكترونية دون الحصول على موافقته ، وعليه فإن الدعوى مقبولة شكلاً وموضوعاً ومن اختصاص لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف استناداً لنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٠٧/٠٢ هـ، في مادته الثانية الفقرة (٨): يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم ومنها (أعمال التصوير الفوتوغرافي ، أو ما يماثله) .

وحيث اطلعت اللجنة على كامل أوراق المعاملة ، وعلى تقرير تحليل الأدلة للصورة محل الدعوى والمؤرخ في ١٤٣٧/٠٨/١٩ هـ، المتضمن أنه بعد معاينة الأدلة المقدمة من المدعي المتمثلة بصورته الشخصية ومنشور المستشفى وصورة التقرير المنشور والمتضمن صورة المدعي في الصحيفة بعنوان (أعاني من عرق النسا.. فما العلاج؟) واتضح ثبوت اشتغالها على اعتداء على حقوق المؤلف. وحيث ثبت للجنة قيام الصحيفة الإلكترونية بنشر الصورة محل الدعوى في موضوع مخالف لما نشر في منشور المستشفى دون الحصول على موافقة خطية من صاحب الحق المدعي ، ودون الإشارة إلى مصدر الصورة مما يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف، حيث حددت المادة (٢١) التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام، ومنها ما نصت عليه الفقرة (١): (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعياً ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم)، كذلك ما نصت عليه الفقرة (٤): (إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف)، وكذلك ما نصت المادة (١١) (الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه).



وحيث أن المدعي يطالب في دعواه بالاعتذار وتعويضه بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال ولم يقدم ما يستند إليه من اثباتات في مطالباته المالية المحددة بهذا المبلغ ، وحيث نصت المادة (٢٢) من النظام الفقرة (٤): (يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى ، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به) ، وحيث أن الصورة نشرت في صحيفة تواصل الإلكترونية وهي صحيفة عامة للجمهور ولم تحصل المدعى عليها على موافقة من صاحب الحق ، أو الإشارة إلى مصدر الصورة ، وبمعينة اللجنة للصورة وبما لدى اللجنة من قواعد استرشادية تقديرية للصور وما في حكمها ، وعليه فإن اللجنة تقرر استحقاق المدعي للتعويض.

وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة ، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
وعليه فإن اللجنة تقرر:

- (١) إيقاف عقوبة الغرامة بحق / خالد ، رقم سجله المدني صاحب صحيفة ... الإلكترونية بواقع (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.
- (٢) إلزام صحيفة الإلكترونية بإزالة الصورة محل الدعوى من الموقع الإلكتروني للصحيفة.
- (٣) إلزام خالد ، صاحب صحيفة الإلكترونية بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال ، كتعويض للمدعي / راكان ، لما هو موضح بالأسباب أعلاه.

رقم (٢٤)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٤٠/٣٤) وتاريخ ٤/٠٣/١٤٤٠ هـ

دعوى اعتداء على صور

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم ٠٠٠ وتاريخ ١٤٣٩/٠١/٠٦ هـ ومرفقاته، المتضمن دعوى / ٠٠٠ ، ضد / ٠٠٠ بدعوى جاء فيها: (قامت صحيفة ٠٠٠ في تاريخ ٢٠١٥/٠٨/١٧ م بنشر ثلاث صور من تصويري قمت بنشرها على موقعي الشخصي الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/٠٦ م وقامت بطمس التوقيع الخاص بي وعرضتها الصحيفة في صحيفتهم تحت عنوان " ٠٠٠٠ " دون إذن أو موافقة على ذلك ، وأضاف أن الصحيفة المدعى عليها صادرت جهده وعمله واعتدت على حقوقه الخاصة) ، واختتم المدعي دعواه بالمطالبة بالاعتذار والتعويض المادي بمبلغ وقدره "٢٥,٠٠٠" خمسة وعشرون ألف ريال عن كل صورة وبمجموع "٧٥,٠٠٠" خمسة وسبعون ألف ريال ، نظراً للمجهود الذي قام به من أجل إلتقاط الصور وتكاليف المعدات وتفويت فرصة نشر الصورة وبيعها).

وباستدعاء الصحيفة المدعى عليها حضر / ٠٠٠ ، رقم سجله المدني (٠٠٠) ، بصفته الوكيل الشرعي عن صاحب المؤسسة المدعى عليها بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل عرقة برقم ٠٠ وتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٢ هـ ، حيث قدّم مذكرة رد مؤرخة بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٢ هـ جاء فيها: (ذكر المدعي بأن الصحيفة قامت بنشر خبر عنه ولم يذكر الوسيلة الإعلامية التي يمتلكها والتي كان الخبر منشوراً بها قبل نشر موكلتي لها ومن القواعد الأصولية أن الكلام المرسل لا يعتد به فقد يكون من قبيل اختلاق الدليل للنفس ، وأورد المدعي أن موكلتي نشرت ثلاث صور خاصة به ولم يورد الدليل على أنها من تصويره وعليه إثبات ذلك ، ونتساءل هل لدى المدعي فسخ وتوثيق للصور محل الدعوى ؟ ، وموكلتي لم تستخدم الصور لغرض تجاري أو ربحي والصحيفة معروضة للعامة دون رسوم اشتراك ، وإحدى الصور كانت للوحة رسمية تخص وزارة الزراعة فما هو المصنف الفني الذي يمكن إطلاقه على مثل هذه الصورة ؟ وهل تصوير لوحة حكومية حصر على المدعي أو فيها إبداع وابتكار ؟ ، والصورتان المتبقيتان كانت لمنظر طبيعي متاح لكل مشاهد وورودهما في الصحيفة المدعى عليها لغرض توعوي وهو الحث على السياحة الداخلية والترغيب فيها والفائدة من نشرها تعود للصالح العام ولم يكن نشر الصور بشكل عام فيه خسارة مادية للمدعي ، وفيما يخص التعويض فإن الصورة لا تتطلب جهداً كبيراً ولا مالاً ولا إبداعاً ويمكن لأي عابر التقاطها بكاميرا الجوال ، ونتساءل أيضاً كم سعر الكاميرا ليطلب المدعي في ثلاثة صور منها

مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال ؟ ، ولكل ما تقدم نطالب برد دعوى المدعي لعدم وجاهتها وعدم تجاوز موكلتي للنظام وكذلك لانتفاء الضرر المادي والمعنوي جزاء نشر الصور).
وبتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٦ هـ قدّم المدعي مذكرة جوابية لم تخرج مضمونها عن ما ورد في الدعوى ،
وبتاريخ ١٤٣٩/٠١/٠٥ هـ قدّم وكيل المدعى عليها مذكرة رد لم تخرج مضمونها عن ما سبق تقديمه
في مذكرته السابقة .
وباكتفاء طرفي الدعوى بما قدما من دعوى وإجابة أقفلت المرافعة ورفعت القضية للدراسة
وإصدار القرار.

(الأسباب)

تتمثل هذه الدعوى فيما يتلخص ذكره وفق ما ورد في دعوى المدعي قيام المدعى عليها بنشر ثلاث صور من تصويره في الصحيفة دون الحصول على موافقته ، وعليه فإن الدعوى مقبولة شكلاً وموضوعاً ومن اختصاص لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف استناداً لنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٠٧/٠٢ هـ، في مادته (الثانية) : (يحيي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم ... إلخ) ، ومنها ما ورد في الفقرة (٨) : (أعمال التصوير الفوتوغرافي ، أو ما يماثله) .

وحيث اطلعت اللجنة على تقرير تحليل الأدلة للصور محل الدعوى والمؤرخ في ١٤٣٨/٠٨/١٨ هـ، ومفاده بأنه بعد مطابقة الصور اتضح أن الصور تعود ملكيتها للمدعي ، بناء على ما قدمه من الأدلة المتمثلة بأصل الصور الخاصة به والصور المنشورة في صحيفة . . . ، وأن تاريخ نشر الصور من قبل المدعي يسبق تاريخ نشر الصور بالصحيفة المدعى عليها ، كما لم يتم الإشارة إلى اسم صاحب الصور ، وتم إزالة التوقيع الخاص به ، مما انتهى معه التقرير إلى ثبوت اشتغالها على اعتداء على حقوق المؤلف.

وحيث ثبت للجنة أن الصحيفة المدعى عليها نشرت هذه الصور محل الدعوى ، والتي يملك المدعي حق المؤلف عليها دون إذن وموافقة خطية منه مما يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ، حيث حددت المادة (٢١) التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ، ومنها ما نصت عليه الفقرة (١) : (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر ، أو نشره مدعياً ملكيته ، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم) ، كذلك الفقرة (٢) : (تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقة الخطية المسبقة على ذلك ، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم) ، كذلك الفقرة (٤) : (إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف) ، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١١) من ذات المادة :

(الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه).

وحيث أن المدعي يطالب في دعواه بتعويضه بمبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال ولم يقدم ما يستند إليه من إثباتات في مطالباته المالية بمبلغ التعويض ، وحيث نصت المادة (٢٢) من النظام البند رابعاً : (يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به) .
وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

وعليه فإن اللجنة تقرر:

- ١) إيقاع عقوبة الغرامة بحق / .. ، رقم الترخيص الإعلامي (و م ٠٠٠) لصاحبها / بواقع (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.
 - ٢) إلزام / صحيفة ، لصاحبها / .. بدفع مبلغ وقدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، كتعويض للمدعي / .. رقم سجله المدني (٠٠٠) لما هو موضح بالأسباب.
 - ٣) إلزام / صحيفة ، بإزالة الصور محل الدعوى من موقع الصحيفة.
- والله الموفق.

رقم (٢٥)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٣٩/٧) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠١ هـ

دعوى طباعة ونشر عدة كتب تعود ملكيتها للمدعي دون علمه وموافقته.

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم ٠٠ وتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٠٢ هـ ومرفقاته ، المتضمن دعوى المدعي / ٠٠ ، ضد ، و..... ، و..... ، بدعوى جاء فيها :- (فوجئت بقيام عمادة التعليم المستمر وخدمة المجتمع بطباعة طبعتين لعدد ستة كتب وهي : (١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) ، وهي مؤلفات تعود ملكيتها لي تأليفاً ونشراً ، وكانت الطبعة الثانية في عام ٢٠١٥ م من إعداد الدكتورة ... ، تحتوي جميع الكتب على شعار الجامعة ، كما علمتُ أن هناك طبعة أولى للكتب وهي تحت الإشراف العلمي للدكتور عميد التعليم المستمر وخدمة المجتمع بالجامعة ، وحيث أن هذه المراجع من تأليفي ويوجد اتفاق بيني وبين الجامعة في عام ٢٠٠٩ م يوضح التزامات كل طرف بالإضافة إلى أن لدي نسخ ورقية من هذه الكتب تُبين الكتب الأصلية الخاصة بي والكتب التي تم سرقتها فلذلك أطلب باتخاذ اللازم نحو كل من تجرأ على ارتكاب هذا الفعل المنافي للقانون) ، واختتم المدعي دعواه بالمطالبة بتعويضه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عن كل مادة خلال خمسة أعوام وذلك لاستغلال كتبه منذ عام ٢٠١٠ م وحتى ٢٠١٥ م كما طالب بتعويض مادي نتيجة الضرر الذي لحقه نتيجة هذا الاعتداء.

وبتوجيه استدعاء للمدعي عليه الأول جامعة حضر / ... ، رقم سجله المدني (..) بصفته وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة الجامعة / ، رقم سجله المدني (....) بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة عدل الخبراء ورياضها برقم (....) وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٣٠ هـ ، وقدم مذكرة رد مؤرخة بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٠٤ هـ على ما ورد في لائحة دعوى المدعي جاء فيها: (بشأن ما ذكره المدعي بوجود اتفاقية بينه وبين الجامعة فإن الجامعة تفيد بعدم وجود اتفاقية بينها وبين المدعي ، كما أن المدعي لم يوضح وجه استشهاده بهذه الاتفاقية التي لم نطلع عليها ونطالب المدعي بتزويدنا بأصل الاتفاقية للتحقق من صحتها ، وتنكر الجامعة وجود أي انتهاك لحقوق المدعي وتؤكد عدم صحة الدعوى ، وأما بخصوص الدكتورة فإننا نفيدكم بأن ليس لها علاقة بالجامعة وللمدعي إذا أراد اختصاص المذكورة شخصياً).

وباستدعاء المدعي للرد على مذكرة الجامعة حضر / ، رقم سجله المدني (..) بصفته وكيلًا عن المدعي بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة عدل عرقة برقم (....) وتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٥ هـ وقدم مذكرة رد جاء فيها : (فيما يتعلق بعدم وجود الاتفاقية فهذا ينافي الحقيقة



حيث سبق وأن وقّع موكلي اتفاقية مع الجامعة بتاريخ ٢٠٠٩/٠٢/٠٧ م ، وأن الكتب تم إرسالها إلكترونياً للجامعة ، وتم إيضاح ذلك عبر المرفقات ، وأن المدعى عليها الثانية الدكتورة ... كانت تعمل في الجامعة وقت طباعة الكتب وهي من قام بتدريس كتب موكلي وأضافت اسمها على المادة العلمية ، وعلى الجامعة تحمّل تبعات أخطائها ولا تستطيع الدكتورة أن تحصل على هذه الكتب إلا من خلال الجامعة ، وبما أن الدكتورة حصلت على الكتب عن طريق الجامعة فهذا إخلال بالاتفاق الموقع بين موكلي والجامعة ، وأن قيام المدعى عليه الثالث الدكتور ... بوضع اسمه على هذه الكتب كمشرف علمي وهو غير متخصص في مجال الكتب دليل على التواطؤ مع الدكتورة ... من جهة والاشتراك معها في التعدي على حقوق موكلي الفكرية من جهة أخرى ، كما يتبين من غلاف هذه الكتب وجود اسم الجامعة وشعارها واسم الدكتورة .. كمؤلف وهذا تعدي على حقوق موكلي الفكرية ، وأما إنكار الجامعة لحقوق موكلي وصحة الدعوى فإننا نكتفي فيه بإرفاق جميع المستندات التي تؤكد العلاقة التعاقدية وما تم بناءً عليها من تعاملات وما صُرف مقابلها من أموال ، وأن مطالبات موكلي تتمثل في دفع جميع الحقوق المترتبة على الاعتداء منذ عام ٢٠١٠ م إلى عام ٢٠١٥ م بمبلغ وقدره (١,٧٦٦,٤٠٠) مليون وسبعمائة وستة وستون ألف وأربعمائة ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال.

وبناءً على مذكرة الرد المقدمة من المدعي وكالة قَدَم الوكيل الشرعي للجامعة المدعي عليها مذكرة جوابية مؤرخة بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٦ هـ جاء فيها : (إن موكلتي لا صفة لها في هذه الدعوى وجميع ما قَدَم المدعي في مذكراته لا علاقة لموكلتي به من الناحية النظامية ، وأن المدعي أصالة عمل لدى الجامعة بدوام جزئي لا علاقة له بموضوع الدعوى ، ولم يُقدّم المدعي أي مصنف مملوك له ومشمول بنطاق الحماية ، وادعاء المدعي لا أساس له من الصحة ودون سند نظامي ، وفيما يتعلق بالدكتورة ... فهي لا تعمل بالجامعة حالياً ، ونطالب برفض الدعوى لعدم قيامها على سند نظامي).

ورداً على المذكرة الجوابية المقدمة من الوكيل الشرعي للجامعة قَدَم المدعي وكالة مذكرة رد مؤرخة بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١١ هـ جاء فيها : (القول بأن الجامعة لا صفة لها في الدعوى مردود جملةً وتفصيلاً ، استناداً إلى أن الدكتورة تعمل لدى الجامعة وقد قامت بإعادة طباعة جميع الكتب الخاصة بموكلي وحررت اسمها على جميع الكتب ، كما حررت اسم الدكتور ... مشرفاً علمياً على الكتب وهو يعمل بالجامعة أيضاً وهذا التصرف لن يكون إلا بموافقة الجامعة وعلم الجميع ، وأن الجامعة لديها الكتب محل الدعوى ، وتعلم أنها تخص موكلي وقد خالفت جميع الأعراف بالموافقة على الطباعة ، ولذلك فهي شريك في مخالفة النظام ، وأن الكتب محل الشكوى طبعت بمطابع الجامعة وتم وضع اسم الجامعة على الكتب ، وبالتالي فقد أصبحت شريكة في التجاوز ومخالفة النظام ، ولكل ما أشرنا له فإنني أتمسك بحق موكلي في كل ما تضمنته لائحة الدعوى).

وباستدعاء المدعى عليها الثانية ... ، لمسائلتها حول الدعوى حضر / ... ، رقم السجل المدني (..) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم (..) وتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٠٩ هـ ، وقدم مذكرة جوابية مؤرخة بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٠ هـ جاء فيها : (الادعاءات المذكورة لا تستند إلى أساس ، ومواد المدعي تم الاستشهاد والاستعانة بها كجزء من منهج أكاديمي تم إعداده في ملزمة ، وقامت موكلتي بإعدادها بحكم طبيعة عملها وتحت إشراف وموافقة الجامعة ممثلةً بعميد التعليم المستمر الدكتور ... وهذا أمر يتماشى مع العُرف وتم ذكر اسم المؤلف والمصدر كما تم ذكر اسم موكلتي داخل المذكرة وليس على غلافها وذلك يعني أن موكلتي لم تقم بتحويل واستغلال مصنف المدعي ، بالإضافة إلى أن الغرض من ذلك كان تعليمي ، وتم الاستشهاد بمصنفات المدعي لكونه مرجع في هذا المجال ، كما اقتصر استخدام المصنفات محل الدعوى على طلاب المنح في الجامعة فقط ، ويشرف عليهم الصندوق الخيري الاجتماعي ، وما قامت به موكلتي هو مساهمة لأهداف هذا الصندوق ، وأن الاقتباس من مصنفات المدعي اقتصر على حدود المنهج في ملزمة ، ولا يعد كتاباً ويدل على ذلك أن الملزمة لم تباع ، ولم تجني موكلتي أي أرباح ، ولم يتم تسجيلها أو إصدار فسخ إعلامي لها بإسم موكلتي ، وأن تصرف موكلتي كان مشروعاً وفقاً لنص المادة (١٥) من نظام حماية حقوق المؤلف ، وأما بخصوص التعويض الذي يطالب به المدعي فهو لا يستند إلى أساس نظامي ولم تؤثر موكلتي في استفادته المادية من مصنفه ولذلك نطالب برفض الدعوى لجميع ما تم ذكره) .

وبناءً على مذكرة الوكيل الشرعي للمدعى عليها الثانية / ... ، قدّم المدعي وكالة مذكرة جوابية مؤرخة بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١١ هـ جاء فيها : (أن النظام حدد المصنفات المتمتعة بالحماية وذكر منها (المواد المكتوبة كالكتب والكتيبات وغيرها) ، وهذا ينطبق حرفياً على مصنفات موكلي ، وتم التعدي على مصنفات موكلي دون موافقته فوجود اسم الدكتور على مجموعة من كتب موكلي في جهة معتبرة للنشر وهي (...) في جمهورية .. يُعدّ تعدياً ومصادرة لحقوق موكلي ، وأن المدعى عليها لم تقتبس وإنما قامت بنسخ عدد من الكتب من البداية وحتى النهاية ، ولم يتم الاستشهاد بفقرات من مصنف موكلتي بل تم النسخ بشكل كامل وبطريقة غير نظامية ، وبخصوص أن الدكتور .. لم تجن أرباحاً من الكتب فهذا مخالف للحقيقة ، ولو لم تقدم الدكتور هذه الكتب باسمها لما تم التعاقد معها ومن ثم صرف مستحققاتها ، وبما أن الجامعة وعميد التعليم المستمر وافقا على تصرف الدكتور ... فالأطراف الثلاثة هم شركاء في المسؤولية ولهذا أقيمت الدعوى على الأطراف الثلاثة) .

وبناءً على رد وكيل المدعي قدّم الوكيل الشرعي للمدعى عليها ... مذكرة رد جوابية مؤرخة بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٧ هـ جاء فيها : (أن مذكرة الوكيل الشرعي للمدعي لم تأتٍ بجديد ولم تتضمن سوى افتراءات وادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة ، والمدعي ووكيله لم يقدم ما يثبت أن المصنف



أصلي ويعود للمدعي ، ولذلك لا يوجد بينة على الادعاء ، وهناك استثناءات نظامية على الحماية المترتبة على حق المؤلف وما قامت به موكلتي يعد من الاستثناءات النظامية والمشروعة التي يعتبر حدوثها غير مؤثر على المؤلف وحقوقه.

وبناءً على مذكرة وكيل المدعي عليها الثانية قدّم وكيل المدعي خطاب رد مؤرخ بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٩ هـ جاء فيه : (أحتفظ بحق موكلتي في إقامة دعوى ضد الدكتورة ووكيلها بسبب التجريح وادعائه لنا بالكذب والافتراء ، وتم إرفاق المصنفات التي تم الاعتداء عليها بالتفصيل للجنة وهي توضح أن الاعتداء كان متعمداً حيث قامت بتسجيل المؤلفات لدى المجموعة العربية للتدريب والنشر في جمهورية ... والتي بدورها اعتبرت أن لها حقوق الطبع وهذا أدى تلقائياً إلى حرمان المؤلف من حقوقه ، وكل ما ذكرناه يؤكد أن الاستثناءات النظامية التي يتحدث عنها وكيل المدعي عليها لا ينطبق على موكلته) .

وبتوجيه استدعاء للمدعي عليه الثالث / ... ، وبمسائلته حول الدعوى قدّم خطاب رد مؤرخ بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٠٨ هـ جاء فيه : (أود أن أوضح بأنه لا يوجد بيني وبين المدعي أصالة أي عقد يتعلق باستغلال المواد محل الدعوى ، وأنا مندهش من هذا الادعاء كوني لم أقم بالتأليف لأي مادة من المواد المذكورة ، وأن أحد مهامني الوظيفية هو الإشراف العلمي على المواد محل الدعوى ، وطبيعة عملي هي التأكد من تطابق المادة العلمية مع المنهج الدراسي المعتمد وليس التأليف ، وعند الاطلاع على غلاف المواد يتضح أنني لست المؤلف وهنا يتضح أن مهمتي تنتهي بانتهاء التأكد من مطابقة المادة العلمية للمنهج الدراسي) .

وبناءً على مذكرة رد المدعي عليه الثالث قدّم وكيل المدعي مذكرة جوابية مؤرخ بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٦ هـ جاء فيها : (صحيح أنه ليس بين المدعي أصالة والدكتور أي اتفاقية تجيز له وضع اسمه ، ومع ذلك فقد تجرأ وقام بوضع اسمه ، وادعاء موكلتي لم يكن ادعاء على أن المدعي عليه قام بالتأليف وإنما قيامه بوضع اسمه كمشرف علمي وهو غير متخصص في مجال الكتب محل الدعوى ، وإن كان المدعي عليه الثالث يقصد مراجعة المحتوى لموضوعات الكتب فهذا لا يعني الإشراف العلمي ، ومهما كانت الأسباب فهذا لا يعطيه الحق بوضع اسمه سواء كمشرف علمي أو كمراجع علمي ، وهناك تواطؤ بين الدكتور ... والدكتورة .. ، فهذه الكتب لا تستطيع الدكتورة الحصول عليها إلا عن طريق الجامعة وتحديدًا من عمادة التعليم المستمر) .

ورداً على المذكرة الجوابية لوكيل المدعي قدّم المدعي عليه الثالث خطاب رد مؤرخ بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٣ هـ جاء فيه : (جميع ما تضمنته مذكرة وكيل المدعي هي أقوال مرسلّة وشكوك بدون أدلة ، وحاول وكيل المدعي شرح الوصف الوظيفي لوظيفة المشرف العلمي ليوحي للجنة أن المدعي عليه هو من قام بالتأليف ، وهناك تناقض واضح بين لائحة الدعوى والخطاب الأخير حيث يدعي وكيل المدعي في اللائحة أنني قمت بالتأليف وفي الخطاب بأنني لم أقم بالتأليف ، والمدعي يريد



ابتزازي والتنكيل بي بالرغم أن الأمور واضحة وهي أنني مشرف علمي فقط ، وأطالب بحفظ الدعوى مع الاحتفاظ بحقي في طلب التعويض عن الأضرار التي أصابتنني جرّاء هذه الدعوى). وباكتفاء أطراف الدعوى بما قدموا من دعوى وإجابة أحييت كامل الأوراق إلى اللجنة ، وحدد موعد لحضور الأطراف أمام اللجنة ، وبمثول المدعي وكالةً والمدعى عليها الثانية .. ووكيلها الشرعي أمام اللجنة بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٨ هـ وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أفاد بأن موكله قام بتأليف عدة كتب علمية وقام بتزويد جامعة ... بها عن طريق الإيميل وقامت المدعى عليها بإزالة اسم موكلي ووضعت اسمها على المؤلفات التي تخص موكلي ونتمسك بما ورد في الطلبات التي قدمت في لائحة الدعوى . وبسؤاله عن مَنْ قام بطباعة الكتب ؟ أجاب بأن الجامعة هي من قامت بعمل النسخ المصورة ، بالإضافة إلى أن وجود اسم الدكتور ... المدعى عليه الثالث كان أمراً حتمياً كونه أعلى درجة علمية من المؤلفة المدعى عليها ، وبسؤال وكيل الدكتور ... عن ما ذكر وكيل المدعي ، أفاد بأن ما ذكره غير صحيح ، لأن الجامعة هي من طبعت الكتاب وقامت بالنشر وأن موكلته استعانت بجزء من الكتب ومعللاً بأن سبب وجود اسم موكلته على الملزم كان خارج عن الإرادة بسبب أنها لم تكن هي المسئولة عن الطباعة ، وقدّم خطاباً تضمن أن موكلته الدكتور ... لم تقم بطباعة الكتب ولم تقم بنشرها ولم تتعاقد مع الناشر ، وأيضاً لم تقم بوضع شعار الجامعة على الكتب محل الدعوى ، بالإضافة إلى أنها لا تعلم شيئاً عن عدد الكتب والطبعات واقتصرت دورها على إعداد بعض الملزم ، وأشارت إلى المرجع ونجدد مطالبتنا برفض الدعوى لجميع ما ذكر في خطاباتنا السابقة .

وباكتفاء الطرفين بما قدما أقفلت الجلسة وأجلت لموعد آخر لاستدعاء وكيل الجامعة .
كما قدّمت المدعى عليها الثانية خطاباً إلحاقياً مؤرخاً بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٣ هـ جاء فيه :-
- الكتب التي يدعي المدعي اعتدائي عليها لا تتمتع بحماية النظام لأن المؤلف ليس مُبتكراً والكتاب المعنون بإدارة الخطر والكتاب المعنون بالتأمين ، والذي يدعي المدعي أنهما له هو كتاب لمؤلف أجنبي نسخ المدعي منه ونسبها لنفسه ، ولا يوجد فسخ للكتاب المذكور وليس له رقم إيداع بل هو مجموعة ملازم معروضة للجميع في الانترنت وقد استفدت منها كغيري من الباحثين ، واستعنت بجزء بسيط من المعروض في الانترنت ، وما يثبت حسن النية أنني وضعت اسم الدكتور كمرجع ولم أنسب العمل لنفسه مع العلم بأن ذلك كان في الطبعة الثانية ، وأما الطبعة الأولى فليس لي أي علاقة بها .

وأرفقت المدعى عليها خطاباً موجهاً إلى ... للتدريب والنشر ، وكذلك إلى عمادة ... جاء فيه إنذار بعدم نشر أيّاً من المقررات التي عملتها سواء تحت اسمها أو اسم أي شخص آخر وفيه إقرار بأن المحتوى العلمي للطبعة الأولى والثانية لكتب المدعي والتي تم نشرها عن طريق عمادة التعليم المستمر بالجامعة و .. للتدريب والنشر تخص المدعي الدكتور ... ، واختتمت بالمطالبة برفض



الدعوى باعتبار أن المدعي لا صفة له فيها ومؤلفه ليس مبتكراً فضلاً عن أن مصنفات المدعي وإن كانت مشمولة بالحماية فما قمت به مشمول بالاستثناءات النظامية ، وتعمدت بعدم تكرار ما حدث وعدم نشر هذه المقررات مرة أخرى.

وبتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٠٤ هـ تم مثول المدعي أصالة ووكيله الشرعي ، والمدعي عليها الثانية / ... ، والوكيل الشرعي للمدعي عليه الأول جامعة .. أمام اللجنة وأفاد المدعي أصالة بأنه قام بتأليف الكتب عام ٢٠٠٨ م ، وقامت الجامعة باستخدام الكتب عام ٢٠٠٩ م وذلك بمقابل مادي ، وبعد عام ٢٠١٠ م تفاجئت بأن الدكتور ... يطلب المواد العلمية ، وتفاجئت أيضاً في عام ٢٠١٥ م بأن الكتب موجودة في مكتبة جامعة دار العلوم ، بعد ذلك حاولت التواصل مع المدعي عليها الثانية ولم تتمكن من الوصول إلى حل ، وحيث أنني قمت بتأليف كامل الدبلوم الخاص بالتأمينات ، ولدي ما يثبت إرسالي للمؤلفات للجامعة عن طريق الإيميل ، ولدي ما يثبت استلامهم للمؤلفات ، ولذلك أطلب بتعويضي بما جاء في لائحة الدعوى .

وبمواجهة المدعي عليها الثانية أجابت بأنها قامت بإعداد المواد فقط بتوجيه شفهي من الجامعة ، وهي موجودة على الانترنت باسم المدعي ومتاحة للجميع ، وأن الجامعة هي من قامت بالطباعة وتعقدت مع دار النشر ، وأقرت بوضع اسمها في الكتب من عام ٢٠١٣ م ، وبسؤالها عن سبب عدم ذكرها لمواقع الانترنت كمراجع في مؤلفاتها ، أفادت بأنها ذكرت اسم كتاب المدعي وغيره من المراجع .

وبمواجهة المدعي أفاد أن المراجع الموجودة في الانترنت للإطلاع والقراء والاستفادة دون الطباعة وهو مسئول عن جميع ما ورد فيها ، وأضاف المدعي بأن دعواه واضحة ويطلب بحقه وفقاً للائحة الدعوى .

وبمواجهة الوكيل الشرعي لجامعة ... أفاد بأنه يتمسك بما تم تقديمه سابقاً من مذكرات الرد ، وعند سؤاله عن ما أفادت به الدكتورة ... ، أن الجامعة هي المسئولة وهي من قامت بطباعة الكتب ووضع شعار الجامعة عليها دون علمها وأنها قامت فقط بإعداد المادة العلمية ، كما سألت اللجنة وكيل الجامعة معرفة من تعاقد مع دار النشر ، وعدد الطباعات المطبوعة ، وعدد النسخ وسعر البيع ومقابل الطباعة ، أفاد بأنه سيعود لموكلته للرد على هذا التساؤلات ، وبناء عليه أقفلت الجلسة.

وبناءً على تساؤلات اللجنة قدّم الوكيل الشرعي للجامعة خطاباً مؤرخاً بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٩ هـ جاء فيه : (الجامعة تعاقدت مع المدعي للتدريس بدوام جزئي وقد تضمن عرض العمل قيام المدعي بكتابة مناهج لصالح الجامعة بمقابل مادي ، بالإضافة لمقابل مادي آخر في حالة المراجعة والتحديث للمنهج ، وقامت الجامعة بتسليم المدعي كامل مستحققاته المتفق عليها ، وهنا يظهر أن المدعي تحصّل على حقوقه مقابل تأليف المناهج لصالح الجامعة ، وبالتالي فإن مطالباته غير



مبنية على أساس شرعي ، وتنكر الجامعة ما ذكرته الدكتوراة ... ، وأي إقرار صدر منها لا يعتبر دليل ضد الجامعة والإقرار حجة على المقر ولا يتعداه إلى غيره ، وموكلتي لم تتعاقد مع أي دار نشر لطباعة الكتب محل الدعوى ، وإنما قامت بتدريس المناهج التي دفعت قيمتها في حينه) . وباستدعاء المدعى عليه الثالث / ... ، حضر بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٢ هـ وبمواجهته بما ورد في إفادة المدعى عليهم أجاب : (وظيفتي تتطلب كعميد لعمادة التعليم المستمر الإشراف على المواد العلمية وتطبيقها مع المناهج الدراسية دون أي عوائد مالية من ذلك ، وأن الدكتوراة .. تفيد بأنني طلبت منها ووجهتها بإعداد هذه المواد شفهيًا وهذا لا يمنع طلبي وتوجيهي لها كونها متعاونة وليست متعاقدة مع الجامعة ويتطلب عملها توفير المادة العلمية لتدريسها ، والجامعة هي من قامت بالتعاقد مع ... للتدريب والنشر بموجب عقد ويمكن مساءلة جامعة .. عن عدد الكتب التي تم طباعتها) .

وباكتفاء جميع الأطراف بما قدموا من دعوى وإجابة رفعت القضية للدراسة والتأمل وإصدار القرار.

(الأسباب)

تتمثل أسباب هذه الدعوى فيما يتلخص ذكره من وقائعها أن المدعي أصالة أقام دعاوى مستقلة ضد كلاً من المدعى عليه الأول جامعة ... قيدت برقم ٢٣٣١٤ وتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢١ هـ ، ودعوى ضد المدعى عليها الثانية المؤلفة / .. ، قيدت برقم ١٠٣٥٣ وتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٠١ هـ ، ودعوى ضد المدعى عليه الثالث / .. ، وقيدت برقم ١٠٣٥٩ وتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٠١ هـ

وبعد الاطلاع على كامل الأوراق ، وعلى دعوى المدعي ، وعلى رد المدعى عليهم ووكلائهم الشرعيين وبعد التأكد من صفة الأطراف ، حيث أن الاختصاص من المسائل الأولية التي تتطلب الأخذ بها قبل البت بموضوع الدعوى ، وحيث أن دعوى المدعي تتعلق بالاعتداء على مصنف محمي وفق نظام حماية حقوق المؤلف ، وعليه فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً وموضوعاً استناداً للمادة (الثانية من الفصل الأول من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٠٧/٠٢ هـ ، حيث نصت (يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيّاً كان نوع هذه المصنفات ، أو طريقة التعبير عنها ، أو أهميتها ، أو الغرض من تأليفها) ومنها ما ذكر في الفقرة (١) : (المواد المكتوبة كالكتب ، والكتيبات ، وغيرها) كذلك ما ورد في الفقرة (٢) : (المصنفات التي تلقى شفهيًا كالمحاضرات ، والخطب ، والأشعار ، والأناشيد ، وما يماثلها) ، وكذلك المادة الثالثة من ذات النظام للمصنفات المستقلة حيث نصت (يحمي النظام أيضاً مصنفات التلخيص ، أو التعديل ، أو الشرح ، أو التحقيق ، أو غير ذلك من أوجه التحوير) ، وكذلك الفقرة (الثالثة) (الموسوعات والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها ، سواء كانت مصنفات أدبية ، أم فنية ، أم علمية)

كما اطلعت اللجنة على تقرير تحليل الأدلة الصادر من الإدارة العامة لحقوق المؤلف بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٧ هـ للكتب الستة محل الدعوى ، ومفاده بأنه بعد مطابقة مذكرات وكتب المدعي والكتب محل الدعوى ثبت أن المدعي نشر الكتب محل الدعوى قبل تاريخ نشر كتب المدعى عليهم ، كما ثبت وجود النقل الحرفي المتطابق بالكامل من كتب المدعي ، مما انتهى معه التقرير إلى ثبوت الاعتداء على حقوق المؤلف .

وحيث اطلعت اللجنة على كامل أوراق القضايا والمعاملات ، واتضح لها وحدة الموضوع ووحدة الدعاوى وتداخل وارتباط الدعوى والمخالفة على جميع المدعى عليهم الأمر الذي معه قامت اللجنة بضم القضايا في قرار موحد وذلك لارتباط المخالفة والوقائع والموضوع مع بعضهما . وحيث ثبت للجنة بأن المدعى عليها الثانية / ... ، قامت بالنقل الحرفي من جميع المذكرات الستة محل الدعوى العائدة للمدعي أصالة بطريقة مخالفة للنظام تحت إشراف المدعى عليه الثالث عميد جامعة .. سابقاً الدكتور /

كما ثبت للجنة أن المدعى عليها الأول جامعة .. قامت بإجازة تدريس الكتب محل الدعوى كمقررات والمتضمنة شعار جامعة ومن تأليف / .. ، والإشراف العلمي / .. ، حيثما هو موضح على الغلاف الخارجي للكتب والسماح بتدريس هذه الكتب محل الدعوى ولم يتم أخذ الموافقة الخطية من المدعي أصالة صاحب الكتب والمذكرات مما يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ، حيث نصت المادة (١٣) : (يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعة ، والنشر ، والتوزيع ، وهيئات الإذاعة ، وغيرها ، عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف ، أو وكيلهم الشرعي ، تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف) ، كما نصت المادة (٢١) التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ، ومنها ما نصت عليه الفقرة (١) : (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر ، أو نشره مدعياً ملكيته ، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم) ، ومنها ما نصت عليه الفقرة (٤) : (إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف) ، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١١) من ذات المادة : (الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام ، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه) .

وبالنظر إلى طلبات المدعي وكالة المتمثلة في إلزام جميع المدعى عليهم بدفع جميع الحقوق المترتبة على الاعتداء منذ عام ٢٠١٠ م إلى عام ٢٠١٥ م بمبلغ وقدره (٤,٨٠٦,٤٠٠) أربعة ملايين وثمانمائة وستة آلاف وأربعمائة ، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال ، ولم يقدم ما يستند إليه في مطالبته المالية بهذا المبلغ ، وحيث نصت المادة (٢٢) من النظام الفقرة (٤) : (يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى ، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به) .



وحيث أن ما تم الاعتداء عليه هو من بداية صفحات المذكرات الخاصة بالمدعي إلى نهايتها وتم النقل بشكل حرفي ونصفي ومتطابق للصفحات بطريقة مخالفة للنظام وبطريقة تخالف الأمانة العلمية للبحث العلمي ، وأقرت المدعى عليها الثانية / ... أنها قامت بالنقل من المذكرات العائدة للمدعي ، وأنها قدمت هذه المذكرات للجامعة بعد الطلب الشفهي والموافقة من قبل عميد الجامعة سابقاً المشرف على المواد العلمية المدعى عليه الثالث / ... ، لتقديم هذه المذكرات ليتم طباعتها وتدريسها ، كما أقر المدعى عليه الثالث عميد الجامعة سابقاً المشرف على المواد العلمية بقيام عمادة التعليم المستمر بالجامعة بالتعاقد مع دار النشر لطباعة هذه الكتب وإقرارها وتدريسها للطلبة في الجامعة ، ولم يحصل المدعى عليهم على موافقة خطية من المدعي أصالة صاحب الحق المؤلف لهذه المذكرات محل الدعوى ، وبالإطلاع على الكتب المطبوعة محل الدعوى وُجد بها شعار الجامعة عمادة التعليم المستمر وخدمة المجتمع وبما أن الجامعة استفادت بشكل مباشر من مصنفات المدعي أصالة وسمحت بتدريس هذه الكتب كمقررات للطلبة بمقابل مادي ، وعليه وبما للجنة من سلطة تقديرية للتعويض فقد قدرت اللجنة تعويض المدعي أصالة مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال عن كل مقرر من المقررات الستة العائدة له ليصبح المجموع مبلغاً وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريال.

وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

وعليه فإن اللجنة تقرر:

- ١) إيقاع عقوبة الغرامة بحق المدعى عليها الأول / .. جامعة ... المحدودة سجل تجاري رقم (..) بواقع (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.
- ٢) إيقاع عقوبة الغرامة بحق المدعى عليها الثانية / .. - رقم .. (..) بواقع (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال.
- ٣) إيقاع عقوبة الغرامة بحق المدعى عليه الثالث / ... - الجنسية - رقم .. (.) بواقع (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال.
- ٤) إلزام .. جامعة .. المحدودة سجل تجاري رقم (.) بدفع مبلغ وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريال ، كتعويض للحق الخاص للمدعي / ... ، رقم .. (.) ، لما هو موضح بالأسباب.
- ٥) مصادرة وإتلاف المؤلفات الستة الكتب محل الدعوى والمعنونة بـ (١) ، ... (٢) ، ... (٣) ، ... (٤) ، ... (٥) ، ... (٦) ، والتي تم طباعتها لدى .. للنشر والمتضمنة شعار الجامعة والمحتوية على اسم المدعى عليها الثانية / ... ، كمؤلفة ، واسم المدعى عليه الثالث / ... ، كمشرف علمي.



والله الموفق.

رقم (٢٦)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٣٩/١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٥ هـ

دعوى الاعتداء على عدد (٥٢) اثنان وخمسون من الرسومات والتصاميم للقوالب الزجاجية بدون موافقته.

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه الدعوى كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم .. وتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٥ هـ ومرفقاته ، المتضمن دعوى .. رقم السجل المدني (..) بصفته وكيلاً شرعياً عن / .. صاحب مؤسسة .. بالوكالة الشرعية الصادرة من كاتب العدل المكلف في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية برقم (..) وتاريخ .. ، ضد مؤسسة .. بدعوى جاء فيها: - (قامت المؤسسة المدعى عليها بالاعتداء على عدد (٥٢) اثنان وخمسون من الرسومات الخاصة بالزجاج واستغلال ذلك في مؤسستهم ، كما قاموا بنقل كفالة أحد العمال العاملين لدينا ، وبحكم إطلاع العامل على أعمالنا قام بأخذ نسخ من الرسومات الخاصة بنا ودون علمنا ، وقاموا بإصدار بروشورات والرسومات على اسم مؤسستهم ، والبدء في بيع الزجاج المعشق ، والذي يحتوي على رسوماتنا دون علمنا وموافقتنا مما سبب لنا الضرر ، وكذلك منافستنا منافسة غير مشروعة وتمثل ذلك في سحب أحد العمالة المتخصصين ، ونسخ المنتج ونسبته لهم مما سبب لنا كساد وتقلص حجم الأعمال والإيرادات وذلك نتيجة أفعال ضارة مركبة وليست بسيطة لا سيما وأن الأعمال التجارية للطرفين تقع في ذات النطاق الجغرافي ، واختتم المدعي وكالة دعواه بطلب تعويض بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال نتيجة للتعدي على حقوقه ، وذلك حسب أسعار الرسومات المستغلة وما عاد إليها من ربح وما تكبدوه من خسائر ، بالإضافة إلى إيقاف استغلال الرسومات واستعمالها بأي شكل من الأشكال ، وإلزامهم بسحب البروشورات وإيقاع الجزاء القانوني عليها.

وباستدعاء صاحب ... ، حضر / .. ، رقم السجل المدني (..) بصفته الوكيل الشرعي عن صاحب مؤسسة .. بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل الثانية بالدمام برقم (..) وتاريخ ١٣٠٠ هـ ، وبمسائلته ومواجهته بالدعوى قدّم مذكرة رد مؤرخة بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠ هـ جاء فيها : (أن موكلته حصلت على الرسومات والتصاميم بطريقة شرعية ونظامية وحصلت على أكثر من (٥٢) اثنان وخمسون تصميمًا عن طريق المؤسسة المدعية ، حيث قامت المدعية بتسليمهم التصاميم قبل أكثر من (٤) أربع سنوات من خلال اسطوانات ولم يكن بينهم أي اتفاق خطي ، إذ أن مؤسسة المدعي تقوم بتقديم الأسطوانات التي تحتوي على التصاميم للمصانع التي تتعامل معها ، ولكونها أحد هذه المصانع قامت بتزويدنا بالاسطوانات التي تحتوي على التصاميم والرسومات مع العلم

بأن التصاميم لا يتم تصنيعها كما هي ، بالإضافة إلى أنه تم طباعة البروشورات قبل ستة أشهر وتم توزيعها على عملائنا من مصانع وأفراد ووضعتها في بعض المواقع تحت الإنشاء ، وأن مجموع ما لديهم من بروشورات هو (٥٠٠) خمسمائة بروشور تحتوي على التصاميم محل الدعوى).

وبطلب الرد من المدعي وكالة على مذكرة وكيل المدعى عليها قَدَمَ مذكرة جوابية مؤرخة بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١ هـ جاء فيها : (بأن كل ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح إطلاقاً ، وذلك أنه لم يكن حصول المدعى عليها على الرسومات أساس الشكوى ، وأن المدعى عليه حصل على الرسومات خلسة ، ودون معرفتنا قبل عام وثلاثة أشهر من خلال أحد موظفينا السابقين المدعو/ ... ، وذلك عند نقل خدماته إلى .. للمقاولات المملوكة لنفس مالك المؤسسة المدعى عليها ، ومن المفترض أن يقوم هذا الموظف بالعمل لدى المؤسسة .. للمقاولات ، ولكنه أصبح يعمل لدى المؤسسة المدعى عليها ، وأنه ليس صحيحاً حصولهم على الرسومات من مؤسستنا قبل (٤) أربع سنوات ، والصحيح بأنهم قاموا بشراء عدد (٩) تسعة تصاميم عن طريقنا وتم تصميمها عن طريق مصممنا العامل (..) ، والذي صمم عدد ثمانية تصاميم وتصميم واحد للمصمم العامل (..) ، وذلك بين الأعوام ٢٠١١ م - ٢٠١٤ م ، وسلمت لهم عن طريق (فلاش ميموري) وليس في اسطوانات ، وأنه لم يحدث أن فوّضنا المدعى عليها في تسويق الرسومات والتصاميم الخاصة بنا ، ولم يتم الاتفاق بين الطرفين إطلاقاً ، مع العلم بأن المدعى عليها قد أقرت بأنها وضعت التصاميم محل الشكوى في بروشورات المؤسسة وذلك بهدف العرض والتوزيع لغايات ربحية وليس لتسويق منتجاتها ، وأضاف بأنه يتساءل لماذا قامت المدعى عليها بوضع الرسومات على البروشورات ؟ والاحتفاظ بعدد (٥٠٠) نسخة إلا لغاية توزيعها وعرضها والسعي إلى تحقيق ربح ، ولا يخفى على علمكم بأن عملية التصنيع والبيع للتصاميم محل الدعوى من السهل إخفائها بمسح البيانات من أجهزتها وإتلاف المستندات الخاصة بهذه العمليات وعلى ذلك نجدد مطالبنا في الحفاظ على حقوق موكلتي والحكم بكافة الطلبات الواردة بالدعوى.

وبناءً على ما ورد في مذكرة المدعي وكالة قَدَمَ وكيل المؤسسة المدعى عليها مذكرة رد مؤرخة بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٧ هـ جاء فيها : (أن إدعاء مؤسسة ... بأننا حصلنا على التصاميم خلسة يُعدّ اتهاماً ، وعليه إثباته بالطرق المعتبرة نظاماً ، وإن لم يتمكن من الإثبات نطلب من المدعي الاعتذار ، وكذلك نطلب إحضار المصمم (..) لإثبات شهادته أمام اللجنة وتوثيق الشهادة بأنه لم يقوم بتسليم مصنعا الأسطوانة المذكورة ، وكما نطلب مقارنة الخط المكتوب على الأسطوانة المسلمة لكم من قبلنا مع خط المذكور على الاسطوانة المسلمة لسعادتكم من قبل المدعي ، ورؤية ما اذا كان الخط متطابقاً وذلك يثبت أقوالنا وحصولنا على التصاميم بطريقة شرعية وليس خلسة كما يدعي المدعي ، ونؤكد على وجود الأسطوانة لدينا لمدة تقارب أربع سنوات ، وأنه لا يوجد على التصاميم أي توضيح بأنها محمية أو يمنع استخدامها ، وبناءً على ذلك قمنا بوضعها في البروشور ، وللعلم فإن جميع رسومات



الزجاج المعشق وزخارف القباب والبوابات ما هي إلا نماذج لا يمكن تطبيقها كما هو بالواقع وإنما لإعطاء انطباع وتصور ، حيث أن أي تصميم لا يمكن أن يطابق التنفيذ على الطبيعة بسبب اختلاف ألوان الزجاج المنفذ والمقاسات على الطبيعة وذوق العميل، ونؤكد مجدداً أننا لم نقوم بتصنيع أو بيع أو الريج من أي تصميم على البروشور، وكل ما عملناه هو إعطاء تصور للعميل عن طبيعة أشكال الزجاج المزخرف ، وادعائه بالاستفادة يتطلب إثبات حيث المطلوب منه أن يرشدنا على موقع واحد فقط قام بتنفيذ أي من التصميم في البروشورات.

وباستدعاء العامل / ... بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٣٧هـ لأخذ إفادته حول الدعوى ، أفاد بأنه يعمل لدى المؤسسة .. للمقاولات منذ تاريخ ١٢/٠١/٢٠١٤م وعلاقته بمصنع .. هي باستشارته فنياً بما يخص الزجاج ، وعلاقته بمؤسسة المدعي أنه كان مديراً سابقاً ولمدة خمس سنوات حتى استقالته ، وليس له أي علاقة بهم ، وما يتعلق بأنه هو من قام بتزويد المدعي عليها بالأسطوانة التي تحتوي على التصميم ، أجب بأن بعض هذه التصميم أصلاً مأخوذة من (الانترنت) وتم التعديل عليها من قبل المصمم الموجود لديهم العامل (..) ، وبالنسبة للتصاميم فكانت توزع من مؤسسة المدعي بواسطة إسطوانة لعملاء المؤسسة والمصانع لغرض تسويق التصميم في شركاتهم ، ثم أرسلوا لنا هذه التصميم المختارة لزيائهم لكي يتم تنفيذها في مؤسسة المدعي ، وبالنسبة لمؤسسة المدعي عليه كانت تتعامل مع مؤسسة المدعي وتأخذ الزجاج المعشق من مؤسسة المدعي مثلها مثل المؤسسات الأخرى ، وهذه الاسطوانة التي تحمل التصميم كانت تعطى لأي عميل دون استثناءات ، وعن سبب وجود رقم جواله في البروشور الذي تم طباعته من المؤسسة المدعي عليها وما علاقته بذلك؟ أفاد بأن ليس له علاقة بتصميم البروشور وأن رقم الجوال الموجود على البروشور هو خاص بالمؤسسة ... للمقاولات ، وهو معي حالياً واستخدمه وقد وضع على البروشور بغرض استشارتي بالتصاميم ، وذلك لما لدي من خبرة تتجاوز (٢٥) خمسة وعشرين سنة بهذا المجال واستشارتي من حيث الفنيات والتركيب ، وعند سؤاله عن الصور الموجودة بالبروشور هل هي تعود لمؤسسة المدعي أم تم الحصول عليها من مصادر أخرى؟ أفاد بأن بعضها يكون خاص بمؤسسة المدعي والبعض الآخر مأخوذ عن طريق الانترنت ومعدل عليها من قبل مصممهم (..).

وبإحالة القضية إلى اللجنة تم تحديد موعد لمثول الأطراف ، وبتاريخ ٢٣/١٠/١٤٣٨هـ حضر كل من الوكيل الشرعي للمؤسسة المدعية والوكيل الشرعي للمدعي عليها المبينة هويتهما سابقاً ، وبمواجهة وكيل المدعي عليها بالدعوى أجب بأنه يقر أنهم استلموا اسطوانة تحتوي على جميع التصميم وأنهم لم يقوموا بالاعتداء عليها أو بيعها إطلاقاً ، وإنما تم وضع صور للتصاميم عبر البروشور فقط ، وأنهم يستوحون الفكرة ويقومون بتصميم آخر ، وبسؤال المدعي وكالة هل موكلته تملك جميع التصميم محل الدعوى بالإنشاء والتنفيذ ، فأجاب بأنهم يملكون البعض منها فقط ، وأنهم قاموا بتصميم وبيع البعض منها وبموجب فواتير بيع ، وبسؤال المدعي وكالة عن توجيه



وتحديد دعواه هل هو الاعتراض على البروشور الموجود فيه التصميم أو الاعتراض على قيام المدعى عليه بتنفيذ وتصميم الرسومات وبيعها ، أجاز بأنه يدعي بكلا الموضوعين ، وطلبت اللجنة من المدعي وكالة تقديم ما يثبت قيام المدعى عليها ببيع هذه الرسومات والاستفادة منها مادياً ، فأجاب بطلب مهلة للرجوع إلى موكلته .

وأقر وكيل المدعى عليها بأن موكلته قامت بطباعة البروشور وكتابة عنوانها فقط ، ولم تتم الإشارة إلى أصحاب الحقوق لأن القصد هو العرض فقط ، ولا نستطيع تنفيذ الرسومات لوجود الزخرفة الطبيعية ، وأقر بقيام موكلته بطباعة عدد (١٠٠٠) ألف نسخة من البروشور فقط للزبائن ومحلات التصميم للعرض فقط وليست للبيع ، وطلب المدعي وكالة مهلة لتقديم ما يثبت قيام المدعى عليها بتنفيذ التصميم العائدة لموكلته.

وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/٠٢/٠٧ هـ افتتحت الجلسة ولم يقدم المدعى وكالة ما سبق وأن وعد بتقديمه ، وعليه أقفلت المرافعة للدراسة وإصدار القرار.

(الأسباب)

تتمثل هذه الدعوى فيما يتلخص ذكره بحسب ما ورد في دعوى المدعي وكالة قيام المؤسسة المدعى عليها بالاعتداء على تصميم ورسومات موكلته ، وعليه فإن الدعوى مقبولة شكلاً وموضوعاً ومن اختصاص لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف استناداً لنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٠٧/٠٢ هـ ، في مادته الثانية الفقرة (١٠): (يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم) ومنها (الصور التوضيحية ، والخرائط الجغرافية ، والتصاميم ، والمخططات ، والرسوم الكروكية ، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا ، والطبوغرافيا ، وفن العمارة ، والعلوم).

وحيث اطلعت اللجنة على تقرير الضبط لمفتش الإدارة رقم ٢٨٦٨ وتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١١ هـ والذي تضمن أنه تم الوقوف على مقر المنشأة المدعى عليها وتم ضبط بروشور واحد واسطوانتان ، وتم نسخ ملفات التصميم والرسومات على (فلاش ميموري) لفحصها ، وأنه بعد فحصها وتحليلها حسب تقرير تحليل الأدلة المؤرخ في ١٤٣٧/٠٣/١٢ هـ تبين وجود عدد (٥٢) صورة للتصاميم محل الدعوى .

وحيث أن المدعي وكالة يدعي قيام المدعى عليها بالاعتداء على عدد (٥٢) اثنان وخمسون تصميماً من تصاميم موكلته ، ويطالب بالتعويض المادي المبيّن في لائحة الدعوى ، وبمسائلته أثناء مثوله أمام اللجنة عن تحديد التصميم محل الدعوى والمملوكة لموكلته وتقديم ما يثبت ذلك ، أجاز أن بعض من التصميم محل الدعوى مملوكة لموكلته والبعض الآخر متوفرة في الشبكة العنكبوتية الانترنت ، ووعد بتقديم الإثباتات ، ولم يقدم ما وعد به من مستندات وإثباتات تثبت

أن التصاميم والرسومات محفوظة الحقوق وتعود ملكيتها لموكلته ، كما لم يقدم ما يثبت ما ادّعاه أنّ المدعى عليها قامت ببيع هذه التصاميم حيث أن البينة على المدعي. كما أنه بالاطلاع على البروشورات محل الدعوى ثبت قيام المدعى عليها بطباعة البروشورات محل الدعوى بإقرار الوكيل الشرعي دون الإشارة إلى مصدر هذه الرسومات والتصاميم مما يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ، حيث حددت المادة (٢١) التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ، ومنها ما نصت عليه الفقرة (١): (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر ، أو نشره مدعياً ملكيته ، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم) ، كما نصت الفقرة (٣) من ذات المادة : (قيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق ، أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع) ، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١١) من ذات المادة : (الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام ، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه).

وحيث نصت المادة (١٢) من اللائحة التنفيذية من نظام حماية حقوق المؤلف الفقرة (ثانيا)) يعتبر تعدياً كل استخدام للمصنف يتخطى مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات التالية (٢/ استخدام المصنف لأغراض تجارية أو استهداف الربح). وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة ، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. وعليه فإن اللجنة تقرر:

- ١) رد الدعوى المقامة من / .. ، رقم السجل التجاري (..) لصاحبها / .. ، رقم سجله المدني (..) ضد / .. ، رقم السجل التجاري (..) وتاريخ ١٤٠٦/١١/٢٧ هـ ، لصاحبها / .. ، رقم سجله المدني (..) لعدم تقديم ما يثبت دعواه ولما هو موضح بالأسباب.
- ٢) إيقاع عقوبة الغرامة بحق / .. ، رقم السجل المدني (..) صاحب مؤسسة .. رقم السجل التجاري (..) بواقع (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ، لما هو موضح بالأسباب.
- ٣) إلزام / علي .. صاحب مؤسسة مصنع ... بسحب وإتلاف جميع البروشورات محل الدعوى من المحلات وإتلافها.

والله الموفق.

رقم (٢٧)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٤٠/١٢٤) وتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٠هـ

مخالفة محل

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم .. وتاريخ ١٣/٠٩/١٤٣٩هـ ومرفقاته ، المتضمن أنه تم الوقوف على المحل المذكور أعلاه من قبل موظف الضبط بالوزارة وتفتيشه بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٣٩هـ، وتم ضبط :-

• عدد (١) جهاز بلاي ستيشن (٣) محمل بألعاب متنوعة منسوخة.

وبعد اطلاع اللجنة على محضر ضبط المواد المبينة أعلاه ، وكذلك على تقرير تحليل الأدلة للمضبوطات المشار إليها والمؤرخ في ٢٥/٠٧/١٤٣٩هـ ، ومفاده بأن المضبوطات تم فحصها وثبت أنها محملة بمصنفات منسوخة ومخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف ، كما اطلعت اللجنة على محضر التحقيق المؤرخ في ٢٩/٠٨/١٤٣٩هـ، مع صاحب المحل المذكورة بياناته أعلاه وبمناقشته بشأن المخالفة المنسوبة إليه ، أقر بما تم ضبطه ، وأفاد بأنهم قاموا بشراء الجهاز بما فيه من أحد الأشخاص ، وتعهد بعدم التكرار.

(الأسباب)

وحيث ثبت للجنة أن المخالفة المشار إليها تعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية ، حيث حددت المادة (٢١) من النظام التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ، ومنها ما نصت عليه الفقرة (٥) : (إزالة وفك أي معلومة كتابية وإلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف ، مثل التشفير ، أو المعلومات المدونة بالليزر ، أو غيره) كذلك ما نصت عليه الفقرة (٦) : (الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق ؛ مثل استخدام البرمجيات المنسوخة ، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية)، كذلك ما نصت عليه الفقرة (٧) : (تصنيع أو استيراد أدوات لغرض البيع والتأجير لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحق) كذلك ما نصت عليه الفقرة (١٠) من ذات المادة : (الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية ، أو المستودع ، أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بأي حجة كانت).

وحيث نصت المادة (١١) من اللائحة التنفيذية على مسئولية الاعتداء ومنها ما نص عليه البند (أولاً) : (يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من يحصل على نسخة أصلية لأي مصنف فكري ويقوم باستغلاله كتأجيره أو تحويله أو السماح لآخرين بتصويره أو استنساخه أو غير ذلك من



التصرفات التي تؤثر أو تعيق المؤلف عن ممارسة حقوقه) ، وكذلك ما نص عليه البند (ثانياً) : (تعتبر المنشئات مسؤولة عن أي مخالفات يرتكبها أحد العاملين بها على أي مصنف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها، مثل الاحتفاظ ببرامج حاسب أو أشرطة مسموعة أو مرئية مزورة أو منسوخة أو إجراء صيانة لجهاز إلكتروني محمل ببرامج مزورة أو مفكوك الشفرة أو نحو ذلك من مصنفات).

وحيث نصت المادة (٢٢) من النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة ، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. وعليه فإن اللجنة تقرر:

- ١) إيقاع عقوبة الغرامة بحق / .. ، بالسجل المدني رقم (...)، صاحب محل / ...للإلكترونيات بالمدينة المنورة بواقع (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.
 - ٢) مصادرة المضبوطات محل المخالفة ، وإتلافها بموجب محضر.
- والله الموفق.

رقم (٢٨)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٤٠/٦٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٦ هـ

بشأن مخالفة الوافد /...، بنجلاديشي الجنسية.

الوقائع

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم .. وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢١ هـ ومرفقاته، المتضمن أنه ورد للإدارة بلاغ خطي من المواطن / .. - رقم سجله المدني (..) ومفاده قيام عامل يمارس توزيع القنوات الفضائية المشفرة عن طريق تمديد الكيابل بمقابل مادي حيث تمت مدهامة الغرفة التي يزاول فيها المخالفة بحضور الحملة الأمنية بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٨ هـ وتم ضبط

• عدد (١١) جهاز استقبال "رسيفر" مجهول المصدر لفك شفرات القنوات المشفرة.

• عدد (١٨) رسيفر مع المحولات والمغذي والموزعات للكيابل.

وبعد اطلاع اللجنة على محضر ضبط المواد المبينة أعلاه ، وكذلك على تقرير تحليل الأدلة للمضبوطات المشار إليها ومفاده بأن المضبوطات تم فحصها وثبت أنها مخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف ، كما ورد بالتقرير بأنه تم ضبط العامل في الغرفة متلبساً وهو يقوم بمزاولة بث القنوات التلفزيونية المشفرة بواسطة شبكة الكيابل الموصولة عن طريق الأسطح العلوية للمباني وتوزيعها على الشقق بواسطة أجهزة غير معروفة المصدر تقوم بقرصنة المحتوى.

كما اطلعت اللجنة على محضر التحقيق المؤرخ في ١٤٤٠/٠٢/٢٠ هـ مع العامل وبحضور كفيله الذي قام بالكتابة عنه في محضر المساءلة ، وبمناقشته بشأن المخالفة المنسوبة إليه ، أفاد بأنه كان معزوماً وهو سبب تواجده في الغرفة ، وأنه هرب من موظفي الضبط لخوفه من الموقف ولعدم قدرته على التفاهم مع المفتشين ، وتعهده بعدم التكرار.

(الأسباب)

وحيث ثبت للجنة أن المخالفة المشار إليها تعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية ، حيث نصت المادة (٢١) من النظام التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ما نصت عليه الفقرة (٥) : (إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف ، مثل التشفير ، أو المعلومات المدونة بالليزر ، أو غيرها) ، وكذلك ما نصت عليه الفقرة (٦) : (الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق ؛ مثل استخدام البرمجيات المنسوخة ، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية) ، كذلك ما نصت عليه الفقرة (٧) : (تصنيع أو استيراد أدوات لغرض البيع والتأجير لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات

بطرق غير الطرق التي تحددها صاحبة الحق)، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١٠) من ذات المادة : (الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية ، أو المستودع ، أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بأي حجة كانت).

وحيث نصت المادة (١١) من اللائحة التنفيذية على مسئولية الاعتداء ومنها ما نص عليه البند (أولاً): (يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف ومخالفاً أحكام النظام وهذه اللائحة كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو صدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها) ، وكذلك ما نص عليه البند (ثانياً) : (تعتبر المنشئات مسئولة عن أي مخالفات يرتكبها أحد العاملين بها على أي مصنف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها، مثل الاحتفاظ ببرامج حاسب أو أشرطة مسموعة أو مرئية مزورة أو منسوخة أو إجراء صيانة لجهاز إلكتروني محمل ببرامج مزورة أو مفكوك الشفرة أو نحو ذلك من مصنفات).

وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة ، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
لذا فإن اللجنة تقرر:

١) إيقاع عقوبة الغرامة بحق / .. ، بنجلاديشي الجنسية رقم الإقامة

(٢١٩٩٩٠٩١٧٣) بواقع (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال.

٢) مصادرة المضبوطات محل المخالفة ، وإتلافها بموجب محضر.

والله الموفق.

رقم (٢٩)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٣٩/١٠٦) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢١ هـ

مخالفة / محل .. بالمدينة المنورة.

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم .. وتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٥ هـ ومرفقاته، المتضمن أنه تم الوقوف على المحل المذكور أعلاه من قبل موظف الضبط بالوزارة وتفتيشه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٠٦ هـ فجري ضبط :-

- عدد (٦) كتب متنوعة منسوخة.

وبعد اطلاع اللجنة على محضر ضبط المواد المبينة أعلاه، وكذلك على تقرير تحليل الأدلة للمضبوطات المشار إليها والمؤرخ في ١٤٣٦/٨/١٥ هـ، ومفاده بأن المضبوطات تم فحصها وثبت أنها تحتوي على نسخ وصور من كتب محفوظة الحقوق ومخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف ، كما اطلعت اللجنة على محضر التحقيق المؤرخ في ١٤٣٧/٠٥/٠٥ هـ مع الوكيل الشرعي لصاحبة المحل / .. ، رقم سجله المدني (..) ، بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة رقم .. وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٤ هـ ، وبمناقشته بشأن المخالفة المنسوبة إلى موكلته ، أقر بما تم ضبطه ، وأفاد بأن المضبوطات تم نسخها بناء على طلب طلاب الجامعة ، وتعهد بعدم التكرار.

(الأسباب)

وحيث ثبت للجنة بأن المخالفة المشار إليها تعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية ، حيث حددت المادة (٢١) التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام، ومنها ما نصت عليه الفقرة (٨) : (نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف بعوض أو بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة)، وكذلك ما نصت عليه الفقرة (١٠) : (الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي حجة كانت).

وحيث نصت المادة (١١) من اللائحة التنفيذية على مسئولية الاعتداء ومنها ما نصت عليه الفقرة (أولاً) : (يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من يحصل على نسخة أصلية لأي مصنف فكري ويقوم باستغلاله كتأجير أو تحويله أو السماح لآخرين بتصويره أو استنساخه أو غير ذلك من التصرفات التي تؤثر أو تعيق المؤلف عن ممارسة حقوقه).



وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
لذا فإن اللجنة تقرر:

- (١) إيقاع عقوبة الغرامة بحق /...، رقم سجلها المدني (...)، صاحبة مكتبة.. بالمدينة المنورة، بواقع (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال.
- (٢) مصادرة المضبوطات محل المخالفة، وإتلافها بموجب محضر.

رقم (٣٠)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٣٩/٣٤) وتاريخ ١٠/٦/١٤٣٩هـ

دعوى اعتداء المدعى عليها على التصاميم الخاصة بالشركة وعددها (٤) أربعة تصاميم وتقليدها وبيعها في موقع التواصل الاجتماعي (الانستجرام)..

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم .. وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠١هـ ومرفقاته ، المتضمن دعوى المدعي وكالة / .. ، ضد المدعى عليها / مؤسسة ... لتجارة الجملة والتجزئة ، بدعى جاء فيها :- (قامت المؤسسة المدعى عليها بالاعتداء على تصاميم مجوهرات موكلتي الخاصة بمجموعة "سوار ، سلسال ، خاتم " ، وأحد تصاميم مجموعة حواف الطبيعة (سلسال) وهي مصنفات محمية بموجب النظام حيث قامت المدعى عليها بتقليد التصاميم وعرضها وترويجها وبيعها في موقع التواصل الاجتماعي (الانستجرام) ، وتسبب هذا الاعتداء في تشويه سمعة موكلتي تجارياً بالإضافة إلى تضرر القيمة السوقية لتصاميم موكلتي ومنتجاتها) ، واختتم دعواه بطلب التعويض المادي بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال نتيجة للتعدي على حقوق موكلته وكذلك إغلاق المنشأة المعتدية ومصادرة القطع المقلدة وسحبها من مواقع التواصل الاجتماعي.

وباستدعاء صاحبة مؤسسة .. لتجارة الجملة والتجزئة ، حضر / ... ، رقم السجل المدني (..) بصفته وكيلأً شرعياً عن المدعى عليها بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة برقم (..) وتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠١هـ وبمواجهته بالدعوى قدم خطاباً مؤرخاً بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٩هـ جاء فيه : (موكلتي لم تقم بالاعتداء ولم تقم بتصنيع أو بيع أي تصاميم مقلدة لتصاميم الشركة المدعية ، وأن موكلتي قامت بشراء المصنفات التي لديها عبر (الانستجرام) من دولة تركيا وأرفقنا الفواتير التي تثبت ذلك مع العلم بأن هذه المصنفات لم تكن تحمل أي اسم أو علامة تجارية ، وقامت موكلتي بعرض المنتجات دون أن تذكر بأنها تعود لتصاميم الشركة المدعية ، وبالتالي فإنها لم تستغل الاسم التجاري للمدعية بأي شكل من الأشكال ، ومنتجات موكلتي هي من الفضة والإكسسوار وليست من الذهب أو الألماس كما هو الحال لتصاميم الشركة المدعية وبالتالي انتفاء تقليد التصاميم ، وتصاميم موكلتي تختلف اختلافاً كبيراً شكلاً ومضموناً من ناحية الحجم والنوع والألوان عن تصاميم الشركة المدعية ، ويوجد العديد من الحسابات في الانستجرام تعرض منتجات شبيهة بمنتجات المدعية من السعودية وتركيا ولبنان ، وأن الاعتداء على حقوق المؤلف يقوم على ركنين أساسيين وهما الركن المادي المتمثل في التقليد والنسخ ، والركن المعنوي المتمثل في القصد والنية بالتقليد ، وموكلتي لم تقم بالتقليد أو النسخ ، لذا فإن الاعتداء على تصاميم المدعية يعتبر في غير محله ونطالب برد الدعوى).

و بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٣٨هـ قَدَم وكيل الشركة المدعية مذكرة إلحاقية جوابية جاء فيها : (أن وكيل المدعى عليها أقر في رده من أن موكلته قامت باستيراد التصاميم وشراؤها من خارج المملكة ، ووفقاً للنظام فإنه يمنع استيراد المصنّفات المزوّرة أو المقلدة أو المنسوخة ، وبالتالي فقد ثبت وتحقق الاعتداء على موكلتي ، كما يظهر تناقض وكيل المدعى عليها حين ذكر بأن موكلته لم تقم ببيع أي تصاميم مقلدة ، ومن ثم يعود ويذكر بأن موكلته قامت بالشراء من تركيا وبيع التصاميم ، بالإضافة إلى أن وجود حسابات أخرى تقوم ببيع نفس المنتجات لا يعفي موكلته من المسؤولية ، وبخصوص قول وكيل المدعى عليها بأن اللون والنوع والحجم تختلف عن منتجات موكلتي فالقياس هنا ليس على هذه الأمور ، بل على تقليد الشكل والذي يكون فيه خداع وتضليل المستهلك مع العلم بأن منتجاتهم من الذهب وليس من الإكسسوارات وهم حتى الآن مستمرين في الاعتداء وعرض التصاميم المقلدة وبيعها رغم مخاطبتنا لهم بوقف التعدي دون جدوى ، وبناءً على جميع ما تم توضيحه نطالب بإلزام المدعى عليها بدفع غرامة مالية وإغلاق المنشأة المعتدية لمدة لا تزيد عن شهرين ومصادرة جميع المنتجات المقلدة وتعويض موكلتي تعويضاً عادلاً بسبب الأضرار المادية وتشويه سمعتها التجارية.

وبناءً على مذكرة وكيل الشركة المدعية قَدَم وكيل المؤسسة المدعى عليها خطاب رد مؤرخ بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٣٨هـ جاء فيه : (نؤكد على أن منتجات موكلتي غير مطابقة لتصاميم المدعية ، وتزعم المدعية أن موكلتي قامت باستيراد التصاميم محل الشكوى من خارج المملكة وهذا غير صحيح ، وموكلتي تؤكد أنها لم تقم ببيع أي تصاميم مقلدة لتصاميم المدعية ، وإنما قامت بشراء منتجات غير مطابقة لتصاميم المدعية ، ولا تحمل العلامة التجارية الخاصة بهم ، وقامت موكلتي ببيع المنتجات دون أن تشير للشركة المدعية وتصاميمها فأين التقليد في ذلك؟ ، وأن تعريف التقليد هو إحداث التباس في ذهن الجمهور والمستهلكين ، والسؤال هنا أين التقليد في بيع منتجات لا تحمل علامة تجارية مطابقة ، أو مشابهة للعلامة المملوكة للمدعية؟ والإجابة على هذا السؤال ستوضح عدم صحة الدعوى ، وتم إرفاق معلومات الاتصال الخاصة بالشركة التي قامت موكلتنا بشراء البضاعة منها للاستدلال والتأكيد ونطالب برد الدعوى لجميع ما تقدم).

وبناءً على خطاب وكيل المؤسسة المدعى عليها أفاد وكيل المدعية بخطاب مؤرخ بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٣٨هـ جاء فيه : (إشارةً إلى رد وكيل المؤسسة المدعى عليها فإننا نرى عدم وجود ما يوجب الرد للتكرار ونطالب بإحالة الدعوى إلى اللجنة للحكم مع التأكيد على تعويض موكلتي بما سبق توضيحه في لائحة الدعوى ، كما ونطالب بإجراء حجز تحفظي كون المدعى عليها مستمرة في الاعتداء على مصنفات موكلتي).

وباكتمال طرقي الدعوى بما قدما من دعوى وإجابة ، أُحيلت كامل أوراق المعاملة للجنة للدراسة وإصدار القرار.

(الأسباب)

تمثل هذه الدعوى فيما يتلخص ذكره بحسب ما ورد في دعوى المدعي وكالة قيام المؤسسة المدعى عليها بالاعتداء على تصاميم تعود لموكلته ، وعليه فإن الدعوى مقبولة شكلاً وموضوعاً ومن اختصاص لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف استناداً لنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٠٧/٠٢هـ، في مادته الثانية : (يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم) ومنها الفقرة (٩) : (الصور التوضيحية ، والخرائط الجغرافية ، والتصاميم ، والمخططات ، والرسوم الكروكية ، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا ، والطبوغرافيا ، وفن العمارة ، والعلوم).

وبعد الاطلاع على كامل أوراق القضية ، وعلى تقرير تحليل الأدلة المؤرخ في ١٤٣٧/١٢/٢٦هـ والمتضمن بأنه بعد معاينة وفحص المستندات المرفقة من الشركة المدعية ومعاينة الفسخ النهائي الصادر من وزارة الثقافة والإعلام برقم (...) وتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٢هـ لكتيب التصميم المتضمن صورة من التصميم محل الدعوى العائد للشركة المدعية ومعاينة ما تم تصويره اتضح تطابق صورة التصاميم التي تقوم ببيعها المؤسسة المدعى عليها في موقع التواصل الاجتماعي مع صور تصاميم منتجات المدعية مما انتهى معه التقرير إلى ثبوت اشتغالها على اعتداء على حق المؤلف.

وحيث ثبت للجنة بأن (مؤسسة ... لتجارة الجملة والتجزئة) استخدمت ونشرت وعرضت أربع تصاميم من تصاميم الشركة المدعية من أجل البيع في موقع التواصل الاجتماعي (الانستجرام) مما يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ، حيث حددت المادة (٢١) التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ، ومنها ما نصت عليه الفقرة (٧): (تصنيع أو استيراد أدوات لغرض البيع أو التأجير لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحق) ، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١١) من ذات المادة : (الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام ، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه).

وبالنظر إلى طلبات المدعي وكالة المتاملة بطلب التعويض المادي بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال نتيجة للتعدي على حقوق موكلته ، ولم يقدم ما يستند إليه في مطالبته المالية هذه ، ، حيث نصت المادة (٢٢) من النظام الفقرة (٤): (يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى ، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به).

وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة ، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. وعليه فإن اللجنة تقرر:



- (١) إيقاع عقوبة الغرامة بحق المدعى عليها مؤسسة ... لتجارة الجملة والتجزئة ، لصاحبها ...
رقم السجل المدني (..) بواقع (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال ، لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف.
- (٢) إلزام المدعى عليها مؤسسة .. لتجارة الجملة والتجزئة بحذف جميع التصاميم محل الدعوى من برنامج (الانستجرام).
- (٣) إلزام المدعى عليها مؤسسة بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ، كتعويض للحق الخاص للشركة المدعية.

رقم (٣١)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٣٩/٥٨) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٣٩ هـ

بشأن مخالفة/ محل للحاسبات.

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم .. وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٠٩ هـ ومرفقاته، المتضمن أنه تم الوقوف على المحل المذكور أعلاه من قبل موظف الضبط بالوزارة وتفتيشه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٤ هـ وتم ضبط :-

• عدد (٦) اسطوانات تحتوي على برامج خاصة بمايكروسوفت منسوخة.

وبعد اطلاع اللجنة على محضر ضبط المواد المبينة أعلاه، وكذلك على تقرير تحليل الأدلة للمضبوطات المشار إليها والمؤرخ في ١٩/٠٧/١٤٣٨ هـ، ومفاده بأن المضبوطات تم فحصها وثبت أنها محملة بمصنفات منسوخة ومخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف، كما اطلعت اللجنة على محضر التحقيق المؤرخ في ٠٥/١٢/١٤٣٨ هـ، مع صاحب المحل ، وبمناقشته بشأن المخالفة المنسوبة إليه ، أقر بما تم ضبطه ، وتعهد بعدم التكرار.

(الأسباب)

بعد الاطلاع على كامل أوراق القضية ، وعلى تقرير تحليل الأدلة المتضمن بأنه بعد معاينة وفحص ما تم ضبطه من مضبوطات ثبت احتوائها على مصنفات منسوخة مخالفة للنظام ، وحيث ثبت للجنة أن ما تم ضبطه من المضبوطات المشار إليها تعد مخالفة وتعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٢٤ هـ ، حيث نصت المادة الثانية من النظام (يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيما كان نوع هذه المصنفات ، أو طريقة التعبير عنها ، أو أهميتها ، أو الغرض من تأليفها) منها الفقرة (١١) (برمجيات الحاسب الآلي) ، كما نصت المادة (٢١) من النظام التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ، ومنها ما نصت عليه الفقرة (٦): (الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق؛ مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية)، كذلك ما نصت عليه الفقرة (٧): (تصنيع أو استيراد أدوات لغرض البيع والتأجير لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها صاحبة الحق)

وما نصت عليه الفقرة (١٠) من ذات المادة: (الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية ، أو المستودع ، أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بأي حجة كانت).

وكذلك ما نصت عليه المادة (١١) من اللائحة التنفيذية الفقرة (٢): (تعتبر المنشآت مسئولة عن أي مخالفات يرتكبها أحد العاملين بها على أي مصنف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها، مثل الاحتفاظ ببرامج حاسب أو أشرطة مسموعة أو مرئية مزورة أو منسوخة، أو إجراء صيانة لجهاز الكتروني محمل ببرامج مزورة أو مفكوك الشفرة أو نحو ذلك من مصنفات) .
وحيث نصت المادة (٢٢) من النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة ، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
لذا فإن اللجنة تقرر:

- ١) إيقاع عقوبة الغرامة بحق / ... ، رقم السجل المدني () ، صاحب محل / ..للحاسبات بالمدينة المنورة بواقع (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال.
 - ٢) مصادرة المضبوطات محل المخالفة ، وإتلافها بموجب محضر.
- والله الموفق.

رقم (٣٢)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٣٨/١٦٥) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٧ هـ

دعوى الاعتداء على كتابين وطباعتهما وتوزيعهما بدون إذن مسبق ، وهي سبورة الحروف والأرقام العربية بالفسح رقم (..) ، وسبورة الحروف والأرقام الإنجليزية بالفسح رقم (..).

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم .. وتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٦ هـ ومرفقاته ، المتضمن دعوى /.. صاحب دار .. للنشر والتوزيع ، ضد مؤسسة .. بالرياض ، بدعوى الاعتداء على كتابين للمدعي وطباعتهما وتوزيعهما بدون إذن المدعي ، واختتم المدعي دعواه بالمطالبة بالتعويض المادي بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال بسبب توقف عملية البيع ومصاريف طباعة المنتج . وبعد الإطلاع على كامل الأوراق المتعلقة بهذه القضية ، المتضمنة أنه تم الوقوف على المؤسسة المذكورة أعلاه من قبل موظف الضبط بالوزارة وتفتيشه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٠٢ هـ وتم ضبط:-

• عدد (٩١) واحد وتسعون كتاباً مقلداً ومنسوخاً عبارة عن (١٣) ثلاثة عشر كتاباً باسم الحروف والأرقام العربية ، و (٧٨) ثمانية وسبعون كتاباً باسم الحروف والأرقام الانجليزية ، وبعد اطلاع اللجنة على محضر ضبط المواد المينة أعلاه ، وكذلك على تقرير تحليل الأدلة للمضبوطات المشار إليها والمؤرخ في ١٤٣٨/٠٣/٠٧ هـ ، ومفاده بأن المضبوطات تم فحصها وثبت شمولها على اعتداء حق المؤلف .

كما اطلعت اللجنة على محضر المسائلة مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٦ هـ وبمناقشته بشأن الشكوى المقدمة ضد مؤسسته والمضبوطات المنسوبة إليه ، أقر بما تم ضبطه ، وأفاد بأن الاعتداء لم يكن عن قصد وأنه تم شراء هذه الكمية من أحد الموزعين المتجولين ولا يعلم إذا كان هذا المندوب يتبع لمؤسسة معينة أو لديه أي وسيلة اتصال ، وأما وجود اسم كشكول على الكتاب أفاد بأنه غير معتمد عند وزارة التجارة ، وتعهد بعدم التكرار . وباكتفاء طرفا الدعوى بما قدما من دعوى وإجابة أحيلت المعاملة إلى اللجنة للدراسة وإصدار القرار .

(الأسباب)

حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى تطبيق النظام ومعاقبة المدعى عليه لقيامه بطباعة وتوزيع كتبه وفقاً للتفاصيل الواردة في وقائع الدعوى ، وعليه فإن نظرها من اختصاص لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف شكلاً وموضوعاً استناداً لنظام حماية حقوق المؤلف



الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٠٧/٠٢ هـ في المادة (الثانية) حيث نصت (يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات ، أو طريقة التعبير عنها ، أو أهميتها ، أو الغرض من تأليفها) منها الفقرة (١) المواد المكتوبة كالكتب ، والكتيبات ، وغيرها) .

وحيث اطلعت اللجنة على كامل أوراق المعاملة وعلى محضر الضبط وعلى محضر تحليل الأدلة وثبتت للجنة بأن المدعى عليه يقوم ببيع الكتب بطريقة غير نظامية ودون موافقة من صاحب الحق حيث تمت إزالة اسم المعد والمصمم من الغلاف الأمامي وحذف بيانات دار النشر والتسجيل وكذلك حذف بيانات دار النشر من الغلاف الخلفي بالإضافة إلى وجود علامة المحل (كشكول) على الكتب وعلى فاتورة المحل التابع للمدعى عليه ، مما يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية ، حيث حددت المادة (٢١) من النظام التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ، ومنها ما نصت عليه الفقرة (١): (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر ، أو نشره مدعياً ملكيته ، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف ، أو ورثته ، أو من يمثلهم) ، كذلك ما نصت عليه الفقرة (٩) : (استيراد المصنفات المزورة ، أو المقلدة ، أو المنسوخة) ، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١٠) من ذات المادة: (الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية ، أو المستودع ، أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بأي حجة كانت).

وحيث نصت المادة (١١) من اللائحة التنفيذية على مسئولية الاعتداء ومنها ما نصت عليه الفقرة (٣): (يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف ومخالفاً أحكام النظام وهذه اللائحة كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو صدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها) .

وحيث أن المدعي يطالب بالتعويض المالي بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال ، ولم يقدم ما يثبت الاستناد إليه في تحديد المبالغ المالية التي يطالب بها في دعواه ، وحيث نصت المادة (٢٢) من النظام الفقرة (٤): (يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى ، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به) ، وحيث أن الحد الأدنى - وفق رأي أهل الخبرة - لعدد الطباعات التي يتم طباعتها من خلال المطابع هو (١٠٠٠) ألف نسخة ، وحيث أن وجود عبارة وشعار كشكول في الكتب وفي الفاتورة الخاصة بمحل المدعى عليه يعد دليلاً وقرينة على قيام المدعى عليه بالطباعة وبيع النسخ المزورة ، وبحساب الحد الأدنى لعدد النسخ المطبوعة محل الدعوى مضروباً في سعر البيع يصبح كالتالي = (١٠٠٠ نسخة) x (١٥ ريال) = (١٥,٠٠٠) ريال.



وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة ، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
لذا فإن اللجنة تقرر:

- (١) إيقاع عقوبة الغرامة بحق المدعى عليه / ... ، رقم سجله المدني (..) صاحب مؤسسة .. بالرياض بواقع (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.
 - (٢) إلزام المدعى عليه .. بدفع مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ، كتعويض للمدعي ، لما هو موضح بالأسباب .
 - (٣) مصادرة المضبوطات محل المخالفة ، وإتلافها بموجب محضر.
- والله الموفق.

رقم (٣٣)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٣٩/٦٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢١ هـ

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم ٣٨٨٩ وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٠ هـ ، المتضمن أنه تم الوقوف على المحل المذكور أعلاه من قبل موظف الضبط بالوزارة وتفتيشه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٠٩ هـ فجري ضبط ما يلي:-

- عدد (١١٣٠) اسطوانة تحتوي على ألعاب متنوعة منسوخة .

وبعد اطلاع اللجنة على محضر ضبط المواد المبينة أعلاه ، وكذلك على تقرير تحليل الأدلة للمضبوطات المشار إليها والمؤرخ في ١٣/١٠/١٤٣٧ هـ، ومفاده بأن المضبوطات تم فحصها وثبت أنها محملة بمصنفات منسوخة ومخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف ، كما اطلعت اللجنة على محضر التحقيق المؤرخ في ١٣/١٠/١٤٣٧ هـ ، مع صاحب المحل ... ، وبمناقشته بشأن المخالفة المنسوبة إليه ، أقر بما تم ضبطه ، وأضاف أن مسئولية بيع هذه الاسطوانات المخالفة تقع على العامل ، وتعهد بعدم التكرار.

(الأسباب)

وحيث ثبت للجنة أن المخالفة المشار إليها تعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية، حيث حددت المادة (٢١) من النظام التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام، ومنها ما نصت عليه الفقرة (٦): (الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق؛ مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية)، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١٠) من ذات المادة: (الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية ، أو المستودع ، أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بأي حجة كانت).

وحيث أن المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف قد نصت في الفقرة (أولاً): (يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من يحصل على نسخة أصلية لأي مصنف فكري ويقوم باستغلاله كتأجير أو تحويله أو السماح لآخرين بتصويره أو استنساخه أو غير ذلك من التصرفات التي تؤثر أو تعيق المؤلف عن ممارسة حقوقه).

وحيث نصت المادة (٢٢) من النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة ، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

لذا فإن اللجنة تقرر:



- (١) إيقاع عقوبة الغرامة بحق/ .. ، رقم سجله المدني (....)، صاحب محل .. مدينة جدة - حي .. - شارع .. ، بواقع (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال.
- (٢) مصادرة المضبوطات محل المخالفة ، وإتلافها بموجب محضر.

رقم (٣٤)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٣٦/٠٠) وتاريخ ١٤٣٦/٠٠/٠٠ هـ

دعوى / ٠٠٠٠٠ ، ضد / موقع منتديات ٠٠٠٠٠٠٠٠ (.net).

بدعوى الاعتداء على كتابه المعنون (٠٠٠) من خلال إتاحة تحميل الكتاب مجاناً بصيغة pdf على الموقع الإلكتروني دون إذن مسبق أو موافقة.

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم ٠٠ وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ هـ ومرفقاته ، المتضمن دعوى / ٠٠ ، ضد الموقع الإلكتروني (www..net) ، حيث قدم لائحة دعوى جاء فيها : (أن الموقع الإلكتروني المذكور يمارس الإعتداء على مؤلفه المعنون) ٠٠ من خلال إتاحة تحميل الكتاب بصيغة pdf على الانترنت وجعله متاحاً للطباعة والقراءة والتحميل ، دون إذن مسبق أو موافقة ، واختتم دعواه بالمطالبة بالتعويض المادي بمبلغ (٦٨٩,٧٠٠) ستمائة وتسعة وثمانين ألف وسبعمائة ريال جراء الاعتداء على كتابه. وعليه قامت الإدارة العامة لحقوق المؤلف بتوجيه استدعاء لصاحب الموقع الإلكتروني المذكور عن طريق عناوين الموقع ووسائل الاتصال للحضور والرد على الدعوى المقامة ضدهم ، إلا أنهم لم يتجاوبوا لخطابات الاستدعاء ولم يلتزموا بالحضور للرد على الدعوى المقامة ضدهم ، وعليه أحيلت كامل أوراق الدعوى إلى اللجنة.

(الأسباب)

وبعد اطلاع اللجنة على كامل أوراق المعاملة ، وعلى تقرير تحليل الأدلة الصادر من الإدارة العامة لحقوق المؤلف بتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٥ ، والمتضمن أن كتاب المدعي المعنون (١٩٤٨ ٠٠٠٠٠) ، وثبت أنه موجود في الموقع الإلكتروني (www..net) ، ومتاح للقراءة والتحميل بالمجان دون مقابل ، مما انتهى معه التقرير إلى ثبوت الاعتداء على حقوق المؤلف لعدم وجود موافقة خطية من صاحب حق المؤلف ، مما يعد هذا الاعتداء تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف للمصنفات الأدبية المتمتعة بالحماية ، حيث نصت المادة الثانية من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢ هـ : (يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم ، أيّاً كان نوع هذه المصنفات ، أو طريقة التعبير عنها ، أو أهميتها ، أو الغرض من تأليفها) وذكر منها في الفقرة رقم (١) : (المواد المكتوبة كالكتب ، والكتيبات ، وغيرها) ، وحيث حددت المادة (٢١) من ذات النظام التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ، ومنها ما نصت عليه الفقرة (١) : (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر ، أو نشره مدعياً ملكيته ، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من



يمثلهم)، ومنها ما نصت عليه الفقرة (١١) : (الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام ، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه).
وحيث اطلعت اللجنة على مخاطبات واستدعاءات الإدارة العامة لحقوق المؤلف للموقع الإلكتروني المذكور للحضور والرد على الدعوى المقامة ضدهم ، ولم يتم التجاوب مع خطابات الاستدعاء رغم علمهم وتبلغهم بها.

وعليه فإن اللجنة تقرر ما يلي .:

- حجب الموقع الإلكتروني (مؤقتاً لحين مراجعة صاحب الموقع للإدارة العامة لحقوق المؤلف).

رقم (٣٥)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٣٦/١٤٩) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢ هـ

دعوى / ٠٠٠ ضد الموقع الإلكتروني (.net).

بدعوى عرض وبيع كتاب المدعي المعنون بـ "٠٠٠"، دون إذن مسبق منه.

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف رقم ٠٠ وتاريخ ١٤٣٦/٤/١٥ هـ ومرفقاته، المتضمن دعوى / ٠٠ ، ضد موقع (.net)، بدعوى جاء فيها:
(أنه أثناء تصفحي لشبكة الإنترنت للاطلاع على بعض الكتب في الثقافة والأدب ، تفاجأت بأن كتابي المعنون بـ "٠٠" ، الذي قمت بتأليفه ونشره على نفقتي الخاصة معروض للبيع على الموقع الإلكتروني "www" ٠٠٠ بسعر "٢٨" دولار أي ما يعادل "١٠٥" مائة وخمسة ريالات، دون إذن أو اتفاق مسبق، حيث أنه لا يوجد أي علاقة تعاقدية بيني وبين الموقع، وحيث أنني تضررت مادياً ومعنوياً بالاعتداء على مصنفي نظير وجود عدد كبير من القراء من دول العالم، وبإمكانهم الشراء والاستفادة من كتابي المعروض في الموقع المعتدي والمخالف لنظام حماية حقوق المؤلف، لذلك أطالب بتعويضني بمبلغ "١,٠٠٠,٠٠٠" مليون دولار، علماً بأن كتابي يباع داخل المملكة العربية السعودية بسعر "٥٠" خمسون ريالاً، وهو معروض لديهم بسعر "١٠٥" مائة وخمسة ريالات تقريباً).

(الأسباب)

وبعد الإطلاع على تقرير تحليل الأدلة الصادر من الإدارة العامة لحقوق المؤلف بتاريخ ١٤٣٦/٢/٣٠، والمتضمن بأن الموقع يحتوي على عرض لبيع الكتب ومن ضمنها كتاب المدعي المعنون بـ "م" والمعرض للبيع بقيمة "٢٨" دولار أمريكي، وحاولت الإدارة العامة لحقوق المؤلف التواصل إلكترونياً وهاتفياً مع العناوين الواردة في الموقع لإطلاعهم على الدعوى المقامة ضدهم، إلا أن إدارة الموقع لم تتجاوب مع ذلك.

وحيث ثبت للجنة بأن قيام الموقع المدعى عليه بعرض وبيع كتاب المدعي تم دون أخذ الإذن المسبق منه، مما يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف، حيث اعتبر نظام حماية حقوق المؤلف المصنفات السمعية البصرية من الفنون المبتكرة التي يحميها النظام وأدرجها ضمن المصنفات المتمتعة بالحماية حيث نصت المادة الثانية على: (يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيّاً كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها) وذكر منها في الفقرة رقم (١): (المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها)، وكذلك ما نصت عليه الفقرة (٦) من ذات المادة: (المصنفات السمعية،

والسمعية البصرية)، وحيث حددت المادة (٢١) التصرفات التي تعد تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام، ومنها ما نصت عليه الفقرة (١): (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعياً ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم)، وكذلك مانصت عليه الفقرة (٧) من ذات المادة: (تصنيع أو استيراد أدوات - لغرض البيع أو التأجير - لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق).

وحيث نصت المادة (١١) من اللائحة التنفيذية على مسئولية الاعتداء ومنها مانصت عليه الفقرة (١): (يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من يحصل على نسخة أصلية لأي مصنف فكري ويقوم باستغلاله كتأجيله أو تحويله أو السماح لآخرين بتصويره أو استنساخه أو غير ذلك من التصرفات التي تؤثر أو تعيق المؤلف عن ممارسة حقوقه).

وعليه فإن اللجنة تقرر ما يلي :

- حجب الموقع الإلكتروني (www ..net) مؤقتاً، لحين مراجعة صاحب الموقع للإدارة العامة لحقوق المؤلف.

والله الموفق.

رقم (٣٦)

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف

رقم (٣٩/٠٠) وتاريخ ١٠/٢/١٤٣٩هـ

بشأن دعوى / . . ، ضد قناة . . الفضائية بالرياض ، وضد مؤسسة . . للإنتاج الإعلامي
المرئي

بدعوى اعتداء القناة المدعى عليها على قصيدة تعود ملكيتها له وبثها في القناة عبر فيديو
للمشاهدين دون موافقته.

(الوقائع)

تتمثل وقائع هذه القضية كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف ومرفقاته رقم . .
وتاريخ ١١/٥/١٤٣٨هـ ، أنه تقدم المدعي وكالة / . . ، رقم سجله المدني (. . .) بصفته وكيلًا
شرعياً عن المدعي أصالة بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض
برقم . . . وتاريخ ٢٠/٧/١٤٣٧هـ بدعوى قيام المدعى عليها / . . الفضائية بالاعتداء على قصيدة
عنوانها (. .) تعود ملكيتها لموكله وبثها في القناة عبر فيديو للمشاهدين دون الحصول على موافقته
، واختتم المدعي وكالة دعواه بالمطالبة بإيقاف نشر القصيدة ، وإيقاف بث القناة للقصيدة
والتعويض المادي بقيمة ما تم بيعه من الاسطوانات ، وكذلك مبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال
كتعويض عن فوات فرص تسويق هذه القصيدة عبر القنوات الفضائية ، وكذلك مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠)
مليون ريال كتعويض عن ما لحق موكله من الانتقاص الذي تعرض له من قبيلته
ومجتمعه والتقليل من قدره.

وبناءً على الدعوى تم توجيه استدعاء للقناة المدعى عليها فحضر / . . ري ، رقم سجله المدني
(. .) بصفته وكيلًا شرعياً عن صاحب قناة . . بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل
عرقه برقم . . . وتاريخ ٢٣/٧/١٤٣٧هـ وقدم مذكرة رد مؤرخه في ١٤/٣/١٤٣٨هـ جاء فيها: (أنه
عندما تبيننا من تاريخ فسخ القصيدة ظهر لنا أنها فُسحت بتاريخ ٢/٨/١٤٣٧هـ في حين أن موكلتي
استلمت القصيدة من مؤسسة ... الإعلامية وهي جاهزة للبث وكان آخر بث لها بتاريخ
٦/٨/١٤٣٦هـ ، فبث القصيدة كان قبل تاريخ الفسخ ، فكيف يزعم وكيل المدعي أن لموكله الحق
في مطالبة موكلتي بسبب بثها لقصيدة لم يثبت ملكيته لها عند بثها ؟ وقد تعاقدت موكلتي مع
مؤسسة . . الإعلامية لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ ١٠/٦/١٤٣٤هـ إلى ٩/١٠/١٤٣٧هـ وانتهى العقد
معهم ولم يتم تجديده ، ومن ضمن بنود العقد أن تتحمل مؤسسة . . الإعلامية جميع التبعات
القانونية وما يترتب عليها من جوانب مادية ومعنوية ، وبناءً على جميع ما تم توضيحه نطالب
بإدخال مؤسسة . . الإعلامية في هذه الدعوى كما نطالب بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم



انعقاد صفته أثناء نشر القصيدة وتعويض موكلتي عن الضرر المادي والمعنوي من تشويه سمعتها بهذه الدعوى الكيدية.

وباستدعاء المدعي وكالة للرد على مذكرة وكيل القناة المدعى عليها قدم رداً مؤرخاً في ١٤٣٨/٠٣/٢٥ هـ جاء فيه : الفسخ هو لحفظ الحقوق من التعدي عليها وكون النشر كان قبل أو بعد الفسخ فهذا لا يلغي حق موكلي في ملكية القصيدة ، وهل قناة . . تملك فسخ إعلامي لنشر القصيدة؟ وهل تجهل قناة بهذا الحجم أن الفسخ لبث مثل هذه الأعمال بات أمراً ضرورياً؟ ويحتج وكيل المدعى عليها بأن مؤسسة . . الإعلامية هي من تتحمل هذا الاعتداء وأقول هنا بأن مؤسسة . . لا تستطيع إجبار قناة . . أو غيرها على بث ما هو مخالف للأنظمة واللوائح ، ولكل ما سبق فإن موكلي متمسك بجميع طلباته التي سبق ذكرها ، وحيث طلب وكيل المدعى عليها إدخال مؤسسة . . الإعلامية في هذه الدعوى لتحملها هذا الخطأ بموجب العقد الموقع بينهما.

وحيث أن المدعي وكالة تقدم بدعوى ضد مؤسسة . . الإعلامية للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع بمنطقة مكة المكرمة ، لصاحبها / . . ، رقم سجله المدني (. .) حي الشرائع - شارع القادسية ، ترخيص إعلامي رقم (. .) وتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٢ هـ ، بدعوى قيام مؤسسة . . الإعلامية للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع بمكة المكرمة بإنتاج قصيدة بعنوان (. .) ونسبتها للشاعر / . . ، ونشرها عن طريق قناة . . الفضائية ، مع العلم بأن القصيدة تعود لموكله وعنوانها (. .) وتم فسخها مسبقاً لدى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برقم . . وتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٠٢ هـ ، كما سبق وأن نشرها موكلي بمنتهى . . الإلكتروني في الشبكة العنكبوتية عام ٢٠١٠ م وتم نشرها أيضاً في اليوتيوب عام ٢٠١٣ م ، واختتم المدعي وكالة دعواه بالمطالبة بإيقاف بث قناة . . وحجب موقعها الإلكتروني والتعويض المادي بقيمة ما تم بيعه من الاسطوانات ، وبمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال كتعويض عن فوات فرص تسويق هذه القصيدة مستقبلاً ، وبمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال كتعويض عن ما لحق موكله من الانتقاص الذي تعرض له من قبيلته ومجتمعه والتقليل من قدره بعد سرقة قصيدته وبمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال عن الضرر النفسي الذي لحق بموكله ، بالإضافة إلى أجرة المحاماة وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال.

وبناءً لما سبق فقد رأت اللجنة ضم القضيتين مع بعضهما وذلك لوحدة الموضوع.

وباستدعاء المدعى عليها مؤسسة . . حضر صاحب المؤسسة / . . ، وقدم خطاباً جاء فيه : (لدينا خطاب تنازل حصل عليه المنشد / . . من شاعر القصيدة المذكور لدينا (. . العتيبي) وليس لنا علم بأن القصيدة تخص المدعي أصالةً ، وتم إطلاع فرع الإدارة العامة لحقوق المؤلف بمكة المكرمة على خطاب التنازل ومصدق من العمدة ، وجاء في مضمون هذا الخطاب أن المنشد حصل على تنازلات الشاعر (. . العتيبي) ولا تتحمل مؤسسة . . أدنى مسئولية ، وأن جميع مطالبات



المدعي لا علاقة لهم بها قطعياً ، وإذا كان هناك مغالطات أو سوء فهم فهي بين شاعر القصيدة والمنشد . . ، ونحن مؤسسة إعلامية محايدة ومنتجة للجميع ، والقصيدة التي ذكرها المدعي تم عرضها في قناة . . فقط حسب طلب المنشد ولمدة لم تتجاوز يوم واحد ، وعند الاتصال بنا من الشاعر المدعي أصالة بأن القصيدة له تم إيقافها مباشرة للتأكد من المنشد ومعرفة حقيقة القصيدة ، ونأمل تحويل هذه المعاملة للجهة المختصة التابعة لها مؤسستنا وهي الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لمعرفتهم بكافة تفاصيل الفسوحات والتنازلات التي تخص العمل المرئي والمسموع أو إحالتها إلى الجهات الشرعية لكي يثبت كل صاحب حق حقه .

وبطلب رد المدعي وكالة على إفادة المدعي عليها قدم مذكرة رد جاء فيها : (المنشد لا يملك فسخ على القصيدة من الشاعر أو وزارة الثقافة والإعلام ، وكذلك المؤسسة لا تملك فسخ من وزارة الثقافة والإعلام ببث هذه القصيدة على القنوات الفضائية ، وإن كانت المؤسسة المدعي عليها تدعي وجود فسخ فأين الفسخ الذي حصل عليه المنشد من الشاعر الذي يدعي بأن القصيدة له ؟ وأين الفسخ الذي حصلت عليه مؤسسة . . من وزارة الثقافة والإعلام لبث هذه القصيدة وإنشادها ؟ وتدعي المؤسسة بأن هناك ورقة تنازل مصدقة من العمدة وهي ورقة بيضاء لا يوجد عليها أي ختم ولا يوجد عليها ما يثبت أن المنشد يملك الفسخ النظامي من الشاعر ليتنازل للمؤسسة وأن المؤسسة المدعي عليها تجاوزت النظام وتجت على موكلي الذي يملك الفسخ النظامي).

وباستدعاء منشد القصيدة / . . ، رقم سجله المدني (. .) وسؤاله عن القصيدة وعن الدعوى وعن سبب تغيير بعض كلمات القصيدة عند إنشاده لها ، أجاب بأنه قام بإنشاد القصيدة كما وصلته من الشاعر . . العتيبي ، ولم يتم تغيير أي كلمات فيها وأنشدها بناءً على موافقته بصفته صاحب القصيدة دون سابق معرفة.

كما تم استدعاء الشاعر / . . العتيبي ، رقم سجله المدني (. .) فحضر بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨ وبسؤاله عن الدعوى أقرّ بأن القصيدة تعود للشاعر . . وأنه هو من قام بإعطاء المنشد . . القصيدة محل الدعوى بناءً على طلب شاعرها المدعي . . ، وكان الطلب شفهياً بينهما حيث طلب منه إعطائها لأي منشد ليقوم بإنشادها ، وأن هو من غير في قصيدة الشاعر . . والتغيير كان بسيطاً حيث غير العنوان إلى (. .) ولا يعتبر تحريفاً ، وتم تغيير الاسم في القصيدة من (أبو ..) إلى (بن . .) وقرر بأنه قدم اعتذار للمدعي أصالة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وباكتفاء أطراف الدعوى بما قدموا أحيلت كامل أوراق القضيتين بعد ضمهما إلى اللجنة للدراسة والتأمل وإصدار القرار.

(الأسباب)

وبعد الاطلاع على كامل الأوراق ، وعلى دعوى المدعي وكالة ، وعلى رد وكيل المدعي عليهما وجميع أطراف القضية وبعد التأكد من صفة الأطراف ، حيث أن الاختصاص من المسائل الأولية التي



تتطلب الأخذ بها قبل البت بموضوع الدعوى ، وحيث أن دعوى المدعي تتعلق بالاعتداء على مصنف محمي وفق نظام حماية حقوق المؤلف ، وعليه فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً وموضوعاً استناداً للمادة (الثانية) من الفصل الأول من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٠٧/٠٢ هـ ، حيث نصت (يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيّاً كان نوع هذه المصنفات ، أو طريقة التعبير عنها ، أو أهميتها ، أو الغرض من تأليفها) منها ما ذكر في الفقرة (٢) : (المصنفات التي تلقى شفهاً كالمحاضرات ، والخطب ، والأشعار ، والأناشيد ، وما يماثلها) وكذلك ما ورد في البند (٦) (المصنفات السمعية ، والسمعية البصرية) .

وحيث اطلعت اللجنة على محضر تحليل الأدلة الصادر من الإدارة العامة لحقوق المؤلف بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٩ هـ ، ومفاده أنه تم مشاهدة الأدلة المقدمة من المدعي وكالة وهي نسخة من القصيدة (. .) المفسوحة من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والتي نشرت في موقع . . الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية ، وكذلك ألبوم سي دي للمنشد / . . يحتوي على القصيدة محل الدعوى بمسمى (. .) ، منسوبةً للشاعر / . . انتاج مؤسسة . . الاعلامية ، وعرضت بشعارها بمدة (٤٢:٤) أربع دقائق وأثنان وأربعين ثانية في قناة . . .

وحيث أن القصيدة منشورة بشكل نصي في موقع . . الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٠/٠١/٠١ م باسم المدعي أصالة / . . ، قبل انتاج وإصدار الألبوم محل الدعوى الخاص بالمنشد بخمسة أعوام ، وأنه تم تغيير اسم القصيدة واسم من كانت موجهةً له ، والتعديل في بعض أبياتها وتغيير في اسم صاحب القصيدة وعليه تبين أن القصيدة تعود ملكيتها للمدعي أصالة مما انتهى معه التقرير إلى ثبوت اشتغالها على اعتداء على حقوق المؤلف لوجود تغيير في عنوان وبعض من أبيات وكلمات القصيدة وتغيير اسم صاحب القصيدة.

وحيث أن مؤسسة . . أنتجت ونشرت هذه القصيدة محل الدعوى في موقعها على اليوتيوب ووضعت شعارها عليها وقدمتها إلى (قناة . . الفضائية) من أجل عرضها دون موافقة خطية من المدعي أصالة ، ودون التأكد من وجود فسخ إعلامي صادر من وزارة الثقافة والإعلام للقصيدة ودون الحصول على موافقة صاحب الحق مما يُعد تعدياً على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف ، حيث حددت المادة (١٣) من نظام حماية حقوق المؤلف في الفقرة (٢) تنظيم العلاقات التعاقدية بما نصه: (يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف) ، وحيث أن الشاعر / . . العتيبي ، أقر في محضر التحقيق معه بأنه لا يملك القصيدة ولا يملك حقوقها ، وأنها تعود للمدعي أصالة ، وأقر بأنه قام بإجراء بعض التغيير البسيط فيها بتغيير عنوان وبعض كلمات القصيدة ونسبها لنفسه وتسليم القصيدة للمنشد / والسماح له بإنشادها ، دون



الحصول على موافقة خطية من صاحب الحق مما يُعد تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام حيث حددت المادة (٢١) التصرفات التي تمثل تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ومنها ما نصت عليه الفقرة (١): (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر ، أو نشره مدعياً ملكيته ، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم) ، كذلك الفقرة (٢): (تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقة الخطية المسبقة على ذلك ، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم)، كذلك ما نصت عليه الفقرة (١١) من ذات المادة : (الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام ، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه).

وحيث ثبت للجنة بأن قناة . . قامت بالتعاقد مع مؤسسة . . بطريقة نظامية بموجب عقد بين الطرفين تضمن مسؤولية مؤسسة . . عن ما تقدمه للعرض في قناة . . ، وعليه فقد تبين للجنة عدم مخالفة قناة . . الفضائية لنظام حماية حقوق المؤلف لإلتزامها تطبيق المادة (١٣) من ذات النظام.

وحيث يطالب المدعي وكالة بإيقاف بث قناة . . وحجب موقعها الإلكتروني على اليوتيوب وإلزامها بالتعويض المادي بقيمة ما تم بيعه من الاسطوانات وكذلك مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال كتعويض عن فوات فرص تسويق هذه القصيدة مستقبلاً ، وكذلك مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال كتعويض عن ما لحق موكله من الانتقاص الذي تعرض له من قبيلته ومجمعه والتقليل من قدره بعد سرقة شعره، وكذلك مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال عن الضرر النفسي الذي لحق بموكله بالإضافة إلى أجرة المحاماة وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال ، ولم يقدم ما يستند إليه في مطالباته المالية بهذه المبالغ.

وحيث نصت المادة (٢٢) من النظام الفقرة (٤): (يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى ، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به)، وحيث أن القصيدة تقدمت بها مؤسسة . . لنشرها في (قناة . . الفضائية) وتم نشرها مرة واحدة حسب إقرار صاحب المؤسسة المدعى عليها كما نشرتها في موقعها الإلكتروني وموقعها على اليوتيوب ولم تحصل المؤسسة المدعى عليها على موافقة صاحب القصيدة ، ولم تثبت من وجود الفسوحات النظامية للقصيدة محل الدعوى، وعليه فإن المؤسسة مسئولة عن النشر وتحمل مسؤولية تعويض المدعي لما تم إنتاجه من اسطوانات ونشره في وسائل النشر المشار إليها باعتبارها المستفيدة من النشر.

وحيث أقر الشاعر . . ، بأنه قام بتغيير بعض كلمات القصيدة وقام بنسبتها لنفسه مما يعد مخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف.

وحيث نصت المادة (٢٢) من ذات النظام على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
لذا فإن اللجنة تقرر:

- (١) رد الدعوى المقامة من / . . ، بصفته وكيلاً عن / . . ضد المدعى عليها / قناة . . الفضائية لعدم ثبوت مخالفتها لنظام حماية حقوق المؤلف.
- (٢) إيقاع عقوبة الغرامة للحق العام بحق / . . ، رقم سجله المدني (٠٠) صاحب مؤسسة . . الإعلامية للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع بمكة المكرمة بواقع (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال لما هو مبين بالأسباب أعلاه.
- (٣) إلزام مؤسسة . . الإعلامية للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع بحذف القصيدة محل الدعوى من ألبوم السيديات ومن الموقع الإلكتروني ومن جميع الوسائل التي سبق وأن نشرتها فيها.
- (٤) إلزام مؤسسة . . الإعلامية للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع لصاحبها / . . رقم سجله المدني (٠٠) بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ، تعويضاً للحق الخاص للمدعي . .
- (٥) إيقاع عقوبة الغرامة بحق / . . ، رقم سجله المدني (٠٠) بواقع (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ، وذلك لمخالفته نظام حماية حقوق المؤلف .
والله الموفق.



الملحق (٢)

المبادئ القضائية في مجال حقوق المؤلف الدولية
ندوة الوايبو حول انفاذ حقوق الملكية الفكرية

بعنوان

التقاضي في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة

رقم / WIPO/IPR/AMM/04/3

المبدأ الأول : التفرقة بين الفكرة والتعبير عنها: -

من حيث محل الحماية وشروطها :

رقم (٣٧)

(القضية المعروفة باسم فوازير المناسبات)

حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في قضية رقم ٤٤٢٦/٨٨ مدنى كلى جنوب المؤيد استئنافياً
من محكمة الاستئناف القاهرة بجلسة ١١ يناير سنة ١٩٩٦

الوقائع:

اتفقت التلفزيون المصري مع المؤلف يوسف عبد الخالق عوض على تأليف مسلسل فكاهي نقدي
لإذاعته في شهر رمضان ١٤٠٨ هـ (ابريل/نيسان - مايو/أيار) ١٩٨٨ بمعدل تمثيليه يوميا وطلب
التلفزيون من المؤلف البدء فورا في التنفيذ والتأليف بغير ترقب تحرير العقد.

وإزاء عدم ابرام التلفزيون المصري لعقد معه رغم انتهاء العمل وبث المسلسل بالفعل اقام دعواه
مطالباً بالتعويض عن استغلال فكرة الفوازير وقدر للفكرة عشرة الالف جنيه مصري بخلاف
مستحققاته الأخرى عن المسلسل.

رفض التلفزيون المصري ادعاءات المؤلف وأكد أن هناك اخر وهو اتحاد الإذاعة و التلفزيون
المصري قد اشترك مع المؤلف في وضع فكرة الفوازير، حيث كانت الفكرة نتاج جلسات عمل
مشتركة، وجحد بذلك حق المؤلف بتقاضي أي مقابل عن الفكرة.

الحكم:

قضت المحكمة بداية بإحالة الدعوى الى الخبير الذي انتهى الى احقية المدعي في تقاضي ستة الالف
جنيه مصري مقابل ابتكار الفكرة، واخذت المحكمة اول درجة بهذا التقدير وقضت بالزام المدعي
عليه بسداد المبلغ سالف البيان، وأكدت المحكمة: " ان العبرة في الإنتاج الجديد في الفكرة نفسها
في تكوينها وطريقة عرضها، وان الفكرة المجردة يصعب حمايتها حيث انها بطبيعتها تتوارثها الأجيال
ومن العسير معرفة اول من اخرجها الى عالم الوجود و عبر عنها بأي وسيلة تحملها الى علم



الجمهور، ذلك ان العبرة بالشكل الذي تظهر به الفكرة، وهذا الشكل هو ما يميز شخصية كل مؤلف عن الآخر"

وأضافت المحكمة:

"أن القول بأن الفكرة هي نتائج جلسات مشتركة، "هو قول لم يتأثر بشيء" (أي لا دليل عليه) "ولو كان التلفزيون لديه فكرة لتعاقد مع المدعي متفقا – أو عاقدا ذلك باتفاق (...) لكنه لم يفعل وكانت الدعوى قد أوضحت أن الذي أنيط به تأليف الفوايزر (...) يكون هو صاحب الفكرة و مبتكرها وبالتالي يستحق عنها ذلك الذي أورده التقرير".

وبطرح الأمر على محكمة الاستئناف ايدت المحكمة حكم اول درجة على أساس ان هذا الحكم استند إلى رأي أهل الخبرة و رفضت ندب خبير اخر لأن في التقرير الأول الرد الكافي على ما اثاره المستأنف، كما رفضت المحكمة استئناف المحكوم له "المؤلف" بهدف المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام السداد حيث رأت المحكمة انعدام موجبها.

المبدأ الثاني معيار الحماية: الابتكار

رقم (٣٨)

قضية الشيخ عبدالباسط عبدالصمد:-

نقضى مدنى ١٢ مارس سنة ١٩٨٤ مجموعة المكتب الفني السنة ٣٥... رقم ١٢١ ص ٦٤٠.

الوقائع:

اتفقت شركة للتسجيلات الصوتية (أ) مع القارئ الشيخ "عبدالباسط عبدالصمد على أن يسجل لها وحدها القرآن الكريم كاملاً بصوته و التجويد و ان يكون لها حق استغلال هذا التسجيل و ذلك بكافة انحاء العالم سواء تم على أسطوانات او اشرطة صوتية أو بأي طريقة أخرى للتسجيل وذلك مقابل ٣٠% من صافي قيمة بيع التسجيلات يحصل عليها القارئ الشيخ، على ان يمتنع عن تسجيل القرآن الكريم بصوته على أسطوانات او اشرطة لحساب الغير بقصد الاستغلال التجاري.

فوجئت الشركة (أ) بأن القارئ الشيخ سجل عدة سور من القرآن الكريم بصوته لحساب شركة أخرى (ب).

وإزاء فشل الحلول الودية، رفعت الشركة (أ) النزاع الى القضاء طالبة منع القارئ الشيخ من تسجيل القرآن لشركة أخرى احتراماً للعقد المبرم معها.

وبطرح النزاع على القضاء بالدعوى رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٧٦م تجارى كلى شمال القاهرة (أعطت المحكمة للقارئ الشيخ الحق فيما فعل و تأييد الحكم استئنافياً) بالاستئناف رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٤م) بتاريخ ٣٠ يناير / كانون الثاني عام ١٩٧٨م على أساس ان القرآن الكريم لا يعد مصنفاً بالمعنى المقصود في قانون حماية حق المؤلف وان تلاوته تقليد متبع لا محل للابتكار فيه وليست حكرًا لـاحد فليس لأي قارئ ان يمنع غيره من التلاوة، فطعن الشركة (أ) على الحكم بالنقض لخطأ في تطبيق القانون على أساس ان ما اثبتته الحكم يعد مسخاً لعبارة العقد وابتعاداً عن مناط الفصل في الدعوى حيث تصلح التلاوة ان تكون محلاً للالتزام مدني يمكن تقويمه بالمال، من ثم يكون تسجيل الصوت في تلاوة القرآن على اشرطة

واسطوانات وبيعها للجماهير هو حق ذو قيمة مالية يستطيع يستغله صاحب الحق بنفسه أو ينقله للغير، فاذا تصرف فيه للغير امتنع عليه ان يتصرف في هذا الحق مرة أخرى التزاماً بشروط العقد.

الحكم :

نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف و استندت حكمها في احقية الطاعنة في طعنها الى ان..

"من حق كل انسان ان ينتفع انتفاعا مشروعاً بما حباه الله به من ملكات و حواس و قدرات تميزه عن غيره من سائر البشر ومنها صوته، فيكون له حق استغلال هذا الصوت مالياً كما يجوز له ان ينزل الى الغير عن حقه المالي في استغلال الصوت بما يشتمل عليه من الحق في النشر حتى ولو تعلق الامر باستغلال الصوت في تلاوة القرآن، اذ ان محل التعاقد في هذه الحالة ليس هو القرآن الكريم في حد ذاته او مجرد تلاوته، وانما هو صوت القارئ ومدى اقبال الجمهور على سماعه، فإذا نزل الشخص عن حقه في استغلال صوته مادياً للغير امتنع عليه القيام بأي عمل او التصرف من شأنه تعطيل استعمال الغير للحق المتصرف فيه، أو من شأنه ان يتعارض مع حق المتصرف إليه في استغلال هذا الصوت بالطريقة المتفق عليها في عقد التنازل".

وأضافت المحكمة ان "... مثل هذا العقد ليس من شأنه يمنع القارئ الشيخ من تلاوة القرآن الكريم بصوته في أي مكان او زمان أو ان يقوم بتسجيل القرآن مجوداً كله او بعضه لغرض اخر غير الاستغلال التجاري وكل ما يترتب على الشرط المانع الوارد بالعقد هو التزام القارئ الشيخ بعدم تسجيل القرآن الكريم مجوداً بقصد الاستغلال التجاري لغير الشرعة الطاعنة.

المبدأ الثالث:- قائمة المصنفات المحمية الواردة في التشريعات ذات طابع تمثيلي غير حصري

رقم (٣٩)

(قضية أفلام فيديو مستوردة) (حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٦ يناير سنة ١٩٨٨م مجموعة المحكمة الإدارية العليا في ١٦ يناير سنة ١٩٨٨م مجموعة المكتب الفني سنة ٣٣ ج ١ ص ٦٢١).

الوقائع:

استورد (أ) مائي فيلم اجنبي "فيديو" و فوجئ بامتناع السلطات في وزارة الثقافة عن الموافقة على دخولها البلاد تنفيذا لقرار من وزير الثقافة في شأن تنظيم استيراد أفلام الفيديو، وهو قرار صدر تطبيقا للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧١م الخاص بتنظيم عرض الأفلام السينمائية.

تمسك (أ) بأن هذا القرار لا ينطبق عليه حيث يقتصر على الأفلام السينمائية وحدها في حين ان أفلام الفيديو لم تعرض في مصر الا سنة ١٩٨٢م، ومن ثم فلم يكن تحت نظر المشرع في ذلك الوقت موضوع أفلام الفيديو، و انتهى الى ان القرار الصادر بتنظيم استيراد هذه الأفلام قرار معيب حيث وضع قيود على الاستيراد ما لم يضع القانون قيودا على استيراده، وكان السؤال المطروح:

هل تعتبر أفلام الفيديو أفلاما سينمائية ينطبق عليها قانون تنظيم عرض الأفلام السينمائية، ومن ثم يكون القرار الصادر بتنظيم استيرادها متفقا مع صحيح القانون، ام انها ليست كذلك فيكون القرار الوزاري جديرا بالإلغاء؟

صدر حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الافراد و الهيئات بجلسة ٢٧ من يناير/ كانون الثاني عام ١٩٨٧م) بقبول الدعوى شكلا وفي الطلب المستعجل بوقف القرار المطعون فيه استنادا الى خلو القانون الخاص بتنظيم عرض الأفلام السينمائية من الإشارة الى أفلام الفيديو.

طعنت وزارة الثقافة في هذا الحكم على أساس ان القانون تنظيم عرض الأفلام السينمائية ينطبق على أفلام الفيديو أيضا لان الأخيرة لا تعدو ان تكون أفلاما سينمائية وبات الامر مطروحا على المحكمة الإدارية العليا لحسم هذا الخلاف.

الحكم:

حكمة المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،
واسندت حكمها الى عمومية لفظ الأفلام السينمائية وقالت " حيث ان القانون رقم ١٣ لسنة
١٩٧١ م صدر حسب صريح عنوانه لتنظيم عرض الأفلام السينمائية، وخول في المادة ٧ منه وزير
الثقافة سلطة وضع القواعد الخاصة باستيراد وتصدير هذه الأفلام، و جاءت اشارته الى الأفلام
السينمائية بصيغة عامة مطلقة، و بذلك ينبسط الى جميع هذه الأفلام أيا كان نوعها او طريقة
انتاجها او وسيلة عرضها او مسمياتها او تصنيفها، فلا يقتصر على الأفلام التي تعد للعرض
بواسطة أجهزة السينما وانما يمتد أيضا الى الأفلام التي تعد للعرض بواسطة اية أجهزة أخرى مثل
أفلام الفيديو، فكلها أفلام سينمائية وانما اختلفت في طريقة الإنتاج بما يلائم وسيلة العرض سواء
بأجهزة السينما او بأجهزة الفيديو او بما يخرجها التطور العلمي، اذ ورد لفظ السينمائية كصفة
للأفلام ذاتها موضحة طبيعتها ومنفكة عن وسيلة عرضها و حاوية صنوفها عامة سواء عند انتاجها
حالا او بأساليب التقنية المتطورة مالا، ومن ثم فقد صدر صحيحا في حد ذاته كل من القرار
الوزاري رقم ٤٥٩ لسنة ١٩٨٣ م بقواعد استيراد الأفلام الأجنبية بصفة عامة ابتداء و القرار
الوزاري رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٤ م بقواعد استيراد الأفلام الفيديو بصفة خاصة انتهاء.

المبدأ الرابع:- اشتراط الحصول على اذن مكتوب مسبق من مؤلف المصنف الأصلي كشرط ضروري لحماية المصنف المشتق.

رقم (٤٠)

(قضية الأرملة الطروب) نقص مدني ١٨ فبراير سنة ١٩٦٥ م مجموعة المكتب الفني السنة ١٦ ...

رقم ٢٨ ص ١٧٨

الوقائع:

طرح فنان مصري (حلى رفلة) للتداول فيلماً بعنوان " الأرملة الطروب " ولاقى الفيلم نجاحاً كبيراً، وما أن حدث ذلك حتى لجأ الحارس القضائي على تركة الفنان (أنور وجدى) إلى القضاء طالباً الحجز التحفظي على النسخة الأصلية للفيلم تحت يد المودع لديهم النسخة الأصلية وتحت يد أصحاب دور السينما التي أوردتها حصراً على جميع المبالغ المحصلة والتي ستحصل مستقبلاً من عرض الفيلم تأسيساً على أن الفيلم ملك للفنان " أنور وجدى " الذي كان قد اقتبس قصة الأرملة الطروب وحوورها في ثوب شرقي يحمل طابعه و طريقته الخاصة في التمثيل والابتكار وتعاقده مع الفنان حلى رفلة لإخراجها إلا أن الأخير بعد أن قبض مبلغ ألف جنية مصري نظير إخراجة الفيلم اغتال حق ملكية أنور وجدى بعد وفاته ووزع القصة وعرضها في دور السينما لحسابه الخاص.

جحد الفنان حلى رفلة الاتهام وتمسك بأن تعاقده على الإخراج مع "أنور وجدى" لم يكن عن فيلم " الأرملة الطروب " إنما عن فيلم آخر هو فيلم " بنت الأكابر " وأن العقد و الإيصال الذين قدمهما المدعى سنداً لدعواه فيهما كشط ظاهر يدل على استبدال عنوان فيلم بأخر.

الحكم:

قضت محكمة أول درجة في ١٢ من مارس\أذار سنة ١٩٥٩ م لصالح الفنان حلى رفلة لعدم تمتع الاقتباس الذى أجراه حلى رفلة بحماية القانون، فضلاً عن انكشاف التزوير في العقد المقدم للمحكمة حيث كان العقد الإخراج منصّباً على فيلم بحماية القانون، فضلاً عن انكشاف التزوير في العقد المقدم للمحكمة حيث كان عقد الإخراج منصّباً على فيلم "ليلى بنت الأكابر" إلا أن الحارس القضائي استأنف الحكم، ولقى استئنائه مصير حكم أول درجة، فطعن بالنقض، فما كان من محكمة النقض إلا أن أيدت قضاء محكمة الموضوع وأكدت بعبارة واضحة على "أنه مما لا نزاع فيه أن قصة الأرملة الطروب وهي قصة عالمية سقطت في الملك العام دار حولها الصراع



ونقل منها الكثير وسبق عرضها على مسارح مختلفة وفي جملة أفلام أجنبية واقتبس منها أنور وجدى وحلى رفلة. ورأت المحكمة "أن مطالعة اقتباس الطرفين من القصة موضوع النزاع تبين- دون حاجة إلى تعيين خبير فنى -أن أياً منهما لا يستمع بالحماية المنصوص عليها في القانون إذ لم يأتيا به في صورة يظهر اقتباسها في شكل جديد حيث لا يكفي أن يتم التغير أو التحوير من ثوب إلى آخر ومن لون غربي إلى شرقي.. بل يجب أن ينطبق التحويل أو التحوير على فكرة أدبية مبتكرة لا سابقة لها، يضاف إلى ذلك أنه لا يوجد تشابه بين الاقتباسين، لأن أنور وجدى لم يكن قد وضع السيناريو ولا أعد الرواية للسينما بل اكتفى باقتباس ملخص يدور في إمارة شرقية وهمية.. بينما أن فكرة حلوى رفلة تدور في مصر وقد وضع لها سيناريو يختلف بكثير عن الأصل".

وانتهت المحكمة إلى أن.. حكم ثاني درجة وقد انتهى إلى خلو العمل الذي قام به أنور وجدى اقتباساً عن الرواية الأصلية من الابتكار الذي يستأهل حماية القانون وعدم وجود تماثل بين ذلك العمل وبين اقتباس حلوى رفلة يكون قد أقام قضاءه بذلك على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا يكون على المحكمة بعد ذلك إذ هي لم تستجب إلى طلب الحارس القضائي بإجراء المقارنة بين العاملين عن طريق ندب خبير أو عن طريق انتقال المحكمة لسماع الأداء العلني مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين رأيها فيها بنفسها".

وأضافت المحكمة "أن الحكم قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق أن العقد المبرم بين أنور وجدى وحلى رفلة والإيصال الذي وقعه أنور وجدى حرراً في الأصل بخصوص فيلم آخر وأدخل آخر عليهما تغييراً في أسم الفيلم الذي تم التعاقد عليه ليبدو أنه قد صدر في خصوص الفيلم المتنازع عليه.

ثانياً- من حيث حقوق المؤلفين:-

أ- الحقوق الأدبية

المبدأ الخامس- للمؤلف وحده دون سواه- تحديد زمان وطريقة نشر مصنفه لأول مرة.

رقم (٤١)

(قضية مطعم المشربية) حكمت محكمة الجيزة الابتدائية في ٢٢ مايو سنة ١٩٩١ القضية رقم ٨٦١ لسنة ١٩٨٩ مدنى كلى الجيزة.

الوقائع:

فوجئت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "ساسيرو" بأحد المطاعم ويدعى المشربية يقوم باستعمال المصنفات الموسيقية والغنائية المصرية والأجنبية والداخلية في نطاق حماية جمعيات المؤلفين والملحنين في أنحاء العالم وذلك عن طريق أداء بعازفين وآخر مسجل بتسجيلات صوتية. وإزاء فشل محاولات الجمعية في الحصول على حقوقها رضاء رفعت دعواها إلى القضاء مطالبة بها. انحصر دفاع المدعى عليه في عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حيث أن المختصم ليس هو المدير المسئول.

ردت "ساسيرو" على ذلك بأن طلبت أجلاً أدخلت فيه المدير المسئول الذي حدده المطعم في دفاعه، وتمسكت بانتهاك إدارة المطعم لحق المؤلف في تقرير نشر مصنفه حيث يملك وحده تحديد توقيت النشر وطريقته ومكانه.

الحكم:

قضت المحكمة بعد أن اكدت انعقاد الخصومة صحيحة بإدخال المدير المسئول بأحقية المؤلف وحده في تقرير نشر مصنفه وبررت ذلك بأنه "ما نصت عليه تلك المادة هو من أهم مشتملات الحق الأدبي للمؤلف، فالمؤلف وحده دون سواه الذي يحدد ما إذا كان مصنفه قد تم وأصبح قابلاً للنشر، وهو الذي يختار الوقت الذي ينشره فيه ويعين طريقة النشر فالمصنف هو نتاج فكره ولصيق لشخصه وقد لا يرضى عنه فيؤثر ألا ينشره ومن ثم لا يجوز لأحد أن يجبره على نشره، وإذا رضى عن عمله وقرر نشره فقد يختار ان ينشره ومن ثم لا يجوز لأحد أن يجبره على نشره، وإذا رضى عن عمله وقرر نشره فقد يختار ان ينشره في وقت معين يكون في نظره هو أنسب الأوقات لنشره في معرض أو بيعه إلى شخص معين أو يهديه إياه، وهكذا يكون للمؤلف الحرية التامة في



اختيار وقت النشر، وله كذلك أن يعين طريقة النشر وقد يختار أن يهدي مصنفه لصفوة مختارة من الناس دون أن يعرضه على الجمهور للبيع".

المبدأ السادس: -وجوب ذكر اسم المؤلف قرين مصنفه كلما ذكر هذا المصنف ولو لم يوجد اتفاق على ذلك.

رقم (٤٢)

(قضية مسرحية شاهد ما شفش حاجة) نقض مدني ٧ يناير سنة ١٩٨٧ مجموعة المكتب الفني السنة ٣٨ الطعن رقم ٢١ ص ٧٨.

الوقائع:

تعاقد مؤلفان مع فرقة مسرحية على استغلال قصتهما "شاهد ما شفش حاجة" (سهرة إذاعية أعدت بداية بعنوان حدوده الأرنب سفروت) -وهي مسرحية تصور محنة مقدم برامج أطفال يهتم في جريمة قتل ثم تتبين براءته- وذلك نظير مقابل مالي، وارتضيا بتواضع هذا المقابل طمعاً في الشهرة بذكر اسميهما إلى

جوار اسم بطل الفرقة المسرحية (عادل أمام) ولدى طرح المصنف للتداول فوجئاً بأن اسميهما غير واردين في وسائل الدعاية بالمخالفة لقانون حماية حق المؤلف، فأقاما دعواهما امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم لهما بمبلغ ستين الف جنيه مصري على سبيل التعويض عما لحقهما من اضرار أدبية و مالية من جراء قيام فرقة مسرحية بعرض مسرحيتهما "حدود الأرنب سفروت" -والتي تحولت فيما بعد إلى "شاهد ما شفش حاجة" -حيث أغفلت هذه الفرقة اسميهما في مواد الدعاية من إعلانات، وأشارا إلى أنهما لم يحصلا إلا على ثلاثمائة جنيه مصري فقط لا غير نظير منح الفرقة الحق في العرض المسرحي، وروعى في تقدير هذا المبلغ الزهيد انه باكورة إنتاجهما الذي سيعمم اسميهما في ذهن الجمهور كمؤلفين مسرحيين وهو ما لم يتحقق نتيجة مسلك إدارة الفرقة المسرحية.

الحكم:

لبت محكمة أول درجة طلب المدعين من حيث المبدأ وحكمت لهما بتعويض قدرة عشرة الالف جنيه مصري عما لحقهما من أضرار أدبية ومالية، وهو حكم لم يلق قبولا من طرفي الدعوى و في الاستئناف كان للمحكمة رأي اخر ورفض الدعوى كليا مرتضيه دفاع الفرقة المسرحية لان المؤلفين



لم يتشرطا على الفرقة كتابة أسمائهم على مواد الدعاية و الإعلانات، ولم تعد بمطالبة المؤلفين المتكررة للفرقة بتدارك هذا الامر وهو ما ثبت بمحضر حرره بقسم شرطة "عابدين" اثباتا للحالة.

ولدى طرح الدعوى على محكمة النقض، رأت ان حكم الاستئناف اخطأ في تطبيق القانون في ما انتهى اليه من نتيجة خاطئة مفادها "ان القانون ذهب الى ان المحظور هو نسبة المصنف الى غير من قام بوضعه، اما عدم ذكر اسم المؤلف قرين عنوان المصنف فلا يعد بذاته خطأ مؤديا الى المسؤولية الى اذا دلت الظروف الملازمة على الرغبة في اغفال اسم صاحب المصنف او التقليل من شأنه".

و أكدت محكمة النقض ان "هذا النص لا يدل على ذلك وانما يوجب ذكر اسم المؤلف قرين المصنف الذي وضعه كلما ذكر هذا المصنف بغير حاجة الى وجود اتفاق على ذلك".

وبنقض الحكم طرح من جديد على محكمة الاستئناف في القاهرة التي قضت- استنادا الى ما انتهت اليه محكمة النقض من فهم صحيح للحق في الابوة- الى الزام الفرقة المسرحية بسداد ٣٠ الف جنية مصري الى المؤلفين مناصفه بينهما لتعويضهما عن ما لحقهما من اضرار أدبية و مالية تمثلت أساسا في رفض وضع اسميهما في مواد الدعاية و الإعلانات.

المبدأ السابع :-للمؤلف وحدة الحق في ادخال ما يرى من تعديل أو تحرير على مصنفه ولا يجوز
لغير اجراء ذلك الى بإذن كتابي منه او ممن يخلفه.

رقم (٤٣)

(قضية مصنفات سيد درويش) نقص مدني ١٦ يناير ١٩٧٩ مجموعة المكتب الفني السنة ٣٠
الطعن رقم ٥٣ ص ٢٢٤.

الوقائع:

اتفق ورثة الفنان سيد درويش مع الإذاعة المصرية على إنتاج وبث ثلاثة من مصنفات مورثهم وهي
(العشرة الطيبة، وشهر زاد، والباروكة)، فوجئ الورثة بأن الإذاعة قد عدلت في المصنفين الأول
والثاني ونكلت عن إنتاج المصنف الثالث، فرفع الحارس القضائي على تركة الفنان سيد درويش
دعواه لتعويض عما لحق بالورثة من أضرار من جراء العبث بمسرحيتي العشرة الطيبة وشهر زاد
أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الممثل القانوني للإذاعة والتلفزيون وطلب فيها الحكم بإلزامه
بأن يدفع مبلغ ٦٥٠٠ جنية مصري لتعويض عن هذا العبث وفسخ العقد المبرم بينهما بالنسبة فيما
يتعلق بالمسرحية "الباروكة" التي لم يبدأ استغلالها بعد، وأضاف شارحاً دعواه أنه كان قد تعاقد
مع الإذاعة على أن تنتج وتبث-خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد- ثلاث مسرحيات غنائية من
تأليف والده وهي العشرة الطيبة وشهر زاد والباروكة مقابل ٥٥٠ جنيهاً مصرياً عن كل مسرحية،
ونفاذاً لما ألتزم به قدم المدعي إلى الإذاعة كل النصوص والنوت الموسيقية الخاصة بتلك المسرحيات
مدونة تدويناً صالحاً، وكان أن عبثت الإذاعة بمسرحيتي العشرة الطيبة وشهر زاد فأحدثت بهما
تغييرات بالحذف و الإضافة مما أساء إلى سمعة ملحنهما الفنية، فضلاً عن أنها لم تقم أساساً
بإخراج مسرحية البروكة رغم انقضاء الأجل الاتفاقي المحدد لذلك.

الحكم:

قضت محكمة أول درجة بتعويض قدره خمسة الاف جنية مصري لورثة الفنان خالد الذكر لجبر
ما لحق بمورثهم من أضرار أدبية و مالية، ولكن الحكم لم يلق قبولاً من المحكوم عليه فاستأنفه،
وجاءت محكمة الاستئناف فعدلت الحم المستأنف وجعلت التعويض ألفي جنية مصري فقط،
فطعن الحارس القضائي على تركة الفنان سيد درويش على هذا الحكم بالنقض.

ولدى عرض الأمر على محكمة النقض أكدت أن القانون يعطي للمؤلف وحده الحق في إدخال ما
يرى من تعديل أو تحوير مصنفه ولا يجيز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك إلا بإذن كتابي منه أو من



يخلفه، إلا أن سلطة المؤلف في ذلك وخلفه من بعده مقيدة في حالة تحويل المصنف من لون إلى آخر، فليس لأيهما أن يتعرض على ما يقتضيه التحويل من تحويل وتغير في المصنف الأصلي مما تستجوبه أصول الفن في اللون الذي حول إليه المصنف ويقترض قبولهما بهذا التحويل.

وأضافت المحكمة "أن من حق ورثة الفنان التمسك بعدم أحقية هيئة الإذاعة في تعديل المصنف أو تحويله على أساس أن التراث الفني يجب تقديمه دون العبث به، وأن تقديم العمل بصورة معينة مرجعة إلى مؤلفه دون غيره حيث يصم ما تقدم حكم محكمة الاستئناف بالخطأ في القانون باعتبار أن الحكم قد حجب نفسه بهذا النظر الخاطئ عن بحث دفاع المستأنف واستظهار مدى صحة القول بأن ما أجراه من تحويل كان من مقتضيات عملية تحويل المصنف إلى مصنف إذاعي".
ونقضت المحكمة بذلك الحكم باعتباره معيباً بالقصور في التسبيب واعادته لتنظره دائرة جديدة لدى محكمة الاستئناف مقيدة بهذا الرأي القانوني.

الحقوق المالية:-

المبدأ الثامن:- الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة التي تستهدف النقد أو المناقشة أو الإخبار لا تنطوي على اعتداء على حق المؤلف مالم يقوم على أن مجريها قد اشترك في عملية نشرها أي في الاستغلال المالي للمصنف.

رقم (٤٤)

(قضية كتاب الإسلام وأصول الحكم) نقض مدني نوفمبر سنة ١٩٨٨ مجموعة المكتب الفني السنة ٣٩ طعن رقم ١٩٩ ص ١١٨٣.

الوقائع:

فوجئ ورثة الشيخ علي عبد الرازق- مؤلف كتاب (الإسلام وأصول الحكم)- بنشر مصنف مورثهم للتداول بمعرفة ناقد أدبي مؤسسة الأهرام والمؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت دون سبق الحصول على إذن كتابي منهم، فلجأوا إلى القضاء طلباً للتعويض.

صدر حكم أول درجة بإلزام المدعي عليهم متضامين بتعويض الورثة بمبلغ ١٠,٧٠٠ جنيه يقسم بالتساوي فيما بينهم.

قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به على المستأنفة- مؤسسة الأهرام- وبعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذي صفة، وفي الاستئناف الثاني برفض وتأييد الحكم المستأنف.

طعن الناقد الأدبي بطريق النقض، ونعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه على أنه اشترك مع المطعون ضدهما الأخيرين في نشر المؤلف المشار إليه دون إذن من ورثة مؤلفه في حين أنه تمسك في دفاعه بأن دوره كان مقصوراً على عمل مباح وهو مجرد إعداد دراسة نقدية عرض خلالها للظروف السياسية والاجتماعية التي صدر فيها المؤلف، وقد طرح الحكم هذا الدفاع بالرغم من ثوبته بتقريري الخبيرين المندوبين (أستاذة الأدب العربي الدكتورة سهير القلماوي وأحد خبراء وزارة العدل).

الحكم:

نقضت المحكمة الحكم وأبرأت ساحة الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليه وفي الموضوع برفض الدعوى قبله على أساس أن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، فلم ترده إليها مرة أخرى كما تجري القاعدة، وأسندت حكمها إلى نص المادة ١٣ من قانون حكاية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤م الذي يشير إلى أنه "لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات و الاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو الإخبار ما دامت تشير إلى المصنف وأسم المؤلف إذا كان معروفاً، وما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون من أنه "جاء بقيود على حق المؤلف يبررها الصالح العام لأن الهيئة الاجتماعية حقاً في تيسير سبل الثقافة و التزود من ثمار العقل البشري فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقة للمؤلفين، ذلك لأن الأجيال الإنسانية المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار في تكوين المؤلفات "يدل على أن الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة التي تستهدف النقد أو المناقشة أو الإخبار هي من الأعمال المباحة للكافة، ولا تنطوي على اعتداء على حق النشر، ومن ثم لا تستلزم موافقة المؤلف أو ورثته على نشرها، وكان مجرد القيام بها لا يعد اشتراكاً في الاعتداء على حق النشر ما لم يقيم دليل على أن كاتبها قد اشترك في عملية النشر ذاتها- أي في الاستغلال المادي أو المالي للمصنف- حسبما عرفت بها المذكرة الإيضاحية المشار إليها- لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبراء المقدمين في الدعوى أن دور الناقد الطاعن- اقتصر على مجرد توضيح الملابسات السياسية والاجتماعية التي ظهر فيها الكتاب، وعلى تقديم دراسة تخدم القارئ العربي لم تخرج عن حدود النقد المتعارف عليه وأنه تقاضى من مجلة الطليعة نظير ذلك عشرة جنيهات ومن المؤسسة المطعون ضدها الرابع مائة وخمسين جنهماً مما مفاده أنه لم يكن هو الناشر ولا كان شريكاً في النشر، وإنما تقاضى أجر ما قدمه من دراسة تحليلية علمية مجردة عن عملية النشر ذاتها وتعد من الأعمال المباحة بالمعنى سالف الذكر، فإنه لما كان كذلك وكان الحكم المطعون فيه- قد خالف هذا النظر- وأقام قضاءه على أن الطاعن بما أعده من دراسة تحليلية- قد اشترك مع المطعون ضدهما الأخيرين في نشر المصنف سالف البيان بغير إذن من الورثة فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقية وشابهه فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.

المبدأ التاسع:- حق المترجم في ذكر اسمه قرين أسم المؤلف باعتبار أن المترجم يعتبر مؤلفاً للترجمة العربية.

رقم (٤٥)

(قضية كتاب نهضة مصر) حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٠ في القضية رقم ٣٤٦٥ السنة ٨٨ مدنى.

الوقائع:

تعاقبت دار نشر مع أستاذ للأدب الفرنسي بإحدى الجامعات المصرية على ترجمة أحد مؤلفات الكاتب الدكتور أنور عبدالمملك وهو كتاب "نهضة مصر" من اللغة الفرنسية -وهي اللغة الاصلية التي ألف بها المصنف -إلى اللغة العربية، وكافأته على ذلك بمكافأة مالية، فوجئ المترجم بأن الكتاب ينشر باللغة العربية دون إشارة إلى اسمه، فطالب بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية و أدبية من جراء هذا الفعل ومنعه من إدراج هذا المصنف ضمن سوابق أعماله، فضلاً عن جبر ما لحقه من أضرار نفسية من جراء ما حدث.

الحكم:

أكدت المحكمة" الحق الأدبي لأستاذ الأدب الفرنسي في أن يذكر اسمه قرين اسم المؤلف باعتباره مؤلفاً للترجمة العربية" وقضت له بتعويض نقدي عما لحقه من جراء إغفال وضع اسمه على المصنف المترجم إلى اللغة العربية.

المبدأ العاشر:- الاعتراف بحق المؤلف للجهة التي أصدرت المصنف الجماعي.

رقم (٤٦)

(قضية كتاب تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن) حكم محكمة الاستئناف مصر في ١١ يناير سنة ١٩٤٢ م.

الوقائع:

نورد وقائع هذه القضية في إيجاز بعد أن عرضنا لها فيما سبق في مقام آخر، ونذكر بأنها كانت تتعلق بإصدار دار الكتب تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) طبعة حديثة استقتها من بين عشر نسخ خطية روجعت على بعضها البعض وصحح ما فيها من تحريف وتصحيف بالاسترشاد بالكتب التي نقل عنها المؤلف، وعنى بضبط الألفاظ والحواشي والهوامش، وصدرت الطبعة بفهرس أعد خصيصاً لها وبمقدمة من وضع نقيب الأشراف ومراقب إحياء الآداب العربية بدار الكتب وكان أن قام آخر بأخذ صورة بالزنكوغراف من الجزء الأول وطبعة وباعه للجمهور.

وفي المقابل أكد المدعي عليه أن ما فعلته دار الكتب من مجهود مهم وعظيم ولا يمكن أن ينقلب إلى حق تأليف للكتاب، وأنه مع التسليم جدلاً بأن هناك تأليف فإنه متى آل إلى الدولة سقط في الملك العام وكان لكل إنسان حق إعادة طبعه.

وما يعنينا في هذا المقام هو إبراز موقف القضاء من مصنف (الجامع لأحكام القرآن) من حيث المخاطب بحقوق المؤلف عليه.

الحكم:

أكدت المحكمة ثبوت حقوق المؤلف لدار الكتب على هذا المصنف بعد أن ثبت باطلاعها على الكتاب " أن دار الكتب لم تكتف في طبعها بمجرد النقل عن النسخ الخطية ومراجعة صحة هذا النقل بل أنها جاءت فيها بزيارات ذات فائدة لا يستهان بها منقولة عن الكتب التي أشار اليها المؤلف، وعن الكتب لم توضع إلا بعد عصر المؤلف بمئات السنين، وقد استلزم وضع ذلك مجهوداً صالحاً من موظفي دار الكتب المصرية في الاطلاع على تلك الكتب التي اقتبسوا منها، وانتهت تلك المحكمة إلى أنها لا تستطيع بحال أن تقر هذا الاستغلال لهذا الجهد العظيم وحرمان صاحبه من ثمرة جهده أو حرمان المصلحة العامة من ثمرة جهد الحكومة ممثلة في دار الكتب التي تمثل تلك المصلحة العامة ولا تعمل إلا في سبيلها".



ولم يفت المحكمة التأكيد على أن تملك الدولة أملاكاً مادية يعني أن لها أيضاً أن تملك أدبية أو فنية وأن تستغلها بمعرفتها وتستأثر بعائدها.

والواضح الحالي مما تقدم أن المحكمة قد كيفت المصنف بأنه "مصنف جماعي". ومن ثم جعلت دار الكتب مخاطبة وحدها دون غيرها بحقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه.

المبدأ الحادي عشر:- قيام الموظفين بإبداع مصنف بإيعاز من جهة عملهم يثبت لهم حق المؤلف عليه.

رقم (٤٧)

(قضية الكتب المدرسية) حكم محكمة استئناف مصر في ١١ مارس سنة ١٩٣٧

الوقائع:

رفعت وزارة المعارف العمومية دعاوها ضد ناشرين نشروا كتباً مدرسية كانت قد وضعتها بمعرفة لجنة من أفراد من موظفيها يتقاضون منها مرتبات ومكافآت، وطلبت من القضاء تعويضها عما لحقها من اعتداء على مؤلفتها.

تمسك المدعي عليهم.. " بأنهم يساعدون بعملهم وزارة المعارف على أداء وظيفتها من نشر التعليم وتعميم مبادئ التربية، وأن العلم والقضاء يميلان الآن إلى الاكتفاء في صدد حماية المؤلفات بمنع البيع في المستقبل إذا كان المؤلف قد أهمل في الإعلان عن حقه.

الحكم:

قضى بثبوت نسبة حقوق المؤلف حقوق إلى الأشخاص الطبيعيين الذين أبدعوا العمل، وأكدت المحكمة على عدم ملكية الوزارة للكتب الدراسية وأشارت إلى.. " أن أثبات أسم الوزارة على الكتب وطبعها بمعرفتها وتوزيعها وبيعها دون اعتراض المؤلفين أو الورثة لا يثبت لها الملكية ويمكن صرفه دون عناء إلى تعفف واضعها عن الاستفادة منها من الجهة المادية وإلى رغبتهم في ذيوها، وكثيراً هم المؤلفين الذين يكتفون من عملهم بما يعود عليهم في حياتهم ويكتفون بما يحصلون عليه من مجد وفخر وتخليد ذكرى".

وأضافت المحكمة " أن ثبوت تكليف الوزارة لأفراد من موظفيها بوضع هذه المؤلفات ليس من شأنه أن ينقل ملكية المؤلفات من واضعها إلى الوزارة حتى ولو كانوا موظفيها الذين يتقاضون منها مرتباتهم ومكافآت على قيامهم بوضعها، ذلك أن انتقال الحق لا يكون إلا بتعاقد صريح أو ضمني موضوعه الانتقال ذاته، وليس في قبول التكليف أو قبض مرتب مقابل الوظيفة الأصلية أو في قبض مكافآت اختيارية للوزارة تقدرها هي بمحض إرادتها، معنى للتعاقد على انتقال الحق إلى الوزارة، على أنه من المقرر عملاً أن أثبات اسم واضع الكتاب عليه يدل على عدم تنازله عن حقه كمؤلف إلى من كلفه بإنشائه، وبالرجوع إلى جميع المؤلفات التي يحميها القانون في هذه القضية



نجد أسماء مؤلفيها مثبتة عليها فهم إذن لم يتنازلوا للوزارة وليس لها أن تدعي في هذه المؤلفات
بحق".

المبدأ الثاني عشر:- الاتفاق بين المؤلف والناشر على نشر المصنف لا يغني عن الحصول على الأذن الكتابي الذي استلزمه القانون لقيام غير المؤلف بنشر المصنف واستغلاله مالياً.

رقم (٤٨)

(قضية مسرحية البطانة) نقض جنائي جلسة ١٦ أكتوبر سنة ١٩٨٠ مجموعة المكتب الفني السنة ٣١ الطعن رقم ١٧ ص ٨٩٩.

الوقائع:

اتفق مؤلف لمسرحية بعنوان "البطانة" على عرض نصها على دار (...) يملكها آخر بغرض بحث قيام الأخير بنشرها، فوجئ المؤلف بنشر المسرحية بمعرفة مالك الدار دون الاتفاق معه على ذلك النشر.

أقام المؤلف بطريق الادعاء المباشر جنحة ضد مالك الدار وطابع المسرحية لنشرهما مصنفه بالمخالفة لقانون حماية حق المؤلف.

صدر حكم محكمة عابدين الجزئية بمعاقبة المتهمين غيابياً بتغريم كل منهما مائة جنيه وإلزامهما متضامين بأن يؤديا للمدعي مبلغ واحد وخمسين جنياً على سبيل التعويض المؤقت، وعارض الطاعن وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنفا، ففضت محكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه بطريق النقض على سند من القول بأنه لم يتيسر له الحصول على الإذن الكتابي من المؤلف بسبب فقد بصره وأن فيما ورد بصحيفة الدعوى والإنذار المرسل إليه منه ما يفيد أن المؤلف قد أذن بنشر مصنفه، وأنه لا مجال للحكم بالتعويض لأن المحكمة افترضت أن الكتابة هي مصدر رزق المطعون ضده حال أنه لا يحترف الكتابة ولم يصبه أي ضرر من جراء نشر المصنف.

الحكم:

رفضت محكمة النقض الطعن وصادرت الكفالة وألزمت الطاعن بالمصاريف المدنية استناداً إلى "أن الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن قد قام بنشر مصنف المطعون ضده وعرضه للتداول دون الحصول على إذن كتابي سابق منه، تأسيساً على أن الاتفاق



بين المؤلف والناشر على نشر المصنف - بفرض حصوله- لا يغني عن الحصول على الإذن الكتابي الذي استلزمه القانون لقيام غير المؤلف بنشر المصنف واستغلاله مالياً.

وأضافت المحكمة "أن التمسك بعدم تيسر الحصول على إذن كتابي من المؤلف بسبب فقد بصره لم يطرح أمام محكمة الموضوع ومن ثم فغير مقبول التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

رابعاً من حيث انفاذ الحقوق:-

المبدأ الثالث عشر: - الأمر على عريضة وسيلة فعالة لاتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية (العاجلة) لوقف التعدي على المصنف.

رقم (٤٩)

(قضية كتاب الدكتور النجار) محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "أمر وقتي" رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨٥ في ١٠ فبراير سنة ١٩٨٥.

الوقائع:

نشر الدكتور عبدالحليم النجار كتاباً بعنوان "العربية" دراسات في اللغة واللهجات و الأساليب، بعد أن ترجمته من اللغة الألمانية وهي اللغة التي استخدمها المستشرق الألماني (يوهان فك) حيث أرخ للعربية منذ صدور الإسلام حتى العصر الحالي وشرح تدرج اللفظ و الأساليب من أول الهجرة العربية إلى القرن الرابع الهجري، وكان باعث الباحث المصري على وضع الترجمة هو تيسير قراءة هذا المرجع المتميز في مجاله باللغة العربية، وقدم للطبعة الأولى هذا الكتاب الذي نشر لأول مرة بالعربية عام ١٩٥١ الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى. والأستاذ الدكتور أحمد أمين. ونوه بأن "الترجمة جاءت دقيقة واضحة مع صعوبة أصلها وكثرة ما فيها من جمل معترضة تدخلها عادة من باب الغموض، فاستطاع المترجم مع دقة الأصل ومع هذه التراكيب الملتوية بعض الالتواء ان يكشف غامضها، ويذهب التواءها ويعرضها في ثوب واضح" كما نوه الدكتور محمد يوسف موسى بأن هذه الترجمة قد تميزت بعلو الكعب ورسوخ القدم، وأنها لا تكاد تجعل القارئ يلمس أثر التنقل إلى لغة أجنبية، فجاءت كما لو جاءت تأليفاً لا ترجمة، مما ينم عن تخصص إحاطة بالناحية التي عرض لها الكتاب، بما قام به من تحقيق دقيق، ودروس للنصوص والنقول عميقاً.

وفي عام ١٩٨٠م فوجئ ورثة المترجم المؤلف (د. عبدالحليم النجار) بمن ينشر نفس كتاب مورثهم المتوفي في عام ١٩٦٣ بنفس العنوان "العربية: دراسات في اللغة العربية واللهجات والأساليب"، ونسب إلى نفسه أنه ترجمه، وقدم له، وعلق عليه، ووضح فهارسه"، وحصل المترجم المزعم على جائزة آل بصير العالمية لعام ١٩٨٤م وقيمتها ثلاثون ألف دولار أمريكي عن هذا الكتاب، رفه الورثة أمرهم للقضاء مؤكدين تطابق هذا الكتاب مع كتاب مورثهم الذي يقع في مائتين و تسعين صفحة تضم ستة وتسعين ألف وستمائة كلمة مع فهرس تحليلي في أربع عشرة صفحة، مع بيان للمصادر والهوامش و الفهرس التحليلي لموضوعات الكتاب وفهرس الإعلام، وبينوا-بما لا يدع مجالاً للشك-



أمثلة على النقل الحرفي و الدور المحدود للمترجم المزعام و المتمثل في صفحات سبعة من (١٢:٥) ودلوا على سوء نيته بما أدرجه في مقدمة كتابة من أن دوره تمثل في نشر ملاحظاته و تصحيح شيء من التصحيح وبعض الأخطاء التي وقعت في ترجمته".

وطلب الورثة إصدار أمر على عريضة بوقف نشر المصنف وعرضه وتوقيع الحجز عليه وعلى نسخه، وحصر الإيراد الناتج عن النشر وتوقيع الحجز على هذا الإيراد بما في ذلك المقابل المالي لجائزة آل البصير العالمية لعام ١٩٧٤ م.

الحكم:

أمر القاضي بما يلي:

١. وقف نشر وعرض مصنف (العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب) للمستشرق الألماني يوهان فك، والمنسوب ترجمة للمعروض ضده الأول (المترجم المزعام) والمنشور بمعرفة المعروض ضده الثاني (مكتبة...).

٢. توقيع الحجز على نسخ هذا المصنف لدى الناشر وغيره من المكتبات ودور العرض الأخرى.

٣. حصر الإيراد الناتج عن النشر وفيه الجائزة التي حصل عليها المعروض ضد الأول نتيجة النشر (جائزة آل البصير العالمية ١٩٨٤ م) وتوقيع الحجز على هذا الإيراد.

وذيل الأمر بالصيغة التنفيذية المخولة لاستعمال القوة-إن لزم- في تنفيذه.

وجدير بالذكر ان النيابة العامة حركت ضد المعروض ضدهما الجنحة رقم ١٥٣٣ قسم عابدين لسنة ١٩٨٧ م وصدر ضدهما الحكم في ٢ من مايو\ أيار سنة ١٩٨٨ م بتغريم كل منهما مائة جنية مع إلزامهما بأن يردا للمدعين بالحق المدني مبلغاً وقدره خمسون جنيهاً أتعاب محاماة، وتأيد الحكم استئنافياً.

وفي هذه القضية يتجلى الدور الحيوي للأمر على عريضة حيث وفر للنيابة العامة الدليل الدامغ على الإدانة وجنب المدعي بالحقوق المدنية تلمس الأدلة الجديرة بقناعة المحكمة بها.

المبدأ الرابع عشر:- الحكم الصادر في التظلم من الأمر الوقي يعتبر حكماً قضائياً وليس مجرد أمراً ولائياً:

رقم (٥٠)

قضية كتابي (مشاهد الطبيعة الحديثة ومبادئ العلوم الجديدة) نقض مدني ٦ ديسمبر سنة ١٩٦٢
مجموعة المكتب الفني س ١٣ الطعن رقم ١٧٢ ص ١٠٩٢.

الوقائع:

استصدر شخص أمراً من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بصفته قاضياً للأمر الوقتية بتوقيع الحجز على كتابين أصدرهما آخر (مشاهد الطبيعة الحديثة) و (مبادئ العلوم الجديدة) وعلى المواد التي تستعمل في طباعة كتاب ثالث ونفذ أمر الحجز وتظلم منه الطاعن إلى رئيس المحكمة، الذي قضى بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه وجميع ما ترتب عليه واعتباره كان لم يكن. استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض تظلم الطعن، ودفع الطاعن بعدم قبول الاستئناف لرفعه إلى محكمة الاستئناف بدلاً من رفعه إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، فقضت محكمة الاستئناف حضورياً برفض الدفع وباختصاصها بنظر الاستئناف ثم قضت في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض تظلم الطاعن وتأيد أمر الحجز، فطعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض على أساس أن الاختصاص بنظر الاستئناف هو للمحكمة الابتدائية لأن الفصل في التظلم حينئذ يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية إما بصفته للأمر الوقتية فيكون عملاً ولائياً صادراً في أمر على عريضة ويكون استئنافه أمام المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي الأمر وإما بصفته قاضياً للأمر المستعجلة، فيرفع الاستئناف عنه أمام المحكمة الابتدائية، كما أضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي على أن "النظرة السطحية و المقارنة بين الكاتبين توجي بوجود شبهة التقليد والنقل وليس الثبوت" وهو ما يجعل حكمه معيباً بالتناقض بين المنطوق والأسباب

الحكم:

قضت محكمة النقض بأنه يجوز بوجه عام التظلم من الأمر الوقتي الذي يصدر في غيبة الخصم الآخر، وأن "الحكم الصادر في التظلم يعتبر حكماً قضائياً حل به القاضي الأمر محل المحكمة الابتدائية وليس مجرد أمر ولائي ولذلك يكون رفع الاستئناف عن الحكم الصادر من رئيس المحكمة في التظلم إلى محكمة الاستئناف، ولا يمنع من هذا النظر (القول بأن) رئيس المحكمة الابتدائية يحكم في التظلم بصفته قاضياً للأمر المستعجلة وذلك لأن هذا الوصف لا يتفق ونصوص القانون



التي تفيد بحكم مطابقتها لأصول الأحكام العامة للأوامر الوقتية". وانتهت المحكمة إلى أنه "متى كان ذلك، فإن الاستئناف ويكون الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر غير مخالف للقانون". وفي شأن شبهة التقليد التي استند إليها الحكم المطعون في لتأييد الحكم الابتدائي بتوقيع الحجز، نقضت المحكمة الحكم:

لأن القاضي الأمر بالحجز بنى حكمه على مجرد شبهة التقليد والنقل وليس الثبوت حيث لا يجوز أن يبني القاضي حكمه على مجرد الشبهة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد أمر الحجز على مجرد شبهة التقليد بين كتابي الطاعن وكتابي المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد أمر الحجز على مجرد شبهة التقليد بين كتابي الطاعن وكتابي المطعون عليه الأول ثم قضى في منطوقه بتأييد أمر الحجز على كتابين للطاعن وعلى مواد كتاب ثالث مع خلوه من الأسباب في خصوص قضاؤه بالنسبة للكتاب الثالث المذكور فإنه يكون معيباً أيضاً من هذه الناحية".

المبدأ الخامس عشر: - (جنائي) عدم توافر أي مستندات تعطي الحق في تداول المصنف المقلد
تعد دليلاً على علم المتهمين بالتقليد.

رقم (٥١)

(قضية كتاب تفسير المراغي للقرآن الكريم) حكم محكمة جنح الجمالي في ١٠ نوفمبر سنة ١٩٩٦
الجنحة رقم ٢٦٦٩ لسنة ١٩٩٥ جنح الجمالية.

الوقائع:

أصدر شيخ الإسلام أحمد مصطفى المراغي كتاباً من ثلاثين جزءاً بعنوان "تفسير للقرآن العظيم"
وصدرت الطبعة الأولى من هذا المصنف عام ١٩٤٥ م قبل وفاته في يولييه عام ١٩٥٢ م، وظل
المصنف يطبع حتى كانت طبعته السادسة في عام ١٩٧٩ م. وفي عام ١٩٥٥ م فوجئ الورثة بطبعة
مقلدة منشورة -دون إذنهم الكتابي- في الأسواق، فقدموا بلاغاً للشرطة التي قامت بزيادة تفقدية
لعدد من المكتبات فوجدت فيها بالفعل نسخاً من هذا المصنف مطروحة للبيع، فضبطت مستغل
المكتبة وشخصين آخرين أرشد عنهما باعتبارهما مصدر حصيلة ما لديه من نسخ، أكد المتهم الأول
أنه حصل على ما لديه من نسخ من المتهمين الثاني والثالث، وأنكر المتهمان أي صلة بالنزاع.

باشرت النيابة التحقيق وتحققت من صحة الواقعة وقدمت المتهمين جميعاً إلى القضاء بتهمة نشر
مصنف محمي واستغلاله مالياً دون إذن خلف المؤلف، وكذلك طرح مصنف مقلد للتداول مع
العلم بذلك.

الحكم:

برأت المحكمة المتهم الأول حيث لم تجد الأوراق ما يدل على علمه بالتقليد لا سيما وأنه أرشد على
المتهمين الثاني والثالث اللذين حصل منهما على النسخ التي ضبطت لديه، وأدانت المتهمين الثاني و
الثالث-بعد أن ثبت لديها أنهما من زود المتهم الأول حسن النية بما ضبط لديه من نسخ مع علمها
بتقليدها ب "غرامة قدرها عشرة آلاف جنية لكل منهما مع مصادرة النسخ المضبوطة ونشر الحكم
بالإدانة في جريدة يومية على نفقة المحكوم عليهما وغلق المكتبة الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث
لمدة ستة أشهر وإلزام المتهمين بالمصاريف.

ودلت المحكمة على علم المتهمين بالتقليد " بعدم توافر أي مستندات لديهما تعطيها الحق في
تداول المصنف المقلد.

المبدأ السادس عشر: - جنائي القصد الجنائي في جريمة تقليد المصنف بحسبانها جريمة عمدية- يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقيناً بتو افرأركانها من بينها علم البائع بتقليد المصنف.

رقم (٥٢)

(قضية الكتب الدراسية) نقض جنائي في ٤ مارس ١٩٨٥ مجموعة الكتب الفني السنة ٣٦ الطعن رقم ٥٦ ص ٣٢٩.

الوقائع:

فوجئ أحد المؤلفين بمكتبتين، بإدارة شخصين، بمدينة أسيوط (إحدى مدن صعيد مصر) تقومان بنسخ كتبه الدراسية، فقدم بلاغاً للسلطات العامة وانتهت النيابة العامة إلى ضبط الكتب المقلدة وتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية بالعقوبة المقررة لجريمة نقل مصنف للمؤلف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه إذن كتابي منه.

قاطع أحد المتهمين إجراءات المحاكمة، في حين حضر الثاني وتمسك ببراءته استناداً إلى خلو الأوراق من أي دليل على تقليد نسخ المصنف المضبوطة.

صدر حكم محكمة قسم أول أسيوط ببراءة المتهم الأول غيابياً والثاني حضورياً مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدينة وإلزام رافعها بالمصروفات، وتأيد الحكم استئنافاً من محكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية، وكانت الأسباب هي خلو الأوراق من أي دليل على أن المصنف مقلد.

طعن المجني عليه بالنقض استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه تساند إلى أن الأوراق خلت من أي دليل على ان المصنف مقلد دون أن تقوم المحكمة بفحص الحريز المضمومين لإجراء مقارنة بين المصنف المضبوط والأصلي المقدم من الطاعن مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

الحكم:

رفضت محكمة النقض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات باعتبار "أن سبب الطعن المتعلق بعدم فض المحكمة للحريز لإجراء مقارنة بين المصنف والأصل المقدم منه، غير منتج، اكتفاء بما استند إليه الحكم من انتفاء الركن المعنوي في حق المطعون في حق المطعون ضدهما والذي لا تقوم الجريمة بدونه" وأكد الحكم ان:



"الثابت للمحكمة وما اطمأن إليه وجدانها أن المتهمين- المطعون ضدهما- استحضرا المضبوطات، بناء على طلب الطلبة لبيعها من القاهرة وقاما ببيعها لطلاب جامعة أسيوط وثابت عليها الأحرف الأولى لأسم المؤلف ويطلبها يريدوها ولمن يشتري تباع وليست قاصرة على شخص معين بدليل ما أثبتته محرر المحضر من ارساله مرشد سرى لابتياح بعضها، فان هذا ينهض دليلاً على انتفاء ركن العلم لدى المتهمين لما كان ذلك وكان يكفي في المحكمة الجنائية أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى عن بصر وبصيرة(..) ولئن كانت جريمة التقليد تتناول مجرد بيع المصنف الذي يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف دون اشتراط مشاركة البائع في التقليد إلا أن القصد الجنائي في جريمة تقليد المصنف -وهي جريمة عمدية- يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ويشمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف، لما كان ذلك، فانه حسب حكم المطعون فيه أن نفي علم المطعون ضدهما بالتقليد للأسباب السائغة التي أوردها(...) كما نفى عنهما القصد الجنائي العام اللازم توفره في جميع الأفعال المكونة لجريمة التقليد، ويكون النعي عليه بمقالة الخطأ في تطبيق القانون غير سديد-ولما كان ذلك وكان لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة وما يستتبعه ذلك من رفض الدعوى المدنية أن تكون إحدى دعامتيه معيبة شأنه شأن ما يثيره الطاعن بشأن الحكم المطعون فيه إلى خلو الأوراق من أي دليل على أن المصنف المضبوط و الأصلي المقدم منه، يكون غير منتج لأن الدعامة الأخرى التي أوردها الحكم متمثلة في انتفاء الركن المعنوي في حق المطعون ضدهما والذي لا تقوم الجريمة بدونه- تكفى وحدها لحمل قضائه، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصلاً عن عدم قبوله موضوعاً .

المبدأ السابع عشر:- (مدني-تعويض) امتناع الناشر عن نشر مصنف الطاعنين وحبس أصوله عنهم بما ضيع تسويقه خلال السنوات التالية للتعاقد هو ضرر محقق يقتضي التعويض.

رقم (٥٣)

(قضية كتاب غذائي) نقض مدني ١٤ مارس سنة ١٩٨٥ مجموعة المكتب الفني السنة ٣٦ الطعن رقم ٨٦ ص ٤٠٣.

الوقائع:

بموجب عقد مؤرخ ٢٤\١٠\١٩٦٦م تعاقد مؤلفون مع دار القلم على طبع ونشر كتاب "غذائي" إلا ان الدار الأخيرة لم تقم بتنفيذ هذا الالتزام فأقام الطاعنون ضدها الدعوى رقم ٩٥٤٤ لسنة ١٩٧١م مدني كلى شمال القاهرة التي قضى فيها نهائياً بفسخ العقد، مع إلزام المطعون ضده بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء امتناعه عن طبع مؤلفهم وحبس أصوله عنهم خلال سنتي ٦٧\٦٨ و١٩٦٩م، ولما كان الحكم المشار إليه قد أثبت خطأ المطعون ضده وما لحقتهم من أضرار فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بالتعويض عن أضرار التي لحقت بهم عن السنوات التالية للسنتين سالفتي الذكر، بتاريخ ٢٧\١١\١٩٨١م قضت محكمة أول درجة للطاعنين بطلباتهم.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ١٧٦٢ سنة ٩٨ ق طالباً بإلغاءه والحكم برفض الدعوى، وبتاريخ ٢٣ من يناير\ كانون الثاني لعام ١٩٨٢م أجابته المحكمة لطلباته، فطعن المؤلفون في الحكم بطريق النقض على أساس ان الرفض محكمة الموضوع الدعوى كان استناداً إلى أن الضرر الذي يطالبون بجبره هو ضرر احتمالي في حين أنه ضرر محقق

وفي بيان ذلك قالوا إن الضرر الذي أقاموا الدعوى بطلب التعويض عنه هو ضرر محقق، وإذا قام الحكم قضاءه برفض الدعوى على سند من أنه ضرر احتمالي لم يقع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما يستوجب نقضه.

الحكم:

نقضت محكمة النقض الحكم الاستئنافي وردت الدعوى لتقضي فيها محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة وكانت حيثيات الحكم " أن الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر حال محقق ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً، وكنا الثابت ان الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الضرر



المادي الناشئ عن امتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم وحبس أصوله عنهم خلال السنوات
المقام بشأنها الدعوى بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال تلم المدة وهو ضرر محقق فإن الحكم
إذا قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر احتمالي يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقصه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن".